إصدارات مسجد قباء مَقديشو (١)

بُغْيَةُ المُتَّقِي

تأليف

د: يوسف أحمد محمد

إِمَامُ وَخَطِيبُ المَسْجِدِ الكَبِيرِ لأَهْلِ السُّنَّةِ فِي السُّوَيْد

غَفَرَ اللهُ لَهُ وَلِوَالِدَيْهِ وَلِمَشَايِخِهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ

دار النبيلة

مقديشو - الصومال

عنوان الكتاب : بُغيَةُ المُتَفَقِّهِ - الجُزءُ الأَوَّلُ

تأليف : د. يوسف أحمد محمد

عدد الصفحات : ١٤٠

مقياس الصفحة : ١٧سم × ٢٤سم

سنة الطباعة : ١٤٤٦هـ - ٢٠٢٤م

بلد الطباعة : مقديشو - الصومال

الطبعة : الأولى

جميع الحقوق الملكية محفوظة للمؤلف
يمنع طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تصدير الكتاب كاملا

الناشر: دار النبيلة للنشر والتوزيع والطباعة

مقديشو - الصومال - سوق بكارو - بجوار مسجد أبي هريرة

للتواصل والاستفسار: 0612546664 / +252617499686


بسم الله الرحمن الرحيم



مُقَدِّمَةُ

الحَمدُ لِلَّه حَمدًا كَثِيرًا طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ.

وَأَشهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلكُ، وَلَهُ الحَمدُ، وَهوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ.

وَأَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ تَسلِيماً كَثِيرًا!

أَمَّا بَعدُ:

فَهَذَا هُوَ الجُزْءُ الأَوَّلُ مِنْ كِتَابِ «**بُغْيَةُ الْمُتَفَقِّهِ**» سَطَّرْتُهُ عَلَى عُجَالَةٍ، وَتَوَخَّيتُ فِيهِ الإِيجَازَ وَالوُضُوحَ، سَائِرًا عَلَى نُورِ الْكِتَابِ وَالْسُنَّةِ، وَأَوْرَدْتُ فِيهِ أُمَّهَاتِ الْمَسَائِلِ فِي كُلِّ بَابٍ؛ لِيَتَنَاسَبَ مَعَ الغَرَضِ الذِي وُضِعَ لَهُ، وَهوَ أَن يَكُونَ مُقَرَّرًا لِلدَّوْرَاتِ العِلْمِيَّةِ التِّي تُعْقَدُ بَينَ حِينٍ وَآخَرَ.

أَسْأَلُ اللهَ العَظِيمَ أَنْ يَجْعَلَهُ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الكَرِيمِ.

فَاعلَم أَيُّهَا الطَّالِبُ النَّجِيبُ الحَرِيصُ عَلَى نَهلِ العِلمِ مِن مَعِينِهِ: أَنَّكَ إِن كَانَت نِيَّتُكَ لِطَلَبِ العِلمِ الْمُبَاهَاةَ، وَصَرفَ وُجُوهِ النَّاسِ إِلَيكَ، وَجَمعَ حُطَامِ الدُّنيَا فَإِنَّكَ بِهَذِهِ النِيَّةِ سَاعٍ فِي بَيعِ آخِرَتِكَ بِدُنيَاكَ. وَتِجَارَتُكَ خَاسِرَةٌ، وَالشَّيطَانُ سَيطَرَ عَلَيكَ، وَمُرَبِّيكَ إِن كَانَ يَعلَمُ قَصدَكَ فَهُوَ شَرِيكٌ لَكَ فِي عِصيَانِكَ، وَهوَ كَمَن بَاعَ سِلَاحًا لقَاطِعِ طَرِيقٍ؛ لَأَنَّ اللهَ تَعَالى قَالَ: ﴿وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢﴾ [المَائدة: ٢].

وَإِن كُنتَ تَقصُدُ بِطَلَبِكَ العِلمَ لِتَرفَعَ عَن نَّفسِكَ الجَهلَ، وَتَعبُدَ اللهَ تَعَالَى عَلَى بَصِيرَةٍ، وَتَنفَعَ خَلقَ اللهِ فَاستَبشِر بِقَولِ الرَّسُولِ ﷺ: «**مَن سلَكَ طريقًا يلتَمِسُ فيهِ علمًا، سَهَّلَ اللهُ لَهُ طريقًا إلى الجنَّةِ، وإنَّ الملائِكَةَ لتَضعُ أجنِحتَهَا لطالِبِ العلمِ رضًا بِمَا يَصنَعُ، وَإِنَّ العَالِمَ لَيَستَغفِرُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الأَرضِ، حَتَّى الحِيتَانُ فِي الماءِ، وَفَضلُ العَالِمِ عَلَى العَابِدِ كفَضلِ القَمَرِ عَلَى سَائِرِ الكَوَاكِبِ، وإنَّ العُلَماءَ وَرَثَةُ الأَنبِيَاءِ، وَإِنَّ الأَنبِيَاءَ لَم يُورِّثوا دِينَارًا وَلَا دِرهمًا إنَّما ورَّثُوا العِلمَ فَمَن أَخَذَهُ أخذَ بحَظٍّ وَافِرٍ**».

❁ وَاعلَم أَنَّمَا العِلمُ بِالنِّيَاتِ وَلِكُلِّ امرِئٍ مَا نَوَى:

فَمَن كَانَت نِيَّتُهُ فِي طَلَبِ العِلمِ ابتغَاءَ وَجهِ رَبِّهِ الأَعلَى وَالدَّارِ الآخِرةِ فَهَذَا مِنَ الْمُفلِحِينَ.

وَأَمَّا مَن كَانَت نِيَّتُهُ فِي طَلَبِ العِلمِ ذَرِيعَةً إِلَى التَّفَاخُرِ، وَجَمعِ حُطَامِ الدُّنيَا، وَتَسوِيقِهِ لَدَى الحُكَّامِ وَالتُّجَارِ رَجَاءَ أَن يَقضِيَ مِنَ الدُّنيَا وَطَرهَا، وَيَأكُلَ الدُّنيَا بِالدِّينِ، وَيَتَّخِذَ العِلمَ وَسِيلَةً إِلَى أَخذِ الأَموَالِ الْمُحَرَّمَةِ، وَيَلبِسَ الحَقَّ بِالبَاطِلِ، وَيُكثِرَ بِهِ الأَتبَاعَ، وَيَكتَسِبَ بِهِ ذَيعَ الصَّيتِ وَإِقبَالَ النَّاسِ إِلَيهِ، وَهوَ مَعَ ذَلِكَ يُضمِرُ فِي نَفسِهِ أَنَّهُ مَرضِيٌّ عِندَ اللهِ، فَهَذَا مِن الهَالَكِينَ، وَمِن السُّفَهَاءِ الْمَغرُورِينَ، وَمِن العُلَمَاءِ الفَجَرةِ، الذِينَ خَافَهُم النَبِيُّ عَلَى أُمَّتِهِ؛ لِقَولِهِ ﷺ: «**غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُنِي عَلَيْكُمْ**»؛ وَلِقَولِهِ ﷺ: «**إِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ**»؛ لِأَنَّ الدَّجَالَ غَايَتُهُ الإِضلَالُ، وهَذَا صَارَ عِلمُهُ سَبَباً لِإِضلَالِ العِبَادِ، وَحَثِّهِم عَلَى الذُّنُوبِ وَالْمَعَاصِي، وَلَا يُرَى أَثَرُ عِلمِهِ فِي أَخلَاقِهِ وَلَا عَمَلِهِ، يَقُولُ مَا لَا يَفعَلُ، وَلَا يَرتَدِعُ عَمَّا يُنهَى عَنهُ، فَعِلمُهُ حُجَّةٌ عَلَيهِ يَومَ تُبلَى السَّرائِرُ، وَيُحَصَّلُ مَا فِي الصُّدُورِ، وَيَكُونُ أَحَدَ الأَصنَافِ الثَّلَاثَةِ الذِينَ هُم أَوَّلُ مَن تُسَعَّرُ بِهِم نَارُ جَهَنَّمَ يَومَ القِيَامَةِ إِن لَم تُدرِكْهُ رَحمَةُ اللهِ تَعَالَى.

وَكَانَ أَبُو هُرَيرَةَ إِذَا حَدّثَ هَذَا الحَدِيثَ شَهِقَ شَهقَةً يُغشَى بِهَا عَلَيهِ ثُمَّ يَفِيقُ.

❁ واعلَم أَيُّهَا الْمِسكِينُ أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿يَعْلَمُ خَآئِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى ٱلصُّدُورُ ﴿١٩﴾﴾ [غَافر: ١٩] فَهوَ مُطَّلِعٌ عَلَى ضَمِيرِكَ، وَمُرَاقِبٌ

عَلَى ظَاهِرِكَ، ﴿لَا يَخۡفَىٰ عَلَيۡهِ شَيۡءٞ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ۝٥﴾ [آل عِمرَان: ٥]؛ فَتَأَدَّب مَعَ مَولَاكَ حَتَّى لَا يَرَاكَ حَيثُ نَهَاكَ، وَلَا يَفقِدَكَ حَيثُ أَمَرَكَ. وَعَلَيكَ تَطهِيرُ قَلبِكَ: وَهوَ الْمُضغَةُ التِّي إِذَا صَلَحت صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، فَإِصلَاحُهُ عَقِيدَةً وَتَصَوُّرًا وَخَشيَةً تَصلُحُ بِهِ الجَوَارِحُ؛ وَإِفسَادُهُ بِالشِّركِ وَالرِّيَاءِ وَالحَسَدِ تَفسُدُ بِهِ الجَوَارِحُ!

فَانوِ لِعِلمِكَ امتِثَالَ أَمرِ اللهِ تَعَالَى، وَحِفظَ شَرِيعَتِهِ، وَالذَبَّ عَن دِينِهِ، وَاتِّبَاعَ رَسُولِهِ، وَالالتِزَامَ بِجَادَّةِ السَّلَفِ الصَّالِحِ، وَالشُّكرَ عَلَى نِعمَةِ العَقلِ وَصِحَّةِ البَدَنِ.

قَالَ الشَّاعِرُ:

فَسَادٌ كَبِيرٌ عَالِمٌ مُتَهَتِّكُ وَأَكبَرُ مِنهُ جَاهِلٌ مُتَنَسِّكُ
هُمَا فِتنَةٌ لِلعَالَمِينَ عَظِيمَةٌ لِمَن بِهِمَا فِي دِينِهِ يَتَمَسَّكُ

إِيَّاكَ وَالكِبرَ وَهوَ: بَطرُ الحَقِّ وَغَمطُ النَّاسِ، وَتَطَاوُلُكَ عَلَى الدُّعَاةِ بِالقَلَمِ وَاللِّسَانِ كِبرِيَاءُ، وَتَرَفُّعَكَ عَمَّن دُونَكَ خُيَلَاءُ.

العِلمُ حَربٌ لِلفَتَى الْمُتَعَالِي كَالسَّيلِ حَربٌ لِلمَكَانِ العَالِي.

وأَرغِم نَفسَكَ بِالتَّوَاضُعِ عِندَ استِشرَافِهَا لِحُبِّ الظُّهُورِ وَالكِبرِيَاءِ.

وَازهَد مَا يَضُرُّ فِي آخِرَتِكَ فَهَذَا وَرَعٌ، وَاترُك مَا لَا يَنفَعُكَ فِي آخِرتِكَ فَهَذَا زُهدٌ.

قَالَ الشَّاعِرُ:

مَن طَلَبَ العِلمَ لِلمَعَادِ فَازَ بِفَضلٍ مِنَ الرَّشَادِ
فَيَا لَخُسرَانَ طَالِبِيهِ لِنَيلِ فَضلٍ مِنَ العِبَادِ

كُن طَالِباً شَدِيدَ البَأسِ فِي قَولِ الحَقِّ، وَاطلُبِ الجَاهَ لِلأَمرِ بِالْمَعرُوفِ وَالنَّهيِ عَنِ الْمُنكَرِ، وَقَطعِ لِسَانِ البَاطِلِ، وَكُن مِنَ ﴿ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَٰلَٰتِ ٱللَّهِ وَيَخۡشَوۡنَهُۥ وَلَا يَخۡشَوۡنَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهَۗ﴾ [الأحزَاب: ٣٩].

وَاصبِر عَلَى الطَّلَبِ؛ فَإِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، وَلَا تَنتَقِل مِن كِتَابٍ حَتَّى تُتقِنَهُ، وَلَا مِن فَنٍّ حَتَّى تُجِيدَهُ، وَلَا مِن شَيخٍ حَتَّى تَأخُذَ عِلمَهُ؛ فَإِنَّ مَن ثَبَتَ نَبَتَ، وَمَن لَم يَثبُت لَم يَنبُتْ.

اطلُبِ العِلمَ بِالتَّدَرُّجِ؛ لِأَنَّهُ مَن رَامَ العِلمَ جُملَةً ذَهَبَ عَنهُ جُملَةً، وَمَن كَبَّرَ اللُّقمَةَ غَصَّ، وَابْنِ طَلَبَكَ عَلَى الأُصُولِ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ؛ لِأَنَّ مَن فَاتَتهُ الأُصُولُ حُرِمَ الوُصُولَ، وَتَخَبَّطَ بِلَا ضَابِطٍ.



فَصلٌ: طَلَبُ العِلمِ العَينِيِّ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «طَلَبُ العِلمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسلِمٍ».

واعلَم أَنَّهُ فُرِضَ عَلَيكَ طَلَبُ العِلمِ العَينِيِّ، وَهوَ أَفضَلُ العُلُومِ؛ لِأَنَّهُ فَرضٌ، وَالفَرضُ أَفضَلُ الطَّاعَاتِ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى فِي الحَدِيثِ القُدسِيِّ: «وما تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ ممَّا افْتَرَضْتُ عَلَيهِ».

وَعَلَيهِ، يُفرَضُ عَلَيكَ طَلَبُ عِلمِ مَا يَقَعُ لَكَ عَيناً فِي أَيِّ حَالٍ كُنتَ، وَمَا دَامَ الإِيمَانُ، وَالإِخلَاصُ وَالتَوَكُّلُ وَالإِنَابَةُ وَالخَشيَةُ وَالرِّضَى عَلَيكَ فَرضَ عَينٍ؛ فَالعِلمُ الَّذِي يُتَوَسَّلُ بِهِ يَكُونُ فَرضَ عَينٍ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿فَٱعۡلَمۡ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ﴾ [مُحَمَّد: ١٩] فَبَدَأَ بِالعِلمِ قَبلَ العَمَلِ، وَكَذَلِكَ يَجِبُ عَلَيكَ تَعَلُّمُ مَا يُضَادُّ ذَلِكَ لِتَحتَرِزَ عَنِ الكُفرِ وَالشِّركِ، وَالشَكِّ.

وَمَا دَامَتِ الصَّلَاةُ عَلَيكَ فَرضَ عَينٍ؛ فَالعِلمُ الذِي تَتَوَسَّلُ بِهِ إِلَى إِقَامَتِهَا يَكُونُ فَرضاً؛ لِأَنَّ الوَسَائِلَ تَستَمِدُّ حُكمَهَا مِنَ الغَايَاتِ، وَمُقَدَّمَةٌ عَلَيهَا!

وَمِثلُ هَذَا يُقَالُ: فِي الزَّكَاةِ إِن كَانَ لَكَ مَالٌ وَفِي الصَّومِ، وَالحَجِّ إِن وَجَبَا عَلَيكَ، وَالبُيُوعِ إِن كُنتَ صَاحِبَ تِجَارَةٍ.

لَا يَخفَى عَلَيكَ بِأَنَّ العِلمَ النَّافِعَ مِن أَجَلِّ العِبَادَاتِ، إِذ؛ جَعَلَهُ اللهُ قَسِيماً لِلجِهَادِ، فَإِذَا مَنَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيكَ فَهماً فِي دِينِهِ فَاستَبشِر فَقَد أَرَادَ بِكَ خَيرًا؛ لَقَولِهِ ﷺ: «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ»؛ لِأَنَّهُ يَقُودُكَ إِلَى تَقْوَى اللهِ تَعَالَى. وَبِهِ أَظهَرَ اللهُ تَعَالَى فَضلَ آدَمَ عَلَيه السَّلامُ عَلَى المَلائِكَةِ.

قَالَ الشَّاعِرُ:

تَعَلَّم فَإِنَّ العِلمَ زَينٌ لِأَهلِهِ ... وَفَضلٌ وَعُنوَانٌ لِكُلِ الْمَحَامِدِ
وَكُن مُستَفِيدًا كُلَّ يَومٍ زِيَادَةً ... مِنَ العِلمِ وَاسبَح فِي بُحُورِ الفَوَائِدِ
تَفَقَّه فَإِنَّ الفِقهَ أَفضَلُ قَائِدٍ ... إِلَى البِرِّ وَالتَّقوَى وَأَعدَلُ قَاصِدِ
هُوَ العَلَمُ الهَادِي إِلَى سُنَنِ الهُدَى ... هُوَ الحِصنُ يُنجِي مِن جَمِيعِ الشَّدَائِدِ
فَإِنَّ فَقِيهاً وَاحِدًا مُتَوَرِّعاً ... أَشَدُّ عَلَى الشَّيطَانِ مِن أَلفِ عَابِدِ



الكِتَابُ الأَوَّلُ: الطَّهَارَةُ

❁ وَيَشتَمِلُ عَلَى سَبعَةَ عَشَرَ بَابًا:

وَالطَّهَارَةُ تُطَلَقُ عَلَى الطَّهَارَةِ القَلبِيَّةِ مِنَ الشِّركِ فِي عِبَادَةِ اللهِ وَالغِلِّ لِعِبَادِ اللهِ تَعَالَى وَهيَ الأَصلُ. وَتُطلَقُ أَيضًا عَلَى الطَّهَارَةِ الحِسِيَّةِ وَالْمَعنَوِيَّةِ.

أَحْكَامُ المَاءِ

وَقَدْ دَلَّ القُرآنُ الكَرِيمُ عَلَى أَنَّ اللهَ خَلَقَ الماءَ طَاْهِرًا مُطَهِّراً؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا ﴿٤٨﴾﴾ [الفُرقان: ٤٨] وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِۦ﴾ [الأنفَال: ١١] وَلِحَدِيْثِ أَبِيْ سَعِيْدٍ الخُدرِي قَالَ: قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَنتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاْعَة؟ - وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيْهَا الحِيْضُ، وَلُحُوْمُ الْكِلَابِ، وَالنَّتِنُ - فَقَالَ ﷺ: «الْمَاءُ طَهُوْرٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَهُوَ صَحِيْحٌ.

وَأَجْمَعُوْا عَلَى أَنَّهُ لَاْ يُخْرِجُهُ عَنْ هَذَيْنِ الْوَصْفَيْنِ الْمَذْكُوْرَيْنِ إِلَّاْ أَحَدُ ثَلَاْثَةٍ: مَاْ غَيَّرَ رِيْحَهُ، أَوْ لَوْنَهُ، أَوْ طَعْمَهُ بِنِجَاْسَةٍ، فَيَكُوْنُ نَجِساً لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُه.

وَلَاْ يُخْرِجُهُ عَنْ الْوَصْفِ الْثَّانِيْ: وَهْوَ التَّطْهِيرُ لِغَيْرِهِ إِلَّا مَا سَلَبَهُ عَن اسْمِ المَاْءِ المُطْلَقِ بِالإِضَافَةِ كَمَاءِ الشَّجَرِ، أَوْ زَوَالِ الاسْمِ كَالْعَصِيرِ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ الْمَشْرُوْعَ لِلْطَّهَارَةِ هُوَ الْمُطْلَقُ.

وَالْمَاْءُ الذِي تَغَيَّرَ بِطُولِ مُكْثِهِ فِيْ مَقَرِّهِ أَوْ بِمُرُورِهِ عَلَى الطَّاهِرَاتِ كَطِيْنِ الأَرْضِ وَتُرَابِهَا هُوَ طَهُوْرٌ.

وإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ أَحَدُ أَوْصَافِهِ الثَّلَاثَةِ وَلَا خَرَجَ عَن اسْمِهِ فَهُوَ طَاْهِرٌ مُطَهِّرٌ يَرْفَعُ الْحَدَثَ وَيُزِيلُ النَّجَاسَةَ، ولَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ مُتَحَرِّكٍ وَسَاْكِنٍ وَلَاْ مُسْتَعْمَلٍ وَغَيْرِهِ، فَلَا يُخْرِجُهُ الاسْتِعْمَالُ عَنِ الطُّهُورِيَّةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ﴾ [النِّسَاء: ٤٣]؛ لِأَنَّهَا نَكِرَةٌ فِيْ سِيَاقِ النَّفْيِ فَتَعُمُّ كُلَّ مَاءٍ إِلَّا مَا دَلَّ عَلَيهِ دَلِيْلٌ عَلَى إِخْرَاجِهِ، وَالمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ هُوَ مِمَّاْ تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى وَتَشْتَدُّ الضَّرُوْرَةُ إِلَى بَيَانِهِ، فَلَو كَانَ مَسْلُوبَ التَّطُّهُرِ بِهِ لَبَيَّنَهُ النَبِيُّ بَيَاناً شَافِياً.

تَطْهِيرُ المَاءِ النَّجَسِ:

يَطْهَرُ الْمَاءُ النَّجَسُ بِزَوَالِ تَغَيُّرِهِ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ بِمُعَالَجَتِهِ أَوْ بِزَوَالِ تَغَيُّرِهِ بِنَفْسِهِ، لِأَنَّ الحُكْمَ يَدُوْرُ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُوْدًا وَعَدَماً، وَلِأَنَّ المَاْءَ يُطَهِّرُ غَيْرَهُ فَكَوْنُهُ يُطَهِّرُ نَفْسَهُ مِنْ بَابِ أَوْلَىْ.

أَحْكَامُ النَّجَاسَاتِ:

الأَصْلُ فِي الأَشْيَاءِ الطَّهَارَةُ.

❁ **وَالنَّجَاسَاتُ التِّي صَحَّتْ عَنِ الشَّارِعِ هِيَ سَبعَةٌ:**

الأُولَى: غَائِطُ الإِنسَانِ مُطْلَقاً صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا. وَكَذَا رَوثُ مَا لَا يُؤكَلُ لَحْمُهُ.

والثَّانِيَةُ: بَولُ الإِنْسَانِ مُطْلَقًا؛ لِقَوْلِهِ ﷺ فِي حَدِيثِ المُعَذَّبَيْنَ فِي قَبْرِهِمَا: «**وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنْ بَوْلِهِ**». وَبَولُ مَا لَا يُؤكَلُ لَحمُهُ نَجَسٌ.

وَالثَّالِثَةُ: لُعَابُ الكَلبِ وَسُؤرُهُ، لِأَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ بِغَسْلِ الإِنَاءِ الذِي وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُوْلَاهُنَّ بِالْتُّرَابِ، وَإِرَاقَةِ مَا فِيهِ. وَالإِنَاءُ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ الحَدَثُ فَلَا يُغْسَلُ إِلَّا لِتَنَجُّسِهِ.

وَالرَّابِعَةُ: دَمُ الْحَيضِ، لِقَولِهِ ﷺ عِندَمَا سُئِلَ عَن دَمِ الْحَيضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ «تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرِضُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تُنْضِحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّي عَلَيهِ». وَيُلحَقُ بِهِ دَمُ النِّفَاسِ وَالاستِحَاضَةِ.

وَالخَامِسَةُ: الْدَّمُ الْمَسْفُوحُ وَأُلْحِقَ عَلَيهِ سَائِرُ الْدِّمَاءِ السَّائِلَةِ مِن أَيِّ مَخْرَجٍ خَرَجَتْ إِجْمَاعًا.

وَالسَّادِسُةُ: الْمَيتَةُ فِي غَيرِ الْمُسْلِمِ وَالْسَّمَكِ وَالجَرَادِ وَمَا لَا دَمَ لَهُ سَائِلٌ.

وَالْمَيتَةُ النَّجَسَةُ ضَربَانِ:

الأَوَّلُ: مَا كَانَ نَجسًا فِي حَالِ الحَيَاةِ كَالكَلبِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَمَا تَوَلَّدَ مِنهُمَا، فَهَذِهِ جُلُودُهَا وأَجْزَاؤُهَا كُلُّهَا نَجَسَةٌ.

وَالثَّانِي: مَا سِوَاهُمَا كَالْإِبِلِ، وَالْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ، شَعْرُهَا، وَصُوْفُهَا، وَعَظمُهَا، وَجِلْدُهَا بَعْدَ الدَّبْغِ طَاهِرٌ.

السَّابِعَةُ: الْمَذِيُّ وَالوَدِيُّ لِقَوْلِهِ ﷺ لِعَلِيٍّ: «**يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ**» وَقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «**أَمَّا الْوَدْيُ وَالْمَذْيُ فَاغْسِل ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأ وَضُوْءَكَ لِلْصَّلَاةِ**».

تَطْهِيرُ النَّجَسِ:

وَالْمَاءُ هُوَ الأَصْلُ فِي التَّطهِيرِ؛ لِوَصْفِ اللهِ إِيَّاهُ بِذَلِكَ ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا ﴿٤٨﴾﴾ [الفُرقان: ٤٨].

❁ النَّجَاسَاتُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ:

* **خَفِيفٌ**: مِثْلُ بَولِ الغُلَامِ الصَّغِيرِ الَّذِي لَم يَأكُلِ الطَّعَامَ فَيُنضَحُ المَاءُ عَلَى بَولِهِ؛ لِحَدِيثِ أُمِّ قَيسٍ «أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَم يَأكُل الطَّعَامَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَبَالَ عَلَى ثَوبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَنَضَحَهُ وَلَم يَغْسِلْهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ. وَفِي حَدِيْثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «**بَولُ الغُلَامِ الرَّضِيعِ يُنضَحُ، وَبَولُ الجَارِيَةِ يُغسَلُ**» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُوْ دَاوُدُ، وَابْنُ مَاجَهُ، وَأَحْمَدُ. وصَحَّحَهُ الشَّيخُ نَاصِرُ الدِّينِ فِي صَحِيحِ التِّرْمِذِيِّ..

* **وَثَقِيلٌ**: كَنَجَاسَةِ الكَلْبِ فَيُغْسَلُ سَبْعَ غَسَلَاتٍ إِحْدَاهُنَّ بِالْتُّرَابِ.

* **وَمُتَوَسِّطٌ**: وَهوَ سَائِرُ النَّجَاسَاتِ. وَيُغْسَلُ فِي مُمْكِنِ الغَسلِ حَتَّى لَا يَبقَى فِي الْمُتَنَجِّسِ عَينٌ ظَاهِرَةٌ، وَلَا لَونٌ، وَلَا طَعمٌ. وَلَا يُشْتَرَطُ العَدَدُ وَلَا التَّرْتِيبُ، وَلَا النِيَّةُ وَلَوْ غَسَلَهَا غَيْرُ العَاقِلِ طَهُرَ؛ لِأَنَّهَا مِنْ بَابِ التُّرُوْكِ الَّتِي القَصْدُ إِزَالَةُ ذَاتِهَا.

وَإِذَا تَنَجَّسَ أَسْفَلُ النَّعْلِ وَالحِذَاءِ فَتَطْهِيرُهَا مَسْحُهَا بِالأَرْضِ كَمَا صَحَّتْ بِهِ الأَحَادِيثُ. وَكَذَلِكَ ذَيْلُ ثَوْبِ الْمَرْأَةِ لِقَوْلِهِ ﷺ: «**يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ**» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ الشَّيخُ النَّاصِرُ فِي «صَحِيحِ التِّرْمِذِيِّ»؛ وَلِأَنَّ الْمَشَقَّةَ تَجْلِبُ الْتَّيْسِيْرَ.

وَإِذَا وَقَعَت النَّجَاسَةُ فِي مَا لَا يُمْكِنُ غَسْلُهُ كَالأَرْضِ وَالأَحْجَارِ فَتَطْهِيرُهَا بِالْصَبِّ عَلَيهَا لِحَدِيثِ الأَعْرَابِيِّ الذِي بَالَ فِي الْمَسْجِدِ.

وَإِذَا وَقَعَتْ نَجَاسَةٌ فِي بِئْرٍ فَتَطْهِيرُهَا بِالْنَّزْحِ مِنهَا حَتَّى لَا يَبقَى لِلْنَّجَاسَةِ أَثَرٌ. وَالاسْتِحَالَةُ مُطَهِّرَةٌ؛ لِعَدَمِ وُجُودِ الوَصْفِ الْمَحْكُومِ عَلَيهِ بِالْنِّجَاسَةِ. وَجِلدُ الْمَيتَةِ يَطْهُرُ بِالْدِّبَاغِ لِلْأَحَادِيْثِ الصَّرِيحَةِ الْصَّحِيحَةِ.

قَضَاءُ الْحَاجَةِ:

وَيُسْتَحَبُّ الاسْتِعَاذَةُ عِنْدَ دُخُولِ الخَلَاءِ؛ لِحَدِيْثِ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا دَخَلَ الخَلَاءَ قَالَ: «**اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ**». وَيُقَدِّمُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى عِنْدَ الدُّخُولِ، وَعِنْدَ الْخُرُوجِ يُقَدِّمُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَيَقُولُ:

غُفْرَانَكَ، الْحَمْدُ للهِ الذِي أَذْهَبَ عَنِّي الأَذَى وَعَافَانِي.

وَيَبْتَعِدُ عَنِ النَّاسِ، وَيَسْتَتِرُ عَنِ الأَنْظَارِ بِحَائِطٍ وَغَيرِهِ، وَلَا يَسْتَقْبِلُ القِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرُهَا، وَيَحْتَرِزُ مِن رَشَاشِ الْبَولِ أَنْ يُصِيبَ بَدَنَهُ أَوْ ثَوْبَهُ، وَلَا يَمَسُّ فَرْجَهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَقْضِي حَاجَتَهُ فِي طَرِيقِ النَّاسِ وَظِلِّهِمْ، أَوْ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ، وَلَا يُدْخِلُ فِي الْخَلَاءِ شَيْئًا فِيهِ ذِكْرُ اللهِ أَوْ فِيهِ قُرْآنٌ إِلَّا إِذَا خَافَ عَلَيهِ فَيُغَطِّيْهِ.

وَلَا يَتَكَلَّمُ عِندَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ إِلَّا لِحَاجَةٍ. وَيَجِبُ عَلَيْهِ الاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ، أَوْ الاسْتِجْمَارُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ مُنَقِّيَةٍ، أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهَا مِنَ الْوَرَقِ وَالْخِرَقِ وَنَحْوِهِمَا، مَا عَدَا رَجِيعَ الدَوَابِّ وَالْعِظَامِ وَالطَّعَامِ لِنَهْيِ النَّبِيِّ ﷺ عَن ذَلِكَ.

الآنِيَةُ وَأَحكَامُهَا:

الأَصْلُ فِي الآنِيَةِ الإِبَاحَةُ، فَيَجُوْزُ اتِّخَاْذُ وَاسْتِعْمَالُ كُلِّ إِنَاءٍ، إِلَّا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ فَلَا يَجُوْزُ ذَلِكَ لَا لِلذُّكُورِ وَلَا لِلْإِنَاثِ، لَا الْقَلِيلُ مِنْهُ وَلَا الْكَثِيرُ، مَا عَدَا الضَبَّةَ الْيَسِيرَةَ مِنَ الفِضَّةِ تُجْعَلُ فِي الإِنَاءِ وَنَحْوِهِ لِلْحَاجَةِ إِلَى إِصْلَاحِهِ.

وَآنِيَةُ الْكُفَّارِ التِّي يَسْتَعْمِلُوْنَهَا طَاهِرَةٌ مَا لَم يُعْلَمْ أَنَّهُمْ يَسْتَعْمِلُوْنَهَا فِي نَجَاسَةٍ، فَإِنْ عُلِمَتْ نَجَاسَتُهَا فَإِنَّهَا تُغْسَلُ وَتُسْتَعْمَلُ بَعدَ ذَلِكَ.

السِّوَاكُ:

الْسِّوَاكُ مُسْتَحَبٌّ فِي كُلِّ حَالٍ؛ لِأَنَّهُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلْرَبِّ، وَيَتَأَكَّدُ فِيْ سِتَّةِ أَوْقَاتٍ:

عِندَ الْوُضُوْءِ، وَالْصَّلَاةِ، وَالانْتِبَاهِ مِنَ النَّوْمِ، وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، وَدُخُولِ الْمَنْزِلِ، وَتَغَيُّرِ رَائِحَةِ الْفَمِ.

الْحَدَثُ الأَكبَرُ:

الْحَدَثُ قِسْمَانِ: الْأَكْبَرُ وَالأَصْغَرُ:

أَمَّا الأَكْبَرُ فَهوَ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ، وَفَرْضُهُ تَعْمِيمُ الْمَاءِ بِالْبَدَنِ مَعَ نِيَّةٍ. وَيَجِبُ لِأُمُوْرٍ خَمْسَةٍ:

خُرُوْجُ الْمَنِيِّ وَلَوْ احْتِلَاماً، وَالْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ وَلَوْ لَم يَحْصُل إِنْزَالٌ، وَخُرُوجُ دَمِ الْحَيضِ، وَخُرُوجُ دَمِ الْنِّفَاسِ، وَمَوْتُ الْمُسْلِمِ غَيرِ الْشَّهِيدِ فِي الْمَعرَكَةِ.

الاغْسَالُ الْمُسْتَحَبَّةُ أحَدَ عَشَرَ:

غُسْلُ مَنْ أَسْلَمَ سَوْاءً أَصَابَ قَبلَ إِسلَامِهِ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ أَمْ لَا.

وَيُسَنُّ الغُسْلُ لِصَلَاةِ الْجُمْعَةِ، وَلِمَنْ غَسَلَ مَيِّتاً، وَلِلْعِيدَينِ، وَلِلْوُقُوفِ بِعَرَفَةِ، وَلِدُخُولِ مَكَّةَ، وَلِلْإِحْرَامِ بِالْحَجِ أَوْ بِالْعُمْرَةِ، وَلِكُلِّ صَلَاةٍ

لِلْمُسْتَحَاضَةِ. وَمَن أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَوْ جُنَّ ثمَّ أَفَاقَ يُسْتَحَبُّ لَهُ الاغْتِسَالُ.

الْحَدَثُ الأَصْغَرُ:

وَأَمَّا الْحَدَثُ الأَصْغَرُ فهُوَ مَا يُوجِبُ الْوُضُوءَ، وَفُرُوضُهُ سِتَّةٌ:

الْنِيَّةُ بِالْوُضُوءِ وَمَحَلُّهَا الْقَلْبُ، وَغَسْلُ الْوَجْهِ بِكَامِلِهِ، وَغَسْلُ الْيَدَينِ مَعَ الْمِرْفَقَينِ، وَمَسْحُ الْرَّأسِ كُلِّهِ وَمِنهُ الأُذُنَانِ، وَغَسْلُ الْرِّجْلَينِ مَعَ الْكَعَبَينِ، وَالْتَّرْتِيبُ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ﴾ [المَائدة: ٦].

صِفَةُ الوُضُوءِ:

وَهِيَ: أَنْ يَنوِيَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُولَ: بِسْمِ اللهِ، ثُمَّ يَغْسِلُ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ ثُمَّ يَنْثُرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فِي ثَلَاثِ غَرَفَاتٍ، ثُمَّ يَغْسِلُ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، مِن مَنَابِتِ الْشَّعْرِ إِلَى الذِّقْنِ طُولًا، وَمِن وَتَدِ الأُذُنِ إِلَى وَتَدِ الأُخْرَى عَرْضًا، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيهِ مَعَ الْمِرْفَقَينِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِن رُؤوسِ الأَصَابِعِ إِلَى بِدَايَةِ الْعَضُدِ، ثُمَّ يَمْسَحُ كُلَّ رَأسِهِ وَأُذُنَيهِ بِمَاءٍ جَدِيدٍ، ثُمَّ يَغْسِلُ رِجْلَيهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مَعَ الْكَعَبَينِ.

سُنَنُ الْوُضُوءِ

❁ وهي اثْنَتَا عَشَرَةَ سُنَّةً:

الْتَّسْمِيَّةُ، وَغَسْلُ الْكَفَّينِ، وَالْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ قَبْلَ غَسْلِ الْوَجْهِ، وَالْمُبَالَغَةُ فِيهِمَا لِغَيرِ الْصَّائِمِ، وَتَخْلِيلُ الْلِّحْيَةِ الْكَثَّةِ، وَتَخْلِيلُ أَصَابِعِ الْيَدَينِ وَالْرِّجْلَينِ، وَمَسْحُ الْأُذُنَينِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا بِمَاءٍ جَدِيدٍ، وَتَقْدِيمُ الْيُمنَى عَلَى الْيُسْرَى، وَالْغَسْلَةُ الْثَّانِيَةُ وَالْثَّالِثَةُ، وَدَلْكُ الأَعْضَاءِ، وَالْسِّوَاكُ، وَالْدُّعَاءُ بَعْدَهُ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: **«مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ، فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ»** أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَزَادَ: **«اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ»**.

الْمَسْحُ عَلَى الخُفَّيْنِ وَالْجَوَارِبِ وَغَيرِهِمَا

وَالْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّينِ وَالْجَوَارِبِ وَمَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا جَائِزٌ؛ بِثَلَاثَةِ شَرَائِطَ: أَنْ يَبْتَدِئَ لُبْسَهُمَا بَعدَ وُضُوْءٍ كَامِلٍ، وَأَن يَكُونَا سَاتِرَينِ لِمَحَلِّ غَسلِ الْفَرْضِ مِنَ الْقَدَمَينِ، وَأَن يَكُونَا طَاهِرَتَينِ عَينًا.

وَيَمْسَحُ الْمُقِيمُ يوماً وَلَيلَةً، وَالْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهِنَّ، وَابْتِدَاءُ الْمُدَّةِ مِن حِينَ يُحْدِثُ بَعدَ لُبْسِ الْخُفَّينِ.

وَيَضَعُ أَصَابِعَ يَدَيْهِ مَبْلُوْلَتَينِ بِالْمَاءِ عَلَى أَصَابِعِ رِجْلَيهِ ثُمَّ يَجُرُّهُمَا إِلَى سَاقَيهِ، يَمْسَحُ الرِّجْلَ الْيُمْنَى بِالْيَدِ الْيُمْنَى، وَالرِّجْلَ الْيُسْرَى بِالْيَدِ الْيُسْرَى.

وَيَبْطُلُ الْمَسْحُ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: بِخَلْعِهِمَا، وَانْقِضَاءِ الْمُدَّةِ، وَبِالْحَدَثِ الأَكْبَرِ.

وَيَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ الثَّابِتَةِ وَخِمَارِ الْمَرْأَةِ وَنَحْوِهِمَا إِذَا حَصَلَ نَوْعٌ مِنَ الْمَشَقَّةِ لِنَزْعِهِمَا. لِحَدِيثِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ، فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخُفَّيْنِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَيَجُوْزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَبِيرَةِ وَنَحْوِهَا فِي الْحَدَثَيْنِ، وَلَيْسَ لِلْمَسْحِ عَلَيهَا وَقْتٌ مُحَدَّدٌ؛ لِأَنَّ مَسْحَهَا لِلضَّرُوْرَةِ فَيُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا.

نَوَاقِضُ الْوُضُوْءِ:

قَالَ تَعَالَى: ﴿أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ﴾ [النِّسَاء: ٤٣]

وَالَّذِي يَنْقُضُ الْوُضُوءَ: إِمَّا أَحْدَاثٌ تَنْقُضُ الْوُضُوءَ بِنَفْسِهَا وَإِمَّا مَظِنَّةٌ لِحُصُولِ الأَحْدَاثِ فَأُقِيمَتْ مَقَامَ الْحَدَثِ وَهِيَ:

الأُولَى: مَا خَرَجَ مِن السَّبِيْلَيْنِ: مِنَ الْبَوْلِ، وَالْغَائِطِ، وَالْمَنِيِّ، وَالْمَذي، وَالرِّيْحِ، وَدَمِ الِاسْتِحَاضَةِ، وَمَسُّ فَرْجِ الآدَمِيِّ بِبَاطِنِ الْكَفِّ مِن غَيْرِ حَائِلٍ، وَأَكْلُ لَحْمِ الإِبِلِ.

وَالثَّانِيَةُ: الْنَّوْمُ عَلَى غَيْرِ هَيْئَةِ الْمُتَمَكِّنِ، وَزَوَالُ الْعَقْلِ بِسُكْرٍ أَوْ مَرَضٍ كَالْجُنُوْنِ.

فَمَنْ تَيَقَّنَ الْطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِي انْتِقَاضِهَا فَهُوَ عَلَى طَهَارَةٍ؛ لِأَنَّ الْيَقِينَ لَا يَزُولُ بَالْشَّكِ. وَمَن تَيَقَّنَ الْحَدَثَ وَشَكَّ فِي الطَّهَارَةِ فَهُوَ مُحْدِثٌ؛ لِأَنَّ الأَصْلَ بَقَاءُ الْحَدَثِ.

مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْدِثِ

وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُحْدِثِ حَدَثاً أَصْغَرَ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ: الْصَّلَاةُ، وَالْطَّوَافُ، وَمَسُّ الْمُصْحَفِ وَحَمْلُهُ؛ لِقَولِهِ تعالى: ﴿لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: ٧٩] أي الْمُتَطَهِّرُونَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَغَيرِهَا؛ وَلِحَدِيثِ: «**لَا يَمَسُّ القُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ**» وَهْوَ مَذْهَبُ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ.

وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُحْدِثِ حَدَثاً أَكْبَرَ هَذِهِ الْثَّلَاثَةُ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ، وَالْلُّبْثُ فِي الْمَسْجِدِ، وَيَحْرُمُ عَلَى الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ هَذِهِ الْخَمْسَةُ وَالْصِّيَامُ، وَالْجِمَاعُ فِي الْفَرْجِ، وَالْطَّلَاقُ.

الْتَيَمُّمُ وَشُرُوطُهُ:

❁ وَشَرَائِطُ الْتَيَمُّمِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ:

الأَوَّلُ: فُقْدَانُ الْمَاءِ وَإِعْوَازُهُ بَعْدَ الْطَّلَبِ سَوَاءٌ فَقَدَهُ فِي الْحَضَرِ أَوْ فِي الْسَّفَرِ.

الْثَّانِي: تَعَذُّرُ اسْتِعْمَالِهِ لِمَرَضٍ أَوْ ضَرَرٍ، أَوْ حَاجَةٍ، فَلَوْ خَافَ اسْتِعْمَالَ الْمَاءِ لِمَرَضٍ، أَوْ لِتَأَخُرِ بُرْئِهِ، أَو لِبَرْدٍ وَلَم يَجِد مَا يُسَخِّنُهُ، أَوْ عَجَزَ عَنِ الْحَرَكَةِ وَلَم يَجِد مَن يُوَضِّئُهُ وَخَافَ خُرُوجَ الْوَقْتِ تَيَمَّمَ.

وَلَوْ احْتَاجَ مَا مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ الْقَلِيلِ لِشُرْبٍ أَوْ طَبْخٍ بِحَيْثُ يَخَافُ الْعَطَشَ عَلَى نَفْسِهِ إِنِ اسْتَعْمَلَهُ أَوْ عَطَشَ غَيْرِهِ مِن آدَمِيٍّ أَوْ بَهِيمَةٍ مُحْتَرَمَينِ تَيَمَّمَ.

الْثَّالِثُ: الْصَّعِيدُ الْطَّاهِرُ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النِّسَاء: ٤٣] يَعنِي تُرَابًا طَاهِرًا.

❁ **وَفَرَائِضُهُ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ**: الْنِيَّةُ، وَمَسحُ الْوَجهِ وَالْيَدَينِ إِلَى الْكُوعَينِ، وَالْتَّرْتِيبُ.

❁ **وَصِفَتُهُ**: أَن يَضرِبَ الْصَّعِيدَ بِيَدَيهِ مُفَرَّجَتَي الأَصَابِعِ، ثُمَّ يَمْسَحُ وَجهَهُ بِبَاطِنِ أَصَابِعِهِ، ثُمَّ يَمْسَحُ ظَاهِرَ كَفَّيهِ بِرَاحَتَيهِ بَادِئًا بِالْيَمِينِ.

وَلَوْ مَسَحَ بِضَربَتَينِ: إِحْدَاهُمَا يَمْسَحُ بِهَا وَجهَهُ. وَالْثَّانِيَةُ يَمْسَحُ بِهَا يَدَيهِ جَازَ.

وَيُسْتَبَاحُ بِهِ مَا يُسْتَبَاحُ بِالوُضُوءِ وَبِالْغُسْلِ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ؛ لِأَنَّ الْبَدَلَ لَهُ حُكْمُ الْمُبْدَلِ مِنْهُ.

❁ **وَالذِي يُبطِلُ الْتَيَمُّمَ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ**: الْحَدَثُ الْأَكْبَرُ وَالأَصْغَرُ، وَحُصُولُ الْمَاءِ إِنْ تَيَمَّمَ لِعَدَمِهِ، وَزَوَالُ الْعُذرِ الذِي مِنْ أَجْلِهِ تَيَمَّمَ.

وَلَوْ تَعَذَّرَ اِسْتِعْمَالُ الْمَاءِ وَالْصَّعِيْدِ صَلَّى عَلَى حَسَبِ حَالِهِ بِلَا وُضُوْءٍ وَلَا تَيَمُّمٍ؛ لِأَنَّ اللهَ لَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا.

وَلَوْ وَجَدَ مَاءً يَكْفِي بَعْضَ أَعْضَائِهِ اسْتَعْمَلَهُ فِيمَا يَكْفِيهِ ثُمَّ تَيَمَّمَ لِلْبَاقِي.

الدِّمَاءُ الْخَارِجَةُ مِن رَحِمِ الْمَرْأَةِ:

❁ **الدِّمَاءُ الْخَارِجَةُ مِنْ رَحِمِ الْمَرْأَةِ ثَلَاثَةٌ**:

إِنْ خَرِجَ فِي وَقْتِ الْصِّحَةِ فَهُوَ حَيْضٌ. وَإِنْ خَرَجَ فِي وَقْتِ الْعِلَّةِ فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ، وَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ الْوِلَادَةِ فَهُوَ نِفَاسٌ:

❁ **فَالْحَيْضُ**: هُوَ الدَّمُ الْخَارِجُ مِن قَعْرِ رَحِمِ الْمَرأَةِ عَلَى سَبِيْلِ الْصِحَّةِ مِنْ غَيرِ سَبَبِ الوِلَادَةِ. خَلَقَهُ اللهُ لِحِكْمَةِ غِذَاءِ الْوَلَدِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ؛ وَلِذَلِكَ لَا تَحِيضُ الْحَامِلُ. فَالْحَيضُ عِلَّةٌ تَدُورُ مَعَهَا الأَحْكَامُ وُجُودًا وَعَدَمًا.

الطُّهْرُ هُوَ: انْقِطَاعُ دَمِ الْحَيضِ، فَإِذَا انْقَطَعَ دَمُهَا انْتَهَتْ مُدَّةُ حَيْضِهَا، فَيَجِبُ عَلَيْهَا الاغْتِسَالُ، ثُمَّ تَقُومُ بِمَا مُنِعَتْ مِنهُ بِالْحَيضِ.

وَإِنْ رَأَتْ بَعْدَ الْطُّهْرِ كُدْرَةً أَوْ صُفْرَةً لَا يُعْتَدُّ بِهَا؛ لِقَوْلِ أُمِ عَطِيَّةَ رضي الله عنها: «كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالْصُّفْرَةَ شَيْئًا».

وَالحَائِضُ لَا تُصَلِّي، وَلَا تَصُومُ، وَلَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَلَا تَمْكُثُ فِي مَسْجِدٍ، لَكِنَّهَا إِنْ طَهُرَتْ تَقْضِي الصَّوْمَ، وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ إِجْمَاعًا.

وَيَحْرُمُ عَلَى زَوجِهَا وَطْؤُهَا فِي الفَرْجِ حَتَّى يَنْقَطِعَ حَيْضُهَا، وَيَجُوْزُ لَهُ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْهَا بِغَيرِ الْجِمَاعِ فِي الفَرْجِ. وَلَوْ جَامَعَهَا عَالِماً بِوُجُوْدِ الْحَيْضِ وَالْتَّحْرِيمِ فَعَلَيهِ الْتَّوْبَةُ لِأَنَّهُ ارْتَكَبَ كَبِيرَةً. وَعَلَيهِ أَيْضًا أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِيْنَارٍ إِنْ أَصَابَهَا فِي أَوَّلِ الْدَّمِ، أَوْ نِصْفَ دِيْنَارٍ إِنْ أَصَابَهَا فِي آخِرِ الدَّمِ؛ لِصِحَّةِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ.

وَلَوْ تَنَاوَلَتْ دَوَاءً لِمَنْعِ نُزُوْلِ الْحَيْضِ لِتَتَمَكَّنَ مِنْ صِيَامِ رَمَضَانَ أَوْ أَدَاءِ الْحَجِّ، فَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الأَدْوِيَةُ تَمْنَعُ نُزُوْلَ الْحَيْضِ فَتْرَةً وَلَا تَقْطَعُهُ فَلَا مَانِعَ. وَإِنْ كَانَتْ تَقْطَعُ الْحَيْضَ قَطعاً مُؤَبَّدًا فَهَذَا لَا يَجُوْزُ؛ لِأَنَّ هَذَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ قَطْعُ الْنَّسَلِ.

* **وَالِاسْتِحَاضَةُ**: هُوَ الدَّمُ الْخَارِجُ فِي غَيْرِ أَيَّامِ الْحَيضِ وَالْنِّفَاسِ؛ عَلَى سَبِيلِ النَّزِيْفِ مِن عِرْقٍ يُسَمَّى: الْعَاذِلُ.

* **وَالْمُسْتَحَاضَةُ لَهَا ثَلَاثُ حَالَاتٍ**:

الْحَالُ الأُولَى: أَنْ تَكُونَ مُعْتَادَةً: وَهِيَ الَّتِي لَهَا عِدَّةٌ مَعْرُوْفَةٌ قَبْلَ إِصَابَتِهَا بِالاسْتِحَاضَةِ كَخَمْسَةِ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةِ أَيَّامٍ مَثَلاً.

فَهَذِهِ تَتَحَيَّضُ قَدْرَ هَذِهِ الأَيَّامِ، وَتَدَعُ الْصَّلَاةَ وَالْصِّيَامَ، فَإِذَا انْتَهَتْ

عِدَّتُهَا اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ، وَاعْتَبَرَتْ الْبَاقِي دَمَ اسْتِحَاضَةٍ؛ لِأَنَّ الْنَبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِذَلِكَ أُمَّ حَبِيْبَةَ وَفَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِيْ حُبَيْشٍ.

الْحَالُ الْثَّانِيَّةُ: أَنْ تَكُونَ مُمَيِّزَةً: وَهِيَ الَّتِي لَم تَكُن لَهَا عِدَّةٌ مَعْرُوْفَةٌ قَبْلَ إِصَابَتِهَا بِالاسْتِحَاضَةِ، لَكِنْ دَمُهَا مُتَمَيِّزٌ، بَعْضُهُ يَحْمِلُ صِفَةَ الْحَيضِ؛ كَأَنْ يَكُونَ لَوْنُهُ أَسْوَدَ مُحْتَدِمًا لَذَّاعًا، أَوْ لَهُ رَائِحَةٌ مُنْتِنَةٌ.

وَبَعْضُهُ الآخَرُ لَا يَحْمِلُ صِفَةَ الْحَيضِ كَأَن يَكُونَ رَقِيقاً أَوْ أَحْمَرَ، فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يُعْتَبَرُ مَا يَحْمِلُ صِفَةَ الْحَيضِ حَيضًا، وَمَا لَا يَحْمِلُ صِفَةَ الحَيضِ يُعتَبرُ اسْتِحَاضَةً؛ لِأَمْرِ الْنَبِيِّ ﷺ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ بِذَلِكَ.

الْحَالُ الْثَّالِثَةُ: أَنْ تَكُونَ مُتَحَيِّرَةً: وَهِيَ الَّتِي لَم تَكُن لَهَا عَادَةٌ تَعْرِفُهَا وَلَا صَفَةٌ تُمَيِّزُ بِهَا الْحَيضَ عَن غَيرِهِ. فَهَذِهِ تَتَحَيَّضُ غَالِبَ الْحَيضِ سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ، وَتَتَحَفَّظُ، وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، لِقَولِهِ ﷺ لِحِمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ: «**فَتَحَيِّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ اغْتَسِلِي**».

وَالْمُسْتَحَاضَةُ لَهَا حُكْمُ الْطَّاهِرَةِ، لَا يَحْرُمُ عَلَيهَا شَيءٌ مِمَّا يَحْرُمُ بِالْحَيضِ.

* **الْنِّفَاسُ**: هُوَ دَمٌ يَخْرُجُ مِنَ الرَّحِمِ بِسَبَبِ الوِلَادَةِ، وَأَكْثَرُ مُدَّتِهِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا، فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ. قَالَ التِّرْمَذِيُّ: «أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ مِن أَصحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ وَمَن بَعْدَهُمْ عَلَى أَنَّ

النُّفَسَاءَ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَرْبَعِينَ يَوماً، إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبلَ ذَلِكَ، فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ - حِيْنَئِذٍ - وَتُصَلِّي» وَتُزَاوِلُ مَا مُنِعَتْ بِسَبَبِ النِّفَاسِ، وَحُكْمُهُ كَالْحَيضِ فِيمَا يَحْرُمُ وَفِيمَا يَحِلُ.

وَلَوْ أَسْقَطَتْ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً؛ لَمْ تَصِلْ إِلَى حَدِ نَفخِ الرُّوْحِ لَمْ يُعَدَّ مَا يَنْزِلُ بَعْدَهَا نِفَاسًا، وَلَيْسَتْ لَهَا أَحْكَامُ النُّفَسَاءِ.



الكِتَابُ الثَّانِي: الْصَّلَاةُ

۞ وَتَحتَهُ ثَلَاثُونَ بَابًا:

قَالَ تَعَالَى: ﴿فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخۡوَٰنُكُمۡ فِي ٱلدِّينِۗ﴾ [التوبَة: ١١].

وَهِيَ فِي اللُّغَةِ: الدُّعَاءُ، لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ﴾ [التوبَة: ١٠٣]؛ أيْ: أُدْعُ لَهُمْ.

وَفِي الشَّرْعِ: عِبَادَةٌ لِلَّهِ ذَاتُ أَقْوَالٍ وَأَفْعَالٍ مَخْصُوصَةٍ مُفْتَتَحَةٌ بِالْتَّكْبِيرِ مُخْتَتَمَةٌ بِالْتَّسْلِيمِ.

وأجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى فَرْضِيَّةِ الصَّلَاةِ إجْمَاعاً، وَهِي مِمَّا يُعرَفُ مِن الدِّينِ بِالضَّرُورةِ، فَمَن أَنكَرَ وُجُوبَهَا عَلَيهِ فهُو مُرتَدٌّ تَسرِي عَلَيهِ أَحكَامُ الرِدَّةِ، إِلَّا أَن يَكُونَ قَرِيبَ عَهدٍ بِالإِسلَامِ، وَمَن تَرَكَهَا تَكَاسُلًا مِن غَيرِ جَحدٍ لِوُجُوبِهَا كَفَرَ كُفْرًا أَصْغَرَ لَا يُخْرِجُهُ مِنَ الْمِلَّةِ لِحَدِيثِ عُبَادَةَ بْنَ الْصَّامِتِ.

ويُستَتَابُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِن تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ حَدًّا؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ أَعظَمُ مِنَ الزَّكَاةِ، فَإِن أَبدَى عُذرًا كَنِسيَانٍ قُبِلَ، وَمَن زَعَمَ أَنَّهُ بَلَغَ مَرتَبَةً أَسقَطَت عَنهُ الصَّلَاةَ قُتِلَ وُجُوبًا.

عَلَى الوَالِدِ أَن يُنشِأَ أولَادَهُ عَلَى حُبِّ الصَلَاةِ، وَالابتِعَادِ عَن مُخَالَطَةِ الْمُفسِدِينَ؛ لِقَولِهِ ﷺ: «**مُرُوا أَولَادَكُم الصَّلَاةَ وَهُم أَبنَاءُ سَبعِ سِنِينَ وَاضرِبُوهُم عَلَيهَا وَهُم أَبنَاءُ عَشرٍ**».

شُرُوطُ وُجُوبِ الصَّلَاةِ أَرْبَعَةٌ:

أَوَّلًا: أَنْ يَكُونَ مُسْلِماً، وَأَمَّا الكَافِرُ فَلَا تَجِبُ عَلَيهِ الْصَّلَاةُ وَلَا تَصِحُّ مِنْهُ.

ثَانِيًا: أَنْ يَكُونَ بَالِغاً، وَأَمَّا الْصَّغِيرُ فَلَا تَجِبُ عَلَيهِ الْصَّلَاةُ حَتَّى يَبْلُغَ لِقَولِ الْنَّبيِّ ﷺ: «**رُفِعَ القَلَمُ عَن ثلاثةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيقَ**» وَيَلْزَمُ وَلِيَّ الْصَّغِيرِ أَنْ يَأْمُرَهُ بِالْصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ.

وأَن يَضْرِبَ عَلَيهَا إِذَا تَهَاوَنَ وَقَد بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ.

وَيَحْصُلُ البُلوغُ بِإِنزَالِ المَنيِّ بِاحْتِلَامٍ، أَوْ غَيرِهِ، أَوْ بِنَبَاتِ شَعْرِ العَانةِ، أَوْ بِبُلُوغِ تَمَامِ خَمْسَ عَشْرةَ سَنَةً، وَتَزِيدُ الأُنْثَى بِحُصُولِ الْحَيضِ.

ثَالِثًا: أَنْ يَكُونَ عَاقِلاً: وَأَمَّا فَاقِدُ العَقلِ لِصِغَرٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ هَرَمٍ فَلَا تَجِبُ عَلَيهِ الصَّلَاةُ وَلَا تَصِحُّ مِنهُ؛ لِأَنَّهُ لَيسَ لَهُ عَقلٌ يَعقِلُ بِهِ الْعِبَادَةَ وَيَنوِي بِهَا، وَالْعِبَادَةُ لَا تَصِحُّ إِلَّا بِنِيَّةٍ.

رَابِعًا: أَنْ تَكُونَ طَاهِرَةً فَلَا تَجِبُ عَلَى حَائِضٍ أَوْ نُفَسَاءَ.

شُرُوطُ صِحَّةِ الْصَّلَاةِ

وَالْصَّلَاةُ الْمَفْرُوضَةُ خَمْسَةُ صَلوَاتٍ فِي الْيَومِ وَالْلَّيلَةِ، وَلَهَا شَرَائِطُ لَا تَصِحُّ إِلَّا بِهَا، وَمِنهَا:

أَوَلًا: دُخُولُ وَقْتِهَا: وَقَد أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ لِلْصَّلَوَاتِ الْخَمسِ أَوقَاتاً مَخْصُوصَةً مَحْدُودَةً وَلَا تَلْزَمُ وَلَا تَصِحُّ إِلَّا بِدُخُولِ وَقْتِهَا إِلَّا لِعُذرٍ، لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا﴾ [النِّسَاء: ١٠٣].

* **فَالْظُّهْرُ**: يَبْدَأُ أَوَّلُ وَقْتِهَا بِزَوَالِ الْشَّمْسِ وَهوَ الْدُّلُوكُ الْمَذكُورُ فِي قَولِهِ تَعَالَى: ﴿أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمۡسِ﴾ [الإسرَاء: ٧٨]، وَيَمْتَدُّ إِلَى أَنْ يَصِيرَ ظِلُّ الشَّيءِ مِثْلَهُ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «**وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَم يَحضُر العَصرُ**». وَيُسْتَحَبُّ تَعْجِيلُهَا فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ؛ إِلَّا فِي شِدَّةِ الْحَرِّ؛ لِقَولِهِ ﷺ: «**إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ؛ فَأَبْرِدُوا بِالْصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِن فَيحِ جَهَنَّمَ**».

* **وَالعَصْرُ**: أَوَّلُ وَقتِهَا فِي نِهَايَةِ وَقْتِ الْظُّهرِ وَهوَ أَن يَصِيرَ ظِلُّ كُلِّ شَيءٍ مِثلَهُ؛ وَيَمْتَدُّ إِلَى غُرُوبِ الْشَّمْسِ.

وَيُسَنُّ تَعْجِيلُهَا فِي أَوَّلِ الْوَقتِ، وَهِيَ الْصَّلَاةُ الْوُسْطَى الَّتِي أَشَادَ اللهُ بِفَضْلِهَا، لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلۡوُسۡطَىٰ﴾ [البَقَرَة: ٢٣٨].

* **وَالْمَغْرِبُ**: أَوَّلُ وَقْتِهَا مِن غُرُوبِ الْشَّمْسِ؛ إِلَى مَغِيبِ الْشَّفَقِ، وَيُعْرَفُ غُرُوبُهَا بِإِقْبَالِ ظُلمَةِ اللَّيلِ مِنَ الْمَشْرِقِ؛ لِقَولِهِ ﷺ: «**إِذَا أَقْبَلَ اللَّيلُ مِن هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِن هَا هُنَا؛ فَقَد أَفْطَرَ الصَّائِمُ**».

وَيُسَنُّ تَعْجِيلُهَا فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا، إِلّا لَيلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ لِلْحُجَاجِ؛ لِأَنَّ النَبِيَّ كَانَ يُصَلِّي الْمَغرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الْشَّمْسُ وَتَوَارَتْ بِالْحِجَابِ.

وَيُكْرَهُ تَسْمِيَتُهَا عِشَاءً.

* **وَالْعِشَاءُ**: مِن مَغِيبِ الْحُمْرَةِ إِلَى نِصفِ اللَّيلِ اِخْتِيَارًا، وَإِلَى الْفَجرِ الْصَّادِقِ اِضْطِرَارًا. وَتَأخِيرُهَا إِلَى نِصْفِ اللَّيلِ أَفْضَلُ إِن سَهُلَ ذَلِكَ. وَيُكْرَهُ النَّوْمُ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، وَالْحَدِيثُ بَعْدَهَا إِلَّا بِخَيرٍ وَتَسْمِيَتُهَا عَتَمَةً.

* **وَالْفَجْرُ**: أَوَّلُ وَقْتِهَا طُلُوعُ الْفَجْرِ الْثَّانِي، وَيَمْتَدُّ إِلَى طُلُوعِ الْشَّمْسِ. وَيُسْتَحَبُّ تَعْجِيلُهَا إِذَا تَحَقَّقَ طُلُوعُ الْفَجْرِ.

وَمَن صَلَّى رَكْعَةً قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ فَجَمِيعُ صَلَاتِهِ أَدَاءٌ؛ لِقَولِهِ ﷺ: «**مَن أَدْرَكَ رَكْعَةً مِن الصَّلَاةِ فَقَد أَدْرَكَ الصَّلَاةَ**». وَمَن جَهِلَ وَقْتَ صَلَاةٍ اِجْتَهَدَ. وَمَن نَسِيَهَا أَوْ نَامَ عَنهَا تَجِبُ عَلَيهِ الْمُبَادَرَةُ إِلَى قَضَائِهَا؛ لِقَولِهِ ﷺ: «**مَن نَسِيَ صَلاةً، فَلْيُصَلِّها إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ**»؛ وَلِأَنَّ الأَمْرِ الْمُطْلَقَ يَقْتَضِي الفَورِيَّةَ.

وَيُسَنُّ تَرْتِيبُهَا إِلَّا إِذَا ضَاقَ وَقْتُ الْحَاضِرَةِ، أَوْ خَافَ فَوتَ الْجُمْعَةِ وَالْجَمَاعَةِ. وَمَن عَلَيهِ قَضَاءُ صَلَوَاتٍ مُتَعَدِّدَاتٍ وَجَهِلَهَا أَبْرَأَ ذِمَّتَهُ وَاحْتَاطَ بِمَا يَعْلَمُ خُرُوجَهُ مِنَ الْتَّبِعَةِ.

وَالْسَنَنُ الْفَائِتَةُ يُسْتَحَبُّ قَضَاؤُهَا، إِلَّا السُّنَنَ الْمَشْرُوعَةَ لِأَسْبَابٍ، لِأَنَّهَا تَفُوتُ بِفَوَاتِ تِلكَ الأَسْبَابِ كَصَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ، وَالْكُسُوفَينِ، وَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ.

ثَانِيًا: الطَّهَارَةُ مِنَ الْحَدَثَينِ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ﴾ [المَائدة: ٦] وقوله ﷺ: «**لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُم - إِذَا أَحْدَثَ - حَتَّى يَتَوَضَّأَ**».

ثَالِثًا: الْوُقُوفُ عَلَى مَكَانٍ طَاهِرٍ لِأَمْرِهِ ﷺ بِصَبِّ دَلوٍ مِن مَاءٍ عَلَى بَولِ الأَعرَابِيِّ فِي الْمَسجِدِ؛ وَلِقَوْلِهِ ﷺ: «**إِذَا جَاءَ أَحَدكُم الْمَسْجِدَ فَلْيَقلِبْ نَعْلَيهِ وَلْيَنظُرْ فِيهِمَا فَإِن رَأَى خَبَثًا فَليَمْسَحْهُ بِالْأَرضِ ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا**». فَلَا تَصِحُّ صَلَاةٌ مَعَ وُجُودِ النَّجَاسَةِ فِي الْبُقعَةِ التِي يُصَلِّي عَلَيهَا.

وَمَن صَلَّى عَلَى نَجَسٍ لَم يَعلَمْهُ فَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ وَلَا إِعَادَةَ عَلَيهِ؛ لِخَلْعِ الْرَّسُولِ ﷺ نَعْلَيهِ فِي الصَّلَاةِ لِخَبَثٍ فِيهِمَا. وَمَن جَعَلَ نَجِسًا تَحْتَ رِجْلَيْهِ أَوْ حِذَاءَ صَدْرِهِ فِي الرُّكُوعِ وَالْسُّجُودِ فَلَا يَضُرُّ. وَلَوْ اشْتَبَهَ مَكَانٌ طَاهِرٌ وَنَجَسٌ اجْتَهَدَ بِالْعَلَامَاتِ. وَلَا تَصِحُّ صَلَاةٌ ذَاتُ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ عِندَ مَقْبَرَةٍ؛ لِسَدِّ الذَّرِيعَةِ عَن عِبَادَةِ الْمَقْبُورِ وَخَشْيَةِ تَعْظِيمِهِ. وَلَا يُصَلِّي فِي الْمَرَاحِيضِ الْمُعَدَّةِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ، وَلَا فِي الْحَمَّامِ، وَلَا فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ، وَلَا فِي مَكَانٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ.

رَابِعًا: سَترُ الْعَورَةِ بِلِبَاسٍ طَاهِرٍ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ قَدۡ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكُمۡ لِبَاسٗا يُوَٰرِي سَوۡءَٰتِكُمۡ وَرِيشٗاۖ﴾ [الأعرَاف: ٢٦] وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ﴾ [الأعرَاف: ٣١].

وَعَورَةُ الذَّكَرِ مِنَ الْسُرَّةِ إِلَى الْرُّكبَةِ، فَيَجِبُ عَلَيهِ سَترُ الفَخِذِ فِي الصَّلَاةِ وَعِندَ مُزَاوَلَةِ الأَلْعَابِ وَغَيرِهِمَا.

وَالْمَرْأَةُ كُلُّهَا عَورَةٌ؛ مَا عَدَا الوَجهَ وَالْكَفَّينِ. وَيَجِبُ سَترُ العَورَةِ مِن أَعلَاهَا وَجَوَانِبِهَا لَا مِن أَسفَلِهَا. وَمَن تَنَجَّسَ بَعضُ ثَوبِهِ وَجَهِلَ فَعَلَيهِ غَسلُ كُلِّهِ.

وَشَرطُ السَّاتِرِ: أَن يَكُونَ سَاتِرًا لِجَمِيعِ العَورَةِ. وأَن يَكُونَ ثَخِينًا لَا يَشِفُّ عَمَّا تَحْتَهُ، وَأَن يَكُونَ فَضْفَاضًا غَيرَ ضَيِّقٍ. فَسَترُ الْعَورَةِ إِبقَاءٌ عَلَى الأَخلَاقِ، وَكَشفُهَا مَكِيدَةٌ شَيطَانِيَّةٌ قَد وَقَعَ فِيهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ.

وَعَلَيهِ أَلَّا يَشْتَمِلَ الصَمَّاءَ، وَأَلَّا يَكُفَّ ثَوبَهُ أَوْ شَعرَهُ فِي الصَّلَاةِ لِنَهيِ النَّبِيِّ ﷺ عَن ذَلِكَ.

وَلَا يُسْبِلُ الرَّجُلُ: وَهوَ أَن يُرْخِيَ الإِزَارَ وَمَا مِثلَهُ حَتَّى يُجَاوِزَ الكَعبَينِ، وَلَا يُصَلِّي فِي ثَوبِ حَرِيرٍ، وَلَا فِي ثَوبِ شُهرَةٍ، وَلَا مَغصُوبٍ. وَقَد أَمَرَ اللهُ بِأَخذِ الزِّينَةِ فِي الصَّلَاةِ وَهوَ قَدرٌ زَائِدٌ عَلَى سَترِ العَورَةِ. وَالتَّعَمُّمُ مِنَ الزِّينَةِ.

خَامِسًا: اِسْتِقبَالُ القِبلَةِ: وَهِيَ الكَعْبَةُ الْمُشَرَّفَةُ. فَمَن كَانَ مُشَاهِداً لَهَا وَجَبَ عَلَيهِ اِسْتِقبَالُ عَينِ الْكَعْبَةِ بِجَمِيعِ بِدَنِهِ، وَإِن كَانَ بَعِيدًا عَنهَا فَإِنَّهُ يَسْتَقبِلُ الْجِهَةَ التِّي فِيهَا الكَعبَةُ بَعدَ التَّحَرِّي لِقَولِهِ ﷺ: «**مَا بَينَ الْمَشرِقِ وَالْمَغرِبِ قِبلَةٌ**».

وَيَسقُطُ بِالْعَجزِ كَالْمَربُوطِ وَالْمَرِيضِ وِالْمَصلُوبِ وَالهَارِبِ مِن سَيلٍ، أَوْ نَارٍ، أَوْ سَبُعٍ، أَوْ عَدُوٍ، فَيُصَلُّونَ حَسَبَ حَالِهِم. وَيَجُوزُ لِلْمُتَنَفِّلِ فِي السَّفَرِ رَاكِبًا كَانَ أَوْ مَاشِياً تَركُ اِسْتِقبَالِهَا. وَمَن تَحَيَّرَ وَصَلَّى وَانْكَشَفَ خَطَؤُهُ فَلَا يَقْضِي لِحَدِيثِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ.

وَيُسْتَدَلُ عَلَى الْقِبْلَةِ بِأَخْبَارِ ثِقَّةٍ، عَدلٍ، أَوْ وُجُودِ مَحَارِيبَ إِسْلَامِيَّةٍ؛ أَوْ بِالْنُّجُومِ، لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَبِٱلنَّجۡمِ هُمۡ يَهۡتَدُونَ﴾ [النّحل: ١٦].

أَرْكَانُ الصَّلَاةِ:

❁ **وَأَركَانُ الْصَّلَاةِ اثنَا عَشَرَ رُكنًا وَهِيَ:**

١- **النِّيَّةُ**: وَهِيَ الْعَزمُ عَلَى فِعلِ العِبَادَةِ تَقُرُّبًا إِلَى اللهِ تَعَالَى.

وَمَحَلُّهَا القَلبُ؛ مَقرُونَةً مَعَ تَكبِيرَةِ الإِحْرَامِ، وَالتَّلَفُظُ بِهَا بِدعَةٌ، إِذ لَم يَلفَظ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَا أَصحَابُهُ، وَالعِبَادَاتُ تَوقِيفِيَّةٌ، وَيَجُوزُ قَلبُ النِّيَّةِ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ، كَإِمَامٍ عَرَضَ لَهُ عَارِضٌ يُسَوِّغُ لَهُ الخُرُوجَ مِنَ الصَّلَاةِ ثُمَّ اسْتَنَابَ أَحَدَ الْمَأْمُومِينَ، فَقَدِ انْتَقَلَ مِنَ الائْتِمَامِ إِلَى الإِمَامَةِ.

٢- **القِيَامُ مَعَ القُدرَةِ فِي الفَرِيضَةِ**: وَمَن عَجَزَ عِنِ الْقِيَامِ قَعَدَ كَيفَ شَاءَ؛ لِقَولِهِ ﷺ لِعِمْرَانَ مَرْفُوْعاً: «**صَلِّ قَائِماً، فَإِن لَم تَسْتَطِع فَقَاعِدًا، فَإِن لَم تَسْتَطِع فَعَلَى جَنبٍ**». وَلَو صَلَّى خَلفَ إِمَامٍ رَاتِبٍ عَاجِزٍ عَنِ

القِيَامِ، فَإِنَّ مَن خَلفَهُ يُصَلُّونَ قِيَاماً وَهوَ آخِرُ فِعلُ النَّبِيِّ ﷺ وَالصَّحَابَةِ رضي الله عنهم. وَيَجُوزُ التَّنَفُّلُ قِيَاماً وَقُعُوداً.

٣- **تَكبِيرَةُ الإِحرَامِ**: وَصِيغَتُهَا: «اللهُ أَكبَرُ» لَا يُجزِئُ غَيرُهَا؛ إِذ لَم يَثبُت غَيرُهَا.

٤- قِرَاءَةُ الفَاتِحَةِ: وَقِرَاءَتُهَا فِي كُلِّ رَكعَةٍ رُكنٌ إِلَّا رَكعَةَ مَسبُوقٍ؛ لِقَولِهِ ﷺ: «**لَا صَلَاةَ لِمَن لَم يَقْرَأ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ**». وَيُسِرُّ البَسمَلَةَ فِي السِرِيَّةِ وَالْجَهرِيَّةِ، وَلَو جَهَرَ بِهَا أَحيَانًا لَا بَأسَ؛ لِحَدِيثِ الشَّيخَينِ «أَنَّ النَبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَفتَتِحُونَ الصَّلَاةَ بِالحَمدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ».

٥- **الرُّكُوعُ وَالطُّمأَنِينَةُ فِيهِ**: وَهوَ أَن يَنْحَنِيَ حَتَّى تَبلُغَ رَاحَتَاهُ رُكبَتَيهِ بِطُمَأنِينَةٍ.

٦- **الِاعْتِدَالُ وَالطُّمَأنِينَةُ فِيهِ**: وَهوَ العَودَةُ إِلَى الْقِيَامِ بِطُمَأنِينَةٍ. وَهوَ رُكنٌ طَوِيلٌ.

٧- **السُّجُودُ وَالطُّمَأنِينَةُ فِيهِ**: وَهوَ الهَوِيُّ لِوَضعِ الأَعضَاءِ السَّبعَةِ عَلَى الأَرضِ وَهِيَ: الجَبهَةُ، وَالأَنفُ، وَالْيَدَانِ، وَالرُّكبَتَانِ، وَأَطرَافُ القَدَمَينِ. وَالْمَرأَةُ مِثلُ الرَّجُلِ فِي السُّجُودِ. وَالسُّجُودُ أَعظَمُ أَركَانِ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّهُ أَقرَبُ مَا يَكُونُ العَبدُ مِن رَبِّهِ وَهوَ سَاجِدٌ

٨- **الجُلُوسُ بَينَ السَّجدَتَينِ وَالطُّمَأنِينَةُ فِيهِ**؛ لِقَولِ عَائِشَةَ رضي الله عنها:

«كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ السُّجُودِ لَم يَسْجُد حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِساً».

٩- **الجُلُوسُ الأَخِيرُ وَالْتَّشَهُّدُ فِيهِ.**

١٠- **وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِيهِ.**

١١- **وَالتَّسْلِيمَةُ الأُولَى.**

١٢- **وَتَرْتِيبُ الأَركَانِ عَلَى مَا ذَكَرنَاهُ.**

فَهَذِهِ الأَركَانُ لَو تَرَكَ مِنهَا رُكناً عَمْدًا كَالرُّكُوعِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَكَذَا إِذَا كَانَ الْمَتْرُوكُ تَكبِيرَةَ الإِحرَامِ، سَوَاءٌ تَرَكَهَا عَمْدًا أَوْ سَهْوًا؛ لِأَنَّهُ لَم يَدخُلهَا أَصْلاً.

وَمَن تَرَكَ التَّرتِيبَ سَهوًا بِأَن سَجَدَ قَبلَ رُكُوعِهِ فَعَلَيهِ أَن يَعُودَ لِيَأتِيَ بِمَا تَرَكَ وَمَا بَعدَهُ؛ لِأَنَّ مَا بَعدَ الْمَتْرُوكِ لَغوٌ، وَذَلِكَ إِذَا لَم يَبلُغ مِثْلَ الْمَتْرُوكِ، فَإِنْ بَلَغَ بِهِ فَقَد تَمَّت بِهِ الرَّكْعَةُ النَّاقِصَةُ، وَيَأتِي بِالبَاقِي. وَإِن عَلِمَ الرَّكْنَ الْمَتْرُوكَ بَعدَ السَّلَامِ، فَإِن كَانَ الْتَّشَهُّدَ الأَخِيرَ أَوْ السَّلَامَ؛ أَتَى بِهِ، وَسَجَدَ لِلْسَّهوِ وَسَلَّمَ، وَإِن كَانَ غَيرَهُمَا كَرُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ؛ فَإِنَّهُ يَأتِي بِرَكعَةٍ كَامِلَةٍ بَدَلَ الرَّكعَةِ التِّي تَرَكَهُ مِنهَا، وَيَسجُدُ لِلْسَّهوِ، مَا لَم يَطُلِ الفَصْلُ وَإِلَّا أَعَادَ الصَّلَاةَ كَامِلَةً.

وَمَن شَكَّ فِيْ عَدَدِ الرَّكَعَاْتِ أَخَذَ بِالأَقَلِّ؛ لِأَنَّ مَا شُكَّ فِيْ وُجُوْدِهِ فَالأَصْلُ عَدَمُهُ، ثُمَّ سَجَدَ لِلْسَّهوِ.

وَاجِبَاتُ الصَّلَاةِ:

وَاجِبَاتُ الصَّلَاةِ بَعدَ الدُّخُولِ فِيهَا شَيءٌ وَاحِدٌ وَهوَ التَّشَهُّدُ الأَوَّلُ.

وَمَن نَسِيَ التَّشَهُّدَ الأَوَّلَ وَنَهَضَ لَا يَعُودُ إِلَيهِ بَعدَ التَّلَبُّسِ بِالرُّكنِ، وإِن ذَكَرَهُ قَبلَ أَن يَستَتِمَّ قَائِمًا، فَإِنَّهُ يَجلِسُ وَيَتَشَهَّدُ، وَيُتِمُّ صَلَاتَهُ، وَعَلَيهِ سَجدَتَا السَّهوِ فِي الحَالَينِ.

وَإِن تَأَهَّبَ لِلقِيَامِ وذَكَرَ قَبلَ أَن يَنهَضَ فَإِنَّهُ يَستَقِرُّ وَلَيسَ عَلَيهِ السُّجُودُ.

سُنَنُ الصَّلَاةِ

وَمَا عَدَا الْمَذكُورَ سُنَنٌ لِعَدَمِ دَلِيلِ الوُجُوبِ وَهِيَ كَثِيرَةٌ مِنهَا:

رَفعُ اليَدَينِ فِي الْمَوَاضِعِ الأَربَعَةِ: عِندَ تَكبِيرَةِ الإِحرَامِ، وَعِندَ الرُّكُوعِ، وَالرَّفعِ مِنهُ، وَعِندَ القِيَامِ إِلَى الرَّكعَةِ الثَّالِثَةِ.

وَمِنَ السُّنَنِ: وَضعُ اليُمنَى عَلَى اليُسرَى عَلَى الصَّدرِ، وَالتَّوَجُّهُ بَعدَ التَّكبِيرَةِ، وَالِاسْتِعَاذَةُ، وَالجَهرُ فِي مَوضِعِهِ، وَالإِسْرَارُ فِي مَوضِعِهِ، وَالتَّأمِينُ لِلإِمَامِ وَالمَأمُومِ وَالْمُنفَرِدِ، وَقِرَاءَةُ سُورَةٍ أَوْ شَيءٍ مِنهَا بَعدَ الفَاتِحَةِ، وَتَكبِيرَاتُ التَّنَقُّلِ، وَقَولُ سَمِعَ اللهُ لِمَن حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الحَمدُ، وَالتَّسبِيحُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَوَضعُ اليَدَينِ

عَلَى الفَخِذَينِ فِي التَّشَهُّدَينِ يَبسُطُ اليُسرَى وَيَقبِضُ اليُمنَى مُشِيرًا بِالسَّبَّابَةِ اليُمنَى فِيهِمَا. وَالِافْتِرَاشُ فِي جَمِيعِ الْجَلَسَاتِ، وَالذِّكرُ بَينَ السَّجدَتَينِ، وَالتَّوَرُّكُ فِي الجَلسَةِ الأَخِيرَةِ، وَالِاكتَارُ مِنَ الدُّعَاءِ فِيهَا، وَالتَّسلِيمَةُ الثَّانِيَةُ، وَالِالتِفَاتُ يَمِينًا وَشِمَالًا فِي التَّسلِيمَتَينِ.

وَمَن تَرَكَ سُنَّةً فَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ، لَا يَعُودُ إِلَيهَا بَعدَ تَركِهَا وَلَا يَسجُدُ لِلسَّهوِ عَنهَا.

صِفَةُ الصَّلَاةِ

وَهِيَ مُشتَمِلَةٌ عَلَى الأَركَانِ وَالْوَاجِبَاتِ وَالسُّنَنِ وَفْقاً عَلَى صَلَاةِ النَّبِيِّ؛ لِقَولِهِ ﷺ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيتُمُونِي أُصَلِّي».

كَانَ رَسُولُ اللهِ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اِسْتَقبَلَ القِبلَةَ، وَرَفَعَ يَدَيهِ، وَقَالَ: «اللهُ أَكبَرُ».

ثُمَّ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ عَلى صَدرِهِ رَامِياً بِبَصَرِهِ نَحوَ الأَرضِ.

ثُمَّ اسْتَفتَحَ بِأَدعِيَّةٍ مُتَنَوِّعَةٍ، وَمَا كَانَ يُدَاوِمُ عَلَى اسْتِفتَاحٍ وَاحِدٍ، وَمِنهَا: «وَجَّهتُ وَجهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسلِمِينَ».

ثُمَّ يَقُولُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ، وَلَا يَجهَرُ بِهَا.

ثُمَّ يَقرَأُ فَاتِحَةَ الكِتَابِ فَإِذَا خَتَمَهَا قَالَ: «آمِينَ».

ثُمَّ يَقرَأُ بَعدَ الفَاتِحَةِ سُورَةً طَوِيلَةً تَارَةً، وَقَصِيرَةً أَحيَاناً، وَمُتَوَسِّطَةً طَوراً، وَكَانَ يُطِيلُ قِرَاءَةَ الفَجرِ أَكثَرَ مِن سَائِرِ الصَّلَوَاتِ، وَكَان يَجهَرُ بِالقِرَاءَةِ فِي الفَجرِ، وَالأُولَيَينِ مِنَ الْمَغرِبِ وَالعِشَاءِ، وَيُسِرُّ القِرَاءَةَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ، وَكَانَ يُطِيلُ الرَّكعَةَ الأُولَى مِن كُلِّ صَلَاةٍ عَلَى الثَّانِيَةِ، ثُمَّ سَكَتَ سَكتَةً لَطِيفَةً.

ثُمَّ يَرفَعُ يَدَيهِ كَمَا رَفَعَهُمَا فِي الِاستِفتَاحِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ، وَيَخِرُ رَاكِعًا، وَيَضَعُ كَفَّيهِ عَلَى رُكبَتَيهِ وَيُفَرِّجُ بَينَ الأَصَابِعِ، وَيُمَكِّنُهُمَا كَأَنَّهُ قَابِضٌ عَلَيهِمَا، وَيَبسُطُ ظَهرَهُ، وَيَجعَلُ رَأسَهُ قُبَالَهُ، لَا يَرفَعُهُ وَلا يُخفِضُهُ، وَيُجَافِي مِرفَقَيهِ عَن جَنبَيهِ، وَيَقُولُ: «سُبحَانَ رَبِّيَ العَظِيمِ وَبِحَمدِهِ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَيَطمَئِنُّ فِي رُكُوعِهِ. ثُمَّ يَرفَعُ صُلبَهُ قَائِلًا: «سَمِعَ اللهُ لِمَن حَمِدَهُ»، وَيَرفَعُ يَدَيهِ كَمَا يَرفَعُهُمَا عِندَ الرُّكُوعِ، فَإِذَا اعْتَدَلَ قَائِمًا قَالَ: «رَبَّنَا وَلَكَ الحَمدُ»، وَيَسْدُلُ يَدَيهِ، وَ يُطِيلُ هَذَا الِاعتِدَالَ، ثُمَّ يُكَبِّرُ، وَيَهوِي سَاجِدًا، وَلَا يَرفَعُ يَدَيهِ، فَيَسجُدُ عَلَى جَبهَتِهِ وَأَنفِهِ وَيَدَيهِ وَرُكبَتَيهِ وَأَطرَافِ قَدَمَيهِ، وَيَستَقبِلُ بِأَصَابِعِ يَدَيه وَرِجلَيهِ القِبلَةَ، وَيَعتَمِدُ عَلَى كَفَّيهِ، وَيَرفَعُ مِرفَقَيهِ، وَيُجَافِي عَضُدَيهِ عَن جَنبَيهِ، وَيَرفَعُ بَطنَهُ عَن فَخِذَيهِ، وَفَخِذَيهِ عَن سَاقَيهِ، وَيَقُولُ فِي سُجُودِهِ: «سُبحَانَ رَبِّيَ الأَعلَى وَبِحَمدِهِ».

ثُمَّ يَرفَعُ رَأسَهُ مُكَبِّرًا، ثُمَّ يَفرِشُ رِجلَهُ اليُسرَى، وَيَجلِسُ عَلَيهَا،

وَيَنصِبُ اليُمنَى وَيَستَقبِلُ بِأَصَابِعَهَا القِبلَةَ، وَيَضَعُ يَدَيهِ عَلَى فَخِذَيهِ، ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِر لِي، وَارْحَمنِي، وَاجبُرنِي، وَاهدِنِي، وَعَافِنِي وَارْزُقنِيْ». ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَسجُدُ السَّجدَةَ الثَّانِيَةَ كَالأُولَى. ثُمَّ يَرفَعُ رَأسَهُ مُكَبِّرًا، ثُمَّ يَستَوِي قَاعِدًا عَلَى رِجلِهِ اليُسْرَى مُعتَدِلًا، ثُمَّ يَنهَضُ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيهِ، مُعتَمِدًا عَلَى الأَرضِ، فَإِذَا اسْتَتَمَّ قَائِمًا؛ شَرَعَ فِي القِرَاءَةِ، وَيُصَلِّي الرَّكعَةَ الثَّانِيَّةَ كَالأُولَى.

ثُمَّ يَجلِسُ لِلْتَّشَهُّدِ الأَوَّلِ مُفتَرِشًا كَمَا يَجلِسُ بَينَ السَّجدَتَينِ، وَيَضَعُ كَفَّهُ اليُمنَى عَلَى فَخذِهِ اليُمنَى، وَكَفَّهُ اليُسرَى عَلَى فَخذِهِ اليُسرَى، وَيَبسُطُ اليُسرَى، وَيَقبِضُ اليُمنِى وَيُشِيرُ بِالسَّبَّابَةِ وَيَرمِي بِبَصَرِهِ إِلَيهَا وَيَقُولُ: «التَحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيكَ أَيُّهَا النَبِيُّ وَرَحمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَينَا، وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشهَدُ أَلَّا إِلَه إِلَّا اللهُ، وَأَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» ثُمَّ يَنهَضُ مُكَبِّرًا، فَيُصَلِّي الثَّالِثَةَ وَالرَّابِعَةَ، وَيُخَفِّفُهُمَا عَنِ الأُولَيَينِ، وَيَقرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ، ثُمَّ يَجلِسُ فِي تَشَهُّدِهِ الأَخِيرِ مُتَوَرِّكًا؛ يَنصِبُ رِجلَهُ اليُمنَى، وَيُخرِجُ رِجلَهُ اليُسرَى عَن يَمِينِهِ.

ثُمَّ يَتَشَهَّدُ تَشَهُّدَ الأَخِيرِ، وَهوَ مِثلُ التَّشَهُّدِ الأَوَّلِ، وَيزِيدُ عَلَيهِ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيتَ عَلَى آلِ إِبرَاهِيمَ؛ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ، وَبَارِك عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكتَ عَلَى آلِ إِبرَاهِيمَ؛ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ».

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِن عَذَابِ الْقَبرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتنَةِ الْمَحيَا وَالْمَمَاتِ» ثُمَّ يَختَارُ مِنَ الدُّعَاءِ مَا يَشَاءُ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَن يَمِينِهِ؛ فَيَقُولُ: «السَّلَامُ عَلَيكُم وَرَحمَةُ اللهِ»، وَعَن يَسَارِهِ كَذَلِكَ، يَبتَدِئُ السَّلَامَ مُتَوَجِّهًا إِلَى القِبلَةِ، وَيُنهِيهِ مَعَ تَمَامِ الِالتِفَاتِ.

فَإِذَا سَلَّمَ؛ قَالَ: «اسْتَغفِرُ اللهَ» ثَلَاثًا «اللَّهُمَّ أَنتَ السَّلَامُ وَمِنكَ السَّلَامُ تَبَارَكتَ يا ذَا الجَلَالِ وَالإِكرَامِ» ثُمَّ يَذكُرُ اللهَ بِمَا وَرَدَ.

الأُمُورِ الَّتِي تُخَالِفُ فِيهَا المَرأَةُ الرَّجُلَ فِي الصَّلَاةِ:

وَالْمَرأَةُ كَالرَّجُلِ فِي هَيئَةِ الصَّلَاةِ كَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ إِلَّا مَا اسْتُثنِيَ مِنهُ كَخَفضِ صَوتِهَا بِحَضرَةِ الرِّجَالِ الأَجَانِبِ، وَإِذَا نَابَهَا شَيءٌ فِي الصَّلَاةِ تُصفِقُ، وَجَمِيعُ بَدَنِهَا عَورَةٌ إِلَّا وَجهَهَا وَكَفَّيهَا.

مُبطِلَاتُ الصَّلَاةِ:

وَالذِي يُبطِلُ الصَّلَاةَ: الكَلَامُ العَمدُ الذي لَيسَ مِنهَا؛ لِقَولِ زَيدِ بْنِ أَرقَمَ: «أُمِرنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنِ الكَلَامِ»، وَالعَمَلُ الكَثِيرُ حَتَّى يَخرُجَ عَن هَيئَةِ الصَّلَاةِ، وَتَركُ شَرطٍ مِن شُرُوطِهَا كَالوَضُوءِ وَالطَّهَارَةِ وَسَترِ العَورَةِ. أَو تَركُ رُكنٍ مِن أَركَانِهَا عَمدًا.

مَا يُكرَهُ فِعلُهُ فِي الصَّلَاةِ:

وَيُكرَهُ مُرُورُ الْمَرأَةِ وَالكَلبِ وَالحِمَارِ أَمَامَ الْمُصَلِّي، وَالْعَبَثُ بِالْثَّوبِ أَوِ الْبَدَنِ، وَالِاختِصَارُ، وَرَفعُ البَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ، وَالِالتِفَاتُ لِغَيرِ حَاجَةٍ، وَالنَّظَرُ إِلَى مَا يُلهِي كَثَوبٍ أَو مَكَانٍ فِيهِ تَصوِيرٌ، وَالْسَّدلُ وَتَغطِيَةُ الفَمِ، وَالتَّثَاؤُبُ، وَالبُصَاقُ نَحوَ القِبلَةِ أَو عَنِ اليَمِينِ، وَكَفُّ الشَّعرِ وَالثَّوبِ، وَبَسطُ اليَدَينِ فِي السُّجُودِ، وَالصَّلَاةُ بِحَضرَةِ الطَّعَامِ، أَو وَهُوَ يُدَافِعُ الأَخبَثَينِ، وَالصَّلَاةُ بِلَا سُترَةٍ، وَفِي الحَمَامِ، وَالْمَزبَلَةِ، وَالْمَجزَرَةِ، وَالطَّرِيقِ الْمَسلُوكِ، وَالكَنِيسَةِ، وَعَطَنُ الإِبِلِ، وَالْمَقبَرَةِ.

الصَّلَوَاتُ الْمَسنُونَةُ:

الصَّلَاةُ خَيرُ العِبَادَاتِ فِي كُلِّ وَقتٍ مَا عَدَا أَوقَاتِ الكَرَاهَةِ، وَقَد وَرَدَ التَّرغِيبُ فِي أَوقَاتٍ مَخصُوصَةٍ وَهِيَ:

أَربَعٌ قَبلَ الظُّهرِ وَأَربَعٌ بَعدَهُ؛ لِحَدِيثِ أُمِّ حَبِيبَةَ رضي الله عنها قَالَت: سَمِعتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «**مَن صَلَّى أَربَعًا قَبلَ الظُّهرِ وَأَربَعًا بَعدَهَا لَم تَمَسَّهُ النَّارُ**».

وَرَكعَتَانِ قَبلَ الْمَغرِبِ؛ لِحَدِيثِ عَبدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «**صَلُّوا قَبلَ صَلَاةِ الْمَغرِبِ**. - قَالَ فِي الثَّالِثَةِ -: **لِمَن شَاءَ، كَرَاهِيَةَ أَن يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً**»، وَرَكعَتَانِ بَعدَ الْمَغرِبِ، وَرَكعَتَانِ بَعدَ العِشَاءِ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ.

وَرَكعَتَانِ قَبلَ الفَجرِ؛ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ ﵂ قَالَت: «لَم يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَيءٍ مِن النَّوَافِلِ أَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُدًا عَلَى رَكعَتَي الْفَجرِ».

وَيُخَفِّفُ فِيهِمَا وَيَقرَأُ فِي الرَّكعَةِ الأُولَى بَعدَ الفَاتِحَةِ ﴿قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ﴾ [الكافرون: ١] وَفِي الثَّانِيَةِ: ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ١] أَو يَقرَأُ فِي الأُولَى مِنهُمَا: ﴿قُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا﴾ [البَقَرَة: ١٣٦] وَيَقرَأُ فِي الرَّكعَةِ الثَّانِيَةِ: ﴿قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ تَعَالَوْاْ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا﴾ [آل عِمرَان: ٦٤] وَلَا يَترُكُهُمَا فِي حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ.

وَمِنَ النَّوَافِلِ الْمُؤَكَّدَاتِ رَكعَتَا الضُّحَى؛ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ ﵁، قَالَ: «أَوصَانِي خَلِيلِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِثَلَاثٍ: صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِن كُلِّ شَهرٍ، وَرَكعَتَي الضُّحَى، وَأَن أُوتِرَ قَبلَ أَن أَنَامَ».

وَيَبتَدِئُ وَقتُهَا مِن ارتِفَاعِ الشَّمسِ قَدرَ رُمحٍ إِلَى قُبَيلَ الزَّوَالِ، وَأَقَلُّهَا رَكعَتَانِ وَأَكثَرُهَا ثَمَانِ رَكعَاتٍ.

وَصَلَاةُ اللَّيلِ وَيَبتَدِئُ وَقتُهَا مِن بَعدِ صَلَاةِ العِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الفَجرِ الثَّانِي، وَأَفضَلُ أَوقَاتِهَا الثُّلُثُ الأَخِيرُ مِنَ اللَّيلِ، وَالأَفضَلُ أَن يُصَلِّيَهَا مَثنَى مَثنَى، مُفتَتِحًا بِرَكعَتَينِ خَفِيفَتَينِ، وَيُصَلِّي مَا يَشَاءُ مِنَ الرَّكَعَاتِ، وَأَفضَلُهَا ثَلَاثَ عَشرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ فِي آخِرِهَا، وَيَقنُتُ فِيهَا، وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ اهدِنِي فِيمَن هَدَيتَ، وَعَافِنِي فِيمَن عَافَيتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَن تَوَلَّيتَ، وَبَارِك لِي فِيمَا أَعطَيتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي

وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لا يَذِلُّ مَن وَالَيتَ، وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيتَ»، وَكَونُهَا فِي البَيتِ أَفضَلُ، وَمَن فَاتَهُ تَهَجُّدُهُ مِنَ اللَّيلِ اسْتُحِبَّ لَهُ قَضَاؤُهُ قَبلَ الظُّهرِ.

وَتَحِيَّةُ الْمَسجِدِ، وَهِيَ رَكعَتَانِ يُصَلِّيهِمَا قَبلَ الْجُلُوسِ فِي الْمَسجِدِ.

وَرَكعَتَانِ بَينَ كُلِّ أَذَانٍ وَإِقَامَةٍ؛ لِحَدِيثِ عَبدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «**بَينَ كُلِّ أَذَانٍ وَإِقَامَةٍ صَلَاةٌ**» ثُمَّ قَالَ: «**لِمَن شَاءَ**».

الأَوقَاتُ التِّي تَحرُمُ فِيهَا الصَّلَاةُ:

وَخَمسَةُ أَوقَاتٍ لَا يُصَلَّى فِيهَا إِلَّا صَلَاةً لَهَا سَبَبٌ: بَعدَ صَلَاةِ الصُّبحِ حَتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، وَعِندَ طُلُوعِهَا حَتَّى تَتَكَامَلَ وَتَرتَفِعَ قَدرَ رُمحٍ رَأيَ عَينٍ، وَإِذَا استوَت حَتَّى تَزُولَ، وَبَعدَ صَلَاةِ العَصرِ حَتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ، وَعِندَ الغُرُوبِ حَتَّى يَتَكَامَلَ غُرُوبُهَا.

صَلَاةُ الجَمَاعَةِ:

وَصَلَاةُ الْجَمَاعَةِ فَرضُ كِفَايَةٍ عَلَى الرِّجَالِ الْمُقِيمِينَ، وَتَنعَقِدُ بِاثنَينِ وَلَو كَانَ الثَّانِي صَبِيًّا. وَإِذَا كَثُرَ الْجَمعُ كَانَ الْثَّوَابُ أَكثَرَ. وَمَن أَدرَكَ جُزءً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَد أَدرَكَ الْجَمَاعَةَ. وَتَصِحُّ قُدوَةُ فَاضِلٍ بِمَفضُولٍ، وَمُفتَرِضٍ بِمُتَنَفِّلٍ، وَالعَكسُ. وَمَن صَحَّت صَلَاتُهُ صَحَّت إِمَامَتُهُ، وَلَا تَصِحُّ قُدوَةُ رَجُلٍ بِامرَأَةٍ وَلَا خُنثَى.

وَلَا تَصِحُّ إِمَامَةُ الأُمِيِّ، الذِي لَا يَحفَظُ سُورَةَ الفَاتِحَةِ، أَو يَحفَظُهَا، وَلَكِنَّهُ لَا يُحسِنُ قِرَاءَتَهَا. وَيَؤُمُّ الرَّجُلُ النِّسَاءَ مَعَ الرِّجَالِ وَكَذَا فِي انفِرَادِهِنَّ. وَلْيُخَفِّف مَعَ التَّقَيُّدِ بِالْسُنَّةِ؛ فَلَا يُطِيعُ الْمَأمُومِينَ بِمُخَالَفَةِ السُنَّةِ؛ لِأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ فِي غَيرِهِ. وَلَا يَؤُمُّ قَومًا لَهُ كَارِهُونَ كَرَاهِيَّةً شَرعيَّةً.

وَيَجِبُ عَلَى الْمُؤتَم مُتَابَعَةَ إِمَامِهِ، بِرُؤيَتِهِ أَو لِمَن خَلفَهُ أَو سَمَاعِ صَوتِهِ، أَو صَوتِ الْمُبَلِّغِ عَنهُ، وَيُكرَهُ مُسَابَقَةُ الإِمَامِ ومُقَارَنَتُهُ، وَيَجِبُ أَلَّا يَتَقَدَّمَ عَلَيهِ فِي الْمَوقِفِ، وَإِذَا كَانَ الْمَأمُومُ وَاحِدًا مِنَ الرِّجَالِ يَقِفُ عَن يَمِينِ الإِمَامِ بِحِذَائِهِ. وَيَقِفُونَ خَلفَ الإِمَامِ إِذَا كَانُوا اثْنَينِ فَأَكثَرَ. وَيُقَدَّمُ لِلإِمَامَةِ السُّلطَانُ فِي البَلَدِ، وَالإِمَامُ فِي مَسجِدِهِ، وَرَبُّ الْمَنزِلِ فِي مَنزِلِهِ، فَالأَقرَأُ، فَالأَعلَمُ، فَأَقدَمُهُم هِجرَةً، فَأَكبَرُهُم سِنًّا.

وَيُقَدَّمُ صُفُوفُ الرِّجَالِ، ثُمَّ الصِّبيَانُ، ثُمَّ النِّسَاءُ. وَالأَحَقُّ بِالصَّفِّ الأَوَّلِ أُولُو الأَحلَامِ، ثُمَّ الذِينَ يَلُونَهُم فِي ذَلِكَ. وَيَجِبُ عَلَى الجَمَاعَةِ أَن يُسَوُّوا صُفُوفَهُم، وَيَسُدُّوا خُلَلَهُم، وَأَن يُتِمُّوا الصَفَّ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ.

وَتَقُومُ إِمَامَةُ النِّسَاءِ وَسَطَ الصَفِّ لِفِعلِ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا. وَتَقِفُ الْمَرأَةُ الوَاحِدَةُ خَلفَ الرَّجُلِ. وَصَلَاةُ الْمَرأَةِ فِي بَيتِهَا خَيرٌ لَهَا مِن صَلَاتِهَا فِي الْمَسجِدِ.

وَإِذَا اقْتَدَى الْمُقِيمُ بِالْمُسَافِرِ أَوِ الْمُسَافِرُ بِالْمُقِيمِ أَتَمَّ.

وَمَن أَدرَكَ الإِمَامَ بِالرُّكُوعِ سَقَطَت عَنهُ الفَاتِحَةُ لِسُقُوطِ مَحَلِّهَا.

فَإِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ التَّسْلِيمَةَ الثَّانِيَةَ قَامَ الْمَسْبُوقُ لِيَأْتِيَ بِمَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ. وَمَا أَدرَكَ الْمَسبُوقُ مَعَ إِمَامِهِ فَهُوَ أَوَّلُ صَلَاتِهِ، وَمَا يَأتِي بِهِ بَعدَ سَلَامِ الإِمَامِ هُوَ آخِرُهَا.

وَإِذَا كَانَتِ الصَّلَاةُ جَهرِيَّةً وَجَبَ عَلَى الْمَأمُومِ قِرَآةُ الفَاتِحَةِ ثُمَّ يَسْتَمِعُ لِقِرَاءَةِ الإِمَامِ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقرَأَ وَإِمَامُهُ يَقرَأُ إِلَّا سُورَةَ الفَاتِحَةِ.

صَلَاةُ الْمُسَافِرِ:

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا۟ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ﴾ [النِّسَاء: ١٠١].

وَيَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ سَفَرًا مُبَاحًا قَصرُ الصَّلَاةِ الرُّبَاعِيَّةِ مِن أَربَعٍ إِلَى رَكْعَتَينِ وَلَو تَكَرَّرَ سَفَرُهُ، وَالْقَصرُ أَفضَلُ مِنَ الإِتمَامِ.

وَيَبدَأُ قَصرُهُ بِمُفَارَقَةِ بَلَدِهِ. وَالْسَّفَرُ هُو مَا اعْتُبِرَ سَفَرًا عُرفاً؛ إِذ لَم يَأتِ مِنَ الشَّارِعِ تَحدِيدُ مَسَافَتِهِ وَلَا تَحدِيدُ زَمَانِهِ، وَمَنْ شَكَّ فَهُوَ مُقِيْمٌ، وَمَن عَزَمَ عَلَى إِقَامَةٍ أَو استِيطَانٍ أَتَمَّ. وَلَهُ أَن يَجمَعَ بَينَ الظُّهرَينِ فِي وَقتِ أَيِّهِمَا شَاءَ، وَبَينَ الْعِشَاءَينِ فِي وَقتِ أَيِّهِمَا شَاءَ، وَعَلَيهِ أَن يَنوِيَ التَّأخِيرَ بِنِيَّةِ الْجَمعِ. وَمَن بَلَغَ بَلَدَهُ أَو اقْتَدَى بِمُقِيمٍ أَتَمَّ. وَمَن سَافَرَ بِطَائِرَةٍ فَمَرَّت بِهِ فَوقَ بَلدَتِهِ وَهُوَ يُصَلِّي قَصُرَ. وَيَجُوزُ الْجَمعُ فِي الْمَسَاجِدِ بِالْمَطَرِ وَالْبَردِ الشَّدِيدِ وَالثَّلجِ.

وَيُسَنُّ جَمعُ التَّقدِيمِ بَينَ الظُّهرِ وَالْعَصرِ بِعَرَفَةَ، وَجَمعُ التَّأخِيرِ بَينَ الْمَغرِبِ وَالْعِشَاءِ بِمُزدَلِفَةَ.

صَلَاةُ الْجُمعَةِ:

قَالَ تَعَالَى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾ [الجُمُعَة: ٩]

وَتَلزَمُ عَلَى كُلِّ مُسلِمٍ مُكَلَّفٍ حُرٍّ ذَكَرٍ مُقِيمٍ خَالٍ عَنِ الأَعذَارِ، وَمَن صَحَّ ظُهرُهُ صَحَّت جُمعَتُهُ. وَمَن لَزِمَت عَلَيهِ ثُمَّ تَرَكَهَا فَقَد ارْتَكَبَ جُرمًا عَظِيمًا.

❁ شُرُوطُ صِحَّةِ الْجُمعَةِ:

وَيُشتَرَطُ لِصِحَّتِهَا:

أَوَّلًا: دُخُولُ وَقتِ الظُّهرِ فَلَا تَصِحُّ قَبلَهُ وَلَا بَعدَهُ، فَإِن خَرَجَ وَقتُهَا وَهُم فِيهَا قَبلَ إِكمَالِ رَكعَةٍ يُصَلُّونَ ظُهرًا بِنَاءً، وَيُسِرُّ الْقِرَاءَةَ. وَإِن ضَاقَ عَلَيهِم قَبلَ الدُّخُولِ أَو شَكُّوا يُصَلُّونَ ظُهرًا؛ لِأَنَّ الْجُمعَةَ لَا تُقضَى.

ثَانِيًا: أَن يَكُونُوا مُستَوطِنِينَ فِي مِصرٍ أَو قَريَةٍ وَلَو تَبَاعَدَت أَطرَافُهَا كَمَقْدِيشَوْ. فَإِن لَزِمُوا الْبَادِيَةَ فَلَا جُمعَةَ عَلَيهِم وَلَا تَصِحُّ عَنهُم فِيهَا.

ثَالِثًا: حُضُورُ جَمَاعَةٍ مِن أَهلِ الْوُجُوبِ، وَاستِمَاعِهِم الْخُطبَتَينِ.

رَابِعًا: تَقدِيمُ خُطبَتَينِ عَلَى الصَّلَاةِ، وَمِن أَحكَامِهِمَا: حَمدُ اللهِ، وَالشَّهَادَتَانِ، وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَالوَصِيَّةُ بِتَقوَى اللهِ، وَقِرَاءَةُ

قُرآنٍ فِي إِحدَى الخُطبَتَينِ، وَتَكُونُ عَرَبِيَّةً بَلِيغَةً مَفهُومَةً، وَلا تَصِحُّ بِغَيرِ العَرَبِيَّةِ؛ لِدَلِيلِ التَّركِ. وَيَخطُبُ عَلَى الْمِنبَرِ قَائِمًا، وَيَجلِسُ عَلَيهِ حَتَّى يَفرُغَ الْمُؤَذِّنُ، وَيُسَلِّمُ عَلَى الْمَأمُومِينَ، وَيُقبِلُ عَلَيهِم، وَيَعتَمِدُ عَلَى عَصَا وَنَحوِهَا، وَيَرفَعُ صَوتَهُ، وَيَجلِسُ بَينَ الْخُطبَتَينِ، وَيُقَصِّرُهُمَا بِدُونِ إِخلَالٍ، وَيَدعُو لِلمُسلِمِينَ فِيهَا. وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الخُطبَتَينِ تُقَامُ الصَّلَاةُ مُبَاشَرَةً، وَيُبَادِرُ الإِمَامُ لِيَشرَعَ فِي الْصَّلَاةِ، وَهِيَ رَكعَتَانِ يَجهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ، يَقرَأُ فِي الأُولَى بَعدَ الفَاتِحَةِ سُورَةَ الْجُمعَةِ، وَفِي الثَّانِيَةِ الْمُنَافِقُونَ، أَو يَقرَأُ فِي الأُولَى الأَعلَى، وَفِي الثَّانِيَةِ الغَاشِيَةِ جَهرًا.

وَيُسَنُّ الاِغتِسَالُ لِحَاضِرِهَا، وَوَقتُهُ مِن الْفَجرِ الصَّادِقِ، وَتَقرِيبُهُ مِن ذَهَابِهِ أَفضَلُ، وَالتَّطَيُّبُ، وَلُبسُ أَحسَنِ الْمَلَابِسِ، وَالتَّبكِيرُ إِلَيهَا مَاشِيًا، وَقِرَاءَةُ سُورَةَ الْكَهفِ وَالاِشتِغَالُ فِي طَرِيقِهِ وَحُضُورِهِ بِالصَّلَاةِ النَّافِلَةِ، وَالذِّكرِ، وِقِرَاءَةِ القُرآنِ، وَالدُّعَاءِ، وَالصَّلَاةِ عَلَى الرَّسُولِ ﷺ حَتَّى يَخرُجَ الإِمَامُ. وَلَا يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ، وَيَصمُتُ وَقتَ الْخُطبَتَينِ، وَلَا يَعبَثُ حَالَ الْخُطبَةِ بِحَصَى وَغَيرِهِ، وَلَهُ أَن يَتَكَلَّمَ مَعَ الخَطِيبِ، وَيَحرُمُ عَلَى مَن تَلزَمُهُ الجُمعَةُ السَّفَرُ بَعدَ الزَّوَالِ، وَالتَّشَاغُلُ بِالْبَيعِ وَغَيرِهِ بَعدَ الشُّرُوعِ فِي الأَذَانِ الْثَّانِي. وَمَن دَخَلَ وَالإِمَامُ يَخطُبُ فَإِنَّهُ لَا يُسلِّمُ، بَل يُصَلِّي رَكْعَتَينِ خَفِيفَتَينِ، ثُمَّ يَستَمِعُ لِلخُطبَةِ. وَمَن أَدرَكَ رُكُوعَ الرَّكعَةَ الثَّانِيَةَ فَقَد أَدرَكَ الْجُمعَةَ، فَيُصَلِّي بَعدَ سَلَامِ الإِمَامِ رَكعَةً يَجهَرُ فِيهَا بِالقِرَاءَةِ.

وَمَن أَدرَكَهُ فِي الرَّكعةِ الثَّانِيَةِ بَعدَ الرُّكُوعِ فَاتَتهُ الْجُمعَةُ فَيُتِمُّ بَعدَ سَلَامِهِ ظُهرًا أَربَعًا، وَيَنوِي فِي اقْتِدَائِهِ جُمعَةً.

صَلَاةُ الخَوْفِ:

قَالَ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البَقَرَة: ٢٣٩]

❁ **تُشرَعُ صَلَاةُ الخَوْفِ فِي كُلِّ قِتَالٍ مُبَاحٍ، وَهِيَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنوَاعٍ:**

أَحَدُهَا: أَن يَكُونَ العَدُوُّ فِي غَيرِ جِهَةِ القِبلَةِ وَلَم يَأمَنُوا، فَيُفَرِّقُهُم الإِمَامُ فِرقَتَينِ: فِرْقَةً تَقِفُ فِي وَجهِ العَدُوِّ، وَفِرقَةً خَلفَهُ، فَيُصَلِّي بِالفِرقَةِ التِّي خَلفَهُ رَكعَةً، فَإِذَا قَامَ إِلَى الثَّانِيَةِ تُفَارِقُهُ وَتُتِمُّ لِنَفسِهَا، وَتَمضِي إِلَى وَجهِ العَدُوِّ، وَتَأتِي الطَّائِفَةُ الأُخرَى فَيُصَلِّي بِهَا رَكعَةً وَيَجلِسُ وَتُتِمُّ لِنَفسِهَا الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةِ وَيُسَلِّمُ بِهَا. وَلَهُ أَن يُصَلِّي بِكُلِّ فِرقَةٍ صَلَاةً كَامِلَةً، فَتَكُونُ الثَّانِيَةُ لَهُ نَافِلَةً وَلَهُم فَرِيْضَةً.

وَالثَّانِي: أَن يَكُونَ العَدُوُّ فِي جِهَةِ القِبلَةِ، يُشَاهِدُونَهُ فِي الصَّلَاةِ، وَفِي الْمُسلِمِينَ كَثرَةٌ، فَيَصُفُّهُم الإِمَامُ صَفَّيْنِ، وَيُحرِمُ بِهِم فَإِذَا سَجَدَ يَسجُدُ مَعَهُ الصَفُّ الأَوَّلِ، وَيَقِفُ الصَفُّ الثَّانِي يَحْرُسُهُم، فَإِذَا قَامَ يَقُومُ مَعَهُ الصَفُّ الأَوَّلُ، ثُمَّ يَسجُدُ الصَفُّ الْمُؤَخَّرُ وَيَلحَقُهُم، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ الصَفُّ الْمُؤَخَّرُ وَيَتَأَخَّرُ الصَفُّ الْمُقَدَّمُ، ثُمَّ يُصَلِّي بِهِم الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ فَإِذَا سَجَدَ يَسجُدُ مَعَهُ الصَفُّ الْمُقَدَّم الذِي كَانَ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى هُوَ الْمُؤَخَّرُ، فَإِذَا جَلَسَ لِلْتَشَهُّدِ يَسجُدُ الصَّفُ الْمُؤَخَّرُ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِم جَمِيعًا.

وَالثَّالِثُ: أَن يَكُونَ فِي شِدَّةِ الخَوفِ، وَالقَصفِ، وَالْتِحَامِ الْحَربِ، فَيُصَلِّي كَيفَ أَمكَنَهُ رَاجِلاً أَو رَاكِبًا، مُستَقبِلَ القِبلَةِ وَغَيرَ مُستَقبَلٍ لَهَا.

فَعَلَيهِ أَن يَحمِلَ سِلَاحَهُ فِي صَلَاتِهِ إِذَا خَافَ، وَلَهُ وَضعُه عِندَ مُتَنَاوَلِ يَدِهِ، وَلَهُ تَركُ حَملِهِ لِعُذرٍ كَمرَضٍ وَمَطَرٍ. وَلَو تَلَطَّخَ سِلَاحُهُ بِالدَّمِ فَلَهُ إِمْسَاكُهُ إِنِ احْتَاجَ.

صَلَاةُ العِيدَينِ:

قال تعالى: ﴿وَلِتُكۡمِلُواْ ٱلۡعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ﴾ [البَقَرَة: ١٨٥].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ﴾ [الكَوثَر: ٢].

وَصَلَاةُ الْعِيدَينِ فَرْضُ كِفَايَةٍ، فَإِنِ اتَّفَقَ أَهلُ بَلَدٍ عَلَى تَركِهَا بِدُونِ عُذرٍ قُوتِلُوا، وَوَقتُهَا مَا بَينَ أَن تَرتَفِعَ الشَّمسُ قَدرَ رُمحٍ إِلَى الزَّوَالِ. وَيُسَنُّ تَقدِيمُ صَلَاةِ الأَضْحَى وَتَأخِيرُ صَلَاةِ الْفِطرِ. وَيُسَنُّ أَن يَأكُلَ فِي الفِطرِ تَمَرَاتٍ وِترًا قَبلَ الصَّلَاةِ، وَأَن يُمسِكَ يَومَ النَّحرِ حَتَّى يُصَلِّي.

وَهِيَ: رَكعَتَانِ يُكَبِّرُ فِي الأُولَى سَبعًا سِوَى تَكبِيرَةِ الإِحرَامِ، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمسًا سِوَى تَكبِيرَةِ القِيَامِ.

يَقِفُ بَينَ كُلِّ تَكبِيرَتَينِ يُهَلِّلُ وَيُكَبِّرُ، وَيَرفَعُ يَدَيهِ مَعَ كُلِّ تَكبِيرَةٍ، ثُمَّ

يَتَعَوَّذُ وَيَقرَأُ فِي الأُولَى بَعدَ الفَاتِحَةِ سُورَةَ «ق» أَو «الأَعلَى» كَامِلَةً جَهرًا، وَفِي الثَّانِيَةِ «اقْتَرَبَت» أَو «الغَاشِيَةِ»، كَامِلَةً جَهرًا. وَلَو شَكَّ فِي عَدَدِ التَّكبِيرَاتِ أَخَذَ بِالأَقَلِّ، وَلَو نَسِيَهَا وَشَرَعَ فِي القِرَاءَةِ لَا يُكَبِّرُ لِفَوَاتِ مَحَلِّهِ. وَمَن أَدرَكَ الإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ رَكَعَ مَعَهُ وَلَا يُكَبِّرُ، وَمَن أَدرَكَهُ فِي الرَّكعَةِ الثَّانِيَةِ كَبَّرَ مَعَهُ خَمسًا، فَإِذَا قَامَ إِلَى الثَّانِيَةِ كَبَّرَ أَيضًا خَمسًا.

وَيَخْطُبُ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَيُعَلِّمُهُمْ فِي عِيدِ الفِطْرِ أَحْكَامَ صَدَقَةِ الفِطْرِ، وَفِي الأَضْحَى أَحْكَامَ الأُضْحِيَّةِ. وَإِقَامَتُهَا بِالصَّحْرَاءِ أَفْضَلُ إِلَّا لِعُذْرٍ.

وَيُكَبِّرُ تَكبِيرًا مُرسَلًا مِن غُرُوبِ الشَّمسِ لَيلَتَي العَيدِ فِي الأَسوَاقِ وَالْمَسَاجِدِ وَالطُّرُقِ إِلَى أَنْ يَدخُلَ الإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ، وَفِي الأَضْحَى يُكَبِّرُ تَكبِيرًا مُقَيَّدًا خَلَفَ الصَّلَوَاتِ الْمَفرُوضَاتِ مِن صُبحِ يَومِ عَرَفَةَ إِلَى العَصرِ مِن آخِرِ أَيَّامِ التَّشرِيقِ. وَيُكَبِّرُ الحَاجُ مِن ظُهرِ يَومِ النَّحرِ. وَصِيغَتُهَا: اللهُ أَكبَرُ، اللهُ أَكبَرُ، اللهُ أَكبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكبَرُ، اللهُ أَكبَرُ، وَلِلهِ الْحَمدُ.

وَلَا يُشرَعُ لَهَا الأَذَانُ وَلَا الإِقَامَةُ، وَيَقُولُ: الصَّلَاةَ جَامِعَةً قِيَاسًا عَلَى الاستِسقَاءِ.

وَلَا يُكرَهُ التَّنَفُلُ قَبلَهَا لِغَيرِ الإِمَامِ. وَيُسَنُّ التَّبكِيرُ لَهَا لِغَيرِ الإِمَامِ، وَالذَّهَابُ فِي طَرِيقٍ وَالعَودَةُ فِي طَرِيقٍ آخَرَ، وَالاغتِسَالُ، وَالتَّطَيُّبُ

وَالتَّجَمُّلُ، وَالْمَشيُ إِلَيهَا إِن لَم يَضعُف، وَيَحضُرُهَا الرِّجَالُ وَالصِّبيَانُ وَالنِّسَاءُ وَلَا يَتَطَيَّبنَ، وَلَا يَلبَسنَ مَا يُشْهِرُهُنَّ مِنَ الثِّيَابِ.

صَلَاةُ الكُسُوفِ وَالخُسُوفِ:

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمِنْ ءَايَـٰتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوا۟ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُوا۟ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُنَّ﴾ [فُصِّلَت: ٣٧] أَي: اسجُدُوا عِندَ كُسُوفِهِمَا.

وَصَلَاةُ الكُسُوفَينِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ فِي أَوْقَاتِ الكَرَاهَةِ وَغَيرِهَا، وَتُسَنُّ لَهَا جَمَاعَةٌ وَلَيسَت بِشَرطٍ، بَل يُصَلِّيهَا الْمُسَافِرُ وَالْمُقِيمُ وَالْمُنفَرِدُ إِذَا لَم يَجِد جَمَاعَةً، وَوَقْتُهَا مِن ابْتِدَاءِ الكُسُوفِ إِلَى التَّجَلِّي أَوْ الغُرُوبِ، فَإِن فَاتَت لَم تُقضَ لِفَوَاتِ مَحَلِّهَا.

* **وَكَيفِيَّتُهَا**: أَن يُصَلِّي رَكْعَتَينِ بِنِيَّةِ الكُسُوفِ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قِيَامَانِ يُطِيلُ فِيهِمَا القِرَاءَةَ وَيَجْهَرُ، وَرُكُوعَانِ وَسُجُودَانِ يُطِيلُ فِيهِمَا التَّسبِيحَ.

وَيَخطُبُ بَعدَهَا، وَيَحُثُّ فِيهَا عَلَى التَّوبَةِ مِنَ الْمَعَاصِي، وَفِعلَ الْخَيرِ، وَيُحَذِّرُهُم الغَفلَةَ وَالِاغتِرَارَ، وَأَنَّهُما لَيسَتَا ظَاهِرَةً طَبِيعِيَّةً فَقَط، بَل هُمَا آيَتَانِ مِن آيَاتِ اللهِ يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ.

وَلَو عَلِمَ أَهْلُ الِاخْتِصَاصِ وَكَانَتِ الشَّمْسُ أَوِ القَمَرُ تَحتَ غَمَامٍ لَا يُصَلَّى.

وَلَوِ اجْتَمَعَ عِيدٌ وَكُسُوفٌ وَخِيفَ فَوتُ العِيدِ قُدِّمَت. أَوْ اجْتَمَعَ جَنَازَةٌ وَكُسُوفٌ أَوْ عِيدٌ قُدِّمَتِ الجِنَازَةُ لِلأَمرِ بِتَعجِيلِهَا. وَلَو شَرَعَ فِي صَلَاةِ الكُسُوفِ قَبلَ دُخُولِ وَقتِ الفَرِيضَةِ ثُمَّ ضَاقَ وَقتُ الفَرِيضَةِ وَجَبَ عَلَيهِ التَّخفِيفُ.

وَيُستَحَبُّ الدُّعَاءُ وَالتَضَرُّعُ لِمَا سِوَى الكُسُوفَينِ مِنَ الآيَاتِ.

صَلَاةُ الِاستِسقَاءِ

وَالِاستِسقَاءُ أَنوَاعٌ: تَارَةً يُسْتَسقَى بِالدُّعَاءِ فِي خُطبَةِ الجُمْعَةِ، وَطَورًا بِالدُّعَاءِ خَلفَ الصَّلَوَاتِ، وَفِي الخَلَوَاتِ فُرَادَى، وَأَحيَانًا بِالصَّلَاةِ جَمَاعَةً، وَيُسَنُّ أَن يَستَسقِيَ الكِبَارُ وَأَهلُ الصَّلَاحِ الأَحيَاءُ لِلمُسلِمِينَ. وَلَو أَجْدَبَ بَلَدٌ مِن بُلدَانِ الْمُسلِمِينَ يُستَحَبُ أَن يَستَسقِي لَهُم أَهلُ البُلدَانِ الأُخرَى.

وَصَلَاةُ الِاستِسقَاءِ مَسنُونَةٌ؛ فَيَأمُرُهُم الإِمَامُ بِالتَّوبَةِ، وَالْصَّدَقَةِ، وَالْخُرُوجِ مِنَ الْمَظَالِمِ، وَمُصَالَحَةِ الأَعدَاءِ، وَصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، ثُمَّ يَخْرُجُ بِهِم إِلَى الصَّحْرَاءِ فِي ثِيَابٍ بَذلَةٍ، وَاسْتِكَانَةٍ، وَتَخَشُّعٍ، وَتَذَلُّلٍ، وَلَا يَتَأَخَّرُ أَحَدٌ مِنَ الْمُسلِمِينَ يَستَطِيعُ الْخُرُوجَ، فَيَخرُجُ الصِّبيَانُ، وَالنِّسَاءُ، وَالشُّيُوخُ، وَيُمنَعُ الكُفَّارُ حُضُورَ مُستَسقَى الْمُسلِمِينَ، وَيُنَادَى لَهَا: الصَّلَاةَ جَامِعَةً، وَيُصَلِّي بِهِم رَكْعَتَينِ كَصَلَاةِ الْعِيدَينِ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ، وَالتَّكبِيرَاتِ، وَالْجَهرِ بِالقِرَاءَةِ،

وَفِي كَونِهَا تُصَلَّى فِي الصَّحرَاءِ.

ثُمَّ يَخطُبُ بَعدَ الْصَّلَاةِ، وَيُحَوِّلُ رِدَاءَهُ تَفَاؤُلًا بِتَغَيُّرِ الأَحوَالِ إِلَى الأَحسَنِ، وَيُكثِرُ مِنَ الِاستِغفَارِ، وَالدُّعَاءِ، وَيَتَوَجَّهُ إِلَى القِبلَةِ، وَيَرْفَعُ يَدَيهِ فِي الدُّعَاءِ جَاعِلاً ظَهْرَ يَدَيهِ نَحْوَ السَّمَاءِ، وَيَدعُو وَيَقُولُ: «**اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا، هَنِيئًا مَرِيئًا، مَرِيعًا غَدَقًا، مُجلِّلاً عامًّا، طَبَقًا سَحًّا دَائِمًا، اللَّهُمَّ اسْقِنَا الغَيثَ، وَلَا تَجعَلنَا مِنَ القَانِطِينَ، اللَّهُمَّ إِنَّ بِالعِبَادِ وَالبِلَادِ وَالبَهَائِمِ وَالخَلقِ مِنَ اللَّأوَاءِ وَالجَهْدِ وَالضَّنْكِ مَا لَا نَشْكُو إِلَّا إِلَيكَ، اللَّهُمَّ أَنبِت لَنَا الزَّرْعَ، وَأَدِرَّ لَنَا الضَّرعَ، وَاسْقِنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ، وَأَنْبِت لَنَا مِنْ بَرَكَاتِ الأَرْضِ، اللَّهُمَّ ارْفَع عَنَّا الجَهْدَ وَالجُوْعَ والعُرْيَ، وَاكْشِف عَنَّا مِن البِلَاءِ مَا لَا يَكْشِفُهُ غَيرُكَ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَغفِرُكَ إِنَّكَ كُنتَ غَفَّارًا؛ فَأَرْسِلِ السَّماءَ عَلَينَا مِدرَارًا**».

وَيُصَلُّونَ فِي أَيِّ وَقْتٍ شَاءُوا مِنْ لَيلٍ أَوْ نَهَارٍ، وَيُصَلُّونَ ثَانِيًا وَثَالِثًا لَو لَم يُمْطَرُوْا، وَإِن تَأَهَّبُوا لِلخُرُوجِ فُسُقُوا قَبلَ الخُرُوجِ يُصَلُّونَ شُكرًا للهِ تَعَالَى.

وَيُسَنُّ البُرُوزُ لِأَوَّلِ مَطَرٍ فِي السَّنَةِ، وَالتَكَشُّفُ لَهُ مَا عَدَا العَورَةَ لِيُصِيبَهُ، وَيَقُولُ: «**اللَّهُمَّ صَيِّبنَا صَيِّبًا نَافِعًا، مُطِرْنَا بِفَضلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ**» وَيَدعُو بِمَا شَاءَ، وَيُسَبِّحُ عِندَ الرَّعدِ وَالبَرقِ. وَلَا يَسُبُّ الرِّيحَ إِذَا عَصَفَت، بَل يَقُولُ: «**اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ خَيرَهَا، وَخَيرَ مَا**

فِيهَا، وخَيرَ ما أُرسِلَت بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهِا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُرسِلَت بِهِ».

وَمَن اعْتَقَدَ أَنَّ أَحَدًا دُونَ اللهِ هُوَ الْمُمطِرُ حَقِيقَةً كَفَرَ فَصَارَ مُرتَدًا. وَإِذَا زَادَتِ الأَمطَارُ وَخِيفَ مِنهَا الضَّرَرُ فَالسُّنَّةُ أَن يَقُولُوا: «اللَّهُمَّ حَوَالَينَا وَلَا عَلَينَا اللَّهُمَّ عَلَى الظِّرَابِ وَالآكَامِ وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ».

صَلَاةُ الجَنَازَةِ وَأَحكَامُهَا

ذِكرُ الْمَوتِ

وَيَنبَغِي لِلمُؤمِنِ أَن يُكثِرَ ذِكرَ الْمَوتِ وَقُربِهِ؛ لِلاستِعدَادِ لَهُ بِالإِيمَانِ وَالعَمَلِ الصَّالِحِ، وَتَجدِيدِ التَّوبَةِ وَالخُرُوجِ مِنَ الْمَظَالِمِ، وَوَصِيَّةِ أَهْلِهِ بِالصَّبرِ وَعَدَمِ النَّوْحِ عَلَيهِ.

عِيَادَةُ الْمَرِيضِ

تُسَنُّ عِيَادَةُ الْمَرِيضِ مَرَضاً حَبَسَهُ إِن كَانَ مُسلِماً، وَكَذَا غَيرُهُ لِغَرضِ عَرضِ الإِسلَامِ عَلَيهِ،

وَإِن كَانَ يَتَوَقَّفُ عَلَيهَا بِرٌّ كَعِيَادَةِ الوَالِدَينِ فَوَاجِبَةٌ، وَالاتِّصَالُ بِالهَاتِفِ وَنَحوِهِ يُغنِي عَنِ العِيَادَةِ إِذَا كَانَ بَعِيدًا. وَيُستَحَبُّ تَذكِيرُهُ بِالوَصِيَّةِ وَالتَّوبَةِ، وَيُسَنُّ التَّدَاوِي بِالْمُبَاحِ، وَيُكرَهُ أَن يَستَطِبَّ كَافِرًا

لِغَيرِ حَاجَةٍ، وَأَن يَتَمَنَّى الْمَوتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ إِلَّا خَوفاً مِن فِتنَةِ دِينِهِ. فَإِذَا احتُضِرَ لَقَّنَهُ الشَّهَادَةَ بِرِفقٍ، وَيُضجَعُ لِجَنبِهِ الأَيمَنِ نَحوَ القِبلَةِ إِن لَم يَتَعَذَّر لِضِيقِ الْمَكَانِ أَوْ عِلَّةٍ بِجَنبِهِ، فَإِذَا تَيَقَّنَ مَوتَهُ أَغمَضَ عَينَيهِ، وَشَدَّ لِحيَيْهِ لِدَرءِ التَّشوِيهِ، وَتُلَيَّنُ مَفَاصِلُهُ قَبلَ أَن يَبرُدَ، ويُستَرُ جَمِيعُ بَدَنِهِ إِلَّا رَأسَ الْمُحرِمِ الذَّكَرِ وَوَجهَهُ، وَيُوضَعُ فِي ثَلَّاجَةٍ إِذَا تَأَخَّرَ دَفنُهُ، وَيُبَادَرُ بِتَجهِيزِهِ، وَدَفنِهِ، وَتَنفِيذِ وَصِيَّتِهِ وَقَضَاءِ دَينِهِ، وَيَجُوزُ لِأَهلِهِ تَقبِيلَ وَجهِهِ.

غَسلُ الْمَيِّتِ

غَسْلُ الْمَيِّتِ غَيرِ الشَّهِيدِ فَرضٌ كِفَائِيٌ؛ لِأَمرِهِ ﷺ، وَالوَاجِبُ غَسلُ جَمِيعِ بَدَنِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً بَعدَ إِزَالَةِ النَّجَسِ.

وَيُقَدَّمُ فِي التَّغسِيلِ الوَصِيُّ، ثُمَّ الأَبُ، ثُمَّ الجَدُّ، ثُمَّ الابنُ إِذَا كَانُوا عَارِفِينَ بِأَحكَامِ الغُسلِ، وَهَذَا عِندَ الْمُشَاحَةِ، أَمَّا عِندَ عَدَمِهَا فَيَتَوَلَّى غَسلَهُ مَن يَغسِلُ عَامَّةَ الْمُسلِمِينَ، وَيَنبَغِي أَن يَكُونَ الغَاسِلُ أَمِيناً، فَإِن وُجِدَ مِنهُ مَا يَدُلُّ عَلَى حُسنِ الخَاتِمَةِ أَذَاعَ إِلَّا لِمَصلَحَةٍ، وَإِن وَجَد مِنهُ عَكْسَ ذَلِكَ يَحرُمُ ذِكرُهُ إِلَّا لِمُبتَدِعٍ وَأَمثَالِهِ مُجَاهِراً بِبِدعَتِهِ.

وَالرَّجُلُ يَغسِلُهُ الرِّجَالُ، وَالْمَرأَةُ تَغسِلُهَا النِّسَاءُ، وَلِكُلٍّ مِنَ الزَّوجَينِ تَغْسِيلُ الآخَرِ. فَلَو وَضَعَتِ الحَملَ قَبلَ غَسلِهِ لَهَا تَغسِيلُهُ؛ لِعُمُومِ الدَّلِيلِ؛ وَلِأَنَّ أَثَرَ النِّكَاحِ بَاقٍ بِدَلِيلِ التَّوَارُثِ. وَلِكُلٍّ مِن

الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ تَغسِيلُ الأَطفَالِ دُونَ السَّابِعَةِ. وَلَا يُكرَهُ غَسلُ الحَائِضِ وَالجُنُبِ الْمَيِّتَ؛ لَأَنَّهُمَا طَاهِرَانِ.

وَمَن تَعَذَّرَ غُسلُهُ يُمِّمَ كَأَنْ تَمُوتَ امرَأَةٌ بَينَ رِجَالٍ لَا يَجُوزُ لَهُم غَسلُهَا أَوَ العَكسُ، أَوْ عُدِمَ لَهُ مَاءٌ، أَو احتَرَقَ وَتَعَذَّر تَغسِيلُهُ، أَو أَصَابَهُ مَرَضٌ مُعدٍ.

وَلَا يَجُوزُ لِمُسلِمٍ تَغسِيلُ الكَافِرِ، وَلَا تَكفِينُهُ، وَلَا حَملُ جَنَازَتِهِ؛ لِأَنَّهُ حَيثُ نُهِيَت الصَّلَاةُ عَلَيهِ فَوَسَائِلُهَا مِن بَابِ أَولَى!

كَيفِيَّةُ الغُسلِ

يَضَعُهُ مُستَلقِياً عَلَى سَرِيرِ غَسلِهِ، ثُمَّ يَستُرُ عَورَتَهُ، ثُمَّ يُجَرِّدُهُ مِن ثِيَابِهِ بِرِفقٍ، وَيُوَارِيهِ فِي حُجرَةٍ وَنَحْوِهَا، ثُمَّ يَرفَعُ رَأسَهُ إِلَى قُربِ جُلُوسِهِ، ثُمَّ يُمَرِّرُ يَسَارَهُ عَلَى بَطنِهِ وَيعصِرُهُ؛ لِيَخرُجَ مَا فِي بَطنِهِ، ثُمَّ يَضجِعُهُ لِقَفَاهُ، ثُمَّ يُنَظِّفُ الْمَخرَجَينِ بِيَسَارِهِ مُقَفَّزَةً، وَيُنَجِّيهِ، ثُمَّ يُوَضِّئُهُ كَوُضُوءِ الصَّلَاةِ غَيرَ الْمَضْمَضَةِ وَالاسْتِنشَاقِ، فَيكتَفِي بِإمرَارِ أُصبُعِهِ مُقَفَّزَةً عَلَى أَسنَانِهِ لإِزَالَةِ مَا فِي مَنخَرَيهِ مِنَ الأَذَى، ثُمَّ يَغسِلُ رَأسَهُ وَلِحيَتَهُ بِمَاءٍ مَعَ رَغوَةِ السِّدرِ، أَوْ إِحدَى مَوَادِ التَّنظِيفِ، ثُمَّ يَغسِلُ شِقَّهُ الأَيمَنِ، ثُمَّ شِقَّهُ الأَيسَرِ، ثُمَّ يُكمِلُ غَسلَ بَاقِي الجَسَدِ مِن مَفرَقِ رَأسِهِ إِلَى قَدَمِهِ، فَهَذِهِ غُسلَةٌ، وَالْمُستَحَبُّ ثَلَاثُ غَسَلَاتٍ إِن حَصَلَ بِهَا الإِنقَاءُ. وَأَن يَجعَلَ فِي الغَسلَةِ الأَخِيرَةِ شَيئاً مِنْ كَافُورٍ إِن لَم يَكُن مُحرِماً، ثُمَّ يَنشِفُهُ، وَلَا يُقَلِّمُ لَهُ

ظُفرًا، وَلَا يَحلِقُ لَهُ عَانَةً وَشَارِبًا، وَلَا يَنتِفُ لَهُ إِبطًا، وَلَا يُختَنُ إِن كَانَ أَقلَفَ؛ لِعَدَمِ الوُرُودِ؛ وَلِأَنَّ أَجزَاءَ الْمَيِّتِ مُحتَرَمَةٌ.

وَيُضفَرُ شَعرُ الْمَرأَةِ، وَيُسدَلُ مِن وَرَائِهَا. وَلَا يُقرَّبُ الْمُحرِمُ طِيبًا، وَتُطَيَّبُ الْمُعتَدَّةُ.

وَمَن خَرَجَ مِنهُ نَجَسٌ بَعدَ غَسْلِهِ وَجَبَ إِزَالَتُهُ فَقَط.

تَكفِينُه:

وَتَكفِينُه فَرضُ كِفَايَةٍ، وَأَقَلُّهُ ثَوبٌ يَستُرُ جَمِيعَ البَدَنِ، وَيَجُوزُ تَكفِينُه مِن جِنسِ مَا كَانَ يَجُوزُ لَهُ لُبسُهُ فِي الدُّنيَا، وَيُشتَرَطُ كَونُهُ طَاهِرًا، سَاتِرًا لَا يَصِفُ البِشرَةَ، وَيُسَنُّ الأَبيَضَ، وَمُتَوَسِّطُ القِيمَةِ، وَمُؤَنَتُهُ مِن تَرِكَتِهِ، وَيَلزَمُ الزَّوجَ كَفَنُ امْرَأَتِهِ، وَلَا يَجُوزُ أَن يُكتَبَ عَلَيهِ شَيءٌ مِنَ القُرءَانِ.

وَالأَفضَلُ لِلرَّجُلِ ثَلَاثُ لَفَائِفَ، وَتُبسَطُ الأُولَى ثُمَّ الثَّانِيَةُ فَوقَهَا، ثُمَّ الثَّالِثَةُ فَوقَهَا، وَيُجعَلُ بَينَهَا حَنُوطٌ وَكَافُورٌ، ثُمَّ يُوضَعُ الْمَيِّتُ عَلَيهَا مُستَلقِيًا، وَيُجعَلُ قُطنٌ مُحَنَّطٌ بَينَ أَليَتَيهِ، وَمَنَافِذَ بَدَنِهِ، وَيُطَيَّبُ عَلَى أَعضَاءِ سُجُودِهِ، ثُمَّ يُلَفُّ عَلَيهِ اللَّفَائِفُ بِأَن يُثنِيَ الطَّرَفَ الأَعلَى مِنَ الجَانِبِ الأَيسَرِ عَلَى شِقِّهِ الأَيمَنِ، ثُمَّ طَرَفَهَا الأَيمَنَ عَلَى الشِّمَالِ، وَهَكَذَا، ثُمَّ تُعقَدُ ثَلَاثُ عُقَدٍ عِندَ الرَّأسِ وَالرِّجلَينِ وَالوَسَطِ.

وَتُكفَنُ الأُنثَى خَمسَةَ أَثوَابٍ: إِزَارٍ، وَخِمَارٍ، وَقَمِيصٍ، وَلَفَافَتَينِ.

الصَّلَاةُ عَلَيهِ

الصَّلَاةُ عَلَيهِ فَرضُ كِفَايَةٍ؛ إِلَّا الشَّهِيدَ فَلَا يُصَّلى عَلَيهِ. ويَسقُطُ فَرضُهَا بِوَاحِدٍ لَا بِوَاحِدَةٍ إِن كَانَ هُنَاكَ رِجَالٌ، وَيُشتَرَطُ شُرُوطُ غَيرِهَا مِنَ الصَّلَاةِ، وَإِسلَامُ الْمُصَلَّى عَلَيهِ، وَتَقَدُّمُ غَسلِهِ، وَأَلَّا يَتَقَدَّمَ عَلى الجَنَازَةِ الحَاضِرَةِ وَالقَبرِ، وَأَن يَكُونَ وَقتَ مَوتِهَا مُمَيِّزًا.

وَيَبدَأُ وَقتُهَا بَعدَ غَسلِهِ وَتَكفِينِهِ، أَو بُلُوغِ خَبَرِ وَفَاتِهِ إِن كَانَ غَائِبًا، وَلَو اختَلَطَ الْمُسلِمُونَ بِكُفَّارٍ وَجَبَ غَسلُ الجَمِيعِ وَالصَّلاةُ، وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ إِن كَانَ مُسلِماً!

* **وَلَهَا سَبعَةُ أَركَانٍ**: النِّيَّةُ، وَالقِيَامُ إِن قَدَرَ، وَالتَّكبِيرَاتُ الأَربَعُ، وَقِرَاءَةُ الفَاتِحَةِ، وَالصَّلَاةُ عَلَى النَبِيِّ ﷺ، وَالدُّعَاءُ لِلمَيِّتِ، وَالسَّلَامُ.

صِفَةُ الصَّلَاةِ عَلَيهِ:

يَقُومُ الإِمَامُ أَوِ الْمُنفَرِدُ عِندَ رَأسِ الرَّجُلِ، وَوَسَطَ الْمَرأَةِ، ثُمَّ يَنوِي سِرًّا، ثُمَّ يُكَبِّرُ لِلإِحرَامِ رَافِعًا يَدَيهِ، وَيَتَعَوَّذُ بَعدَ التَّكبِيرِ، ثُمَّ يَقرَأُ الفَاتِحَةَ سِرًّا وَلَو كَانَتْ بِلَيلٍ؛ إِلَّا أَن يَقصُدَ بِذَلِكَ تَعلِيمًا.

ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيُصَلِّي عَلَى النَبِيِّ ﷺ، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَدعُو لِلمَيِّتِ بِالأَدعِيَةِ الوَارِدَةِ عَنِ النَبِيِّ ﷺ وَمِنهَا: «**اللَهُمَّ اغْفِر لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وأُنثَانَا، اللَّهُمَّ مَن أَحيَيتَهُ مِنَّا فَأَحيِهِ عَلَى الإِسلَامِ، ومَن تَوفَّيتَه مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإِيمَانِ، اللَّهُمَّ لَا**

تَحرِمنَا أَجرَهُ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعدَهُ». «اللَّهُمَّ اغفرْ لَهُ وَارحَمهُ، وَعَافِهِ وَاعفُ عَنهُ، وأكْرِم نُزُلَهُ، ووسِّع مُدْخلَهُ، وَاغسلْهُ بِالْمَاءِ والثَّلجِ والبَردِ، ونقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كَمَا نقَّيتَ الثَّوبَ الأبيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبدِلهُ دَارًا خَيرًا مِن دَارِهِ، وَأَهلًا خَيرًا مِن أَهلِهِ، وَزَوجًا خَيرًا مِن زَوجِهِ، وأدخِلهُ الجنَّةَ ونجِّهِ منَ النَّارِ - أَو قَالَ -: وأَعِذْهُ مِن عَذَابِ القَبرِ».

وَإِن كَانَ الْمَيِّتُ صَغِيرًا زَادَ: «اللَّهُمَّ اجعَلهُ سَلَفًا لِوَالدَيهِ، وَفَرَطًا، وَأَجرًا» ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَدعُو بِمَا تَيَسَّرَ كَأَن يَقُولَ: «اللَّهُمَّ لَا تَحرِمنَا أَجرَهُ، وَلَا تَفتِنَّا بَعدَهُ» ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسلِيمَتَينِ عَن يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ.

وَالصَبِيُّ وَالسِّقطُ إِن ثَبَتَت حَيَاتُهُمَا فَكَالبَالِغِ فِي غَسلِهِمَا، وَتَكفِينِهِمَا، وَالصَّلَاةُ عَلَيهِمَا. وَتَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيهِ فِي الْمَسجِدِ. وَيُسَنُّ تَكثِيرُ الصُّفُوفِ.

حَملُ الجَنَازَةِ

وَيُسَنُّ الإِسرَاعُ بِالجَنَازَةِ وَدَفنِهَا، وَيَحرُمُ حَملُهَا عَلَى هَيئَةٍ مُزرِيَةٍ أَو يُخَافُ مِنهَا سُقُوطُهَا، وَلَا يَحمِلُهَا إِلَّا الرِّجَالُ وَإِن كَانَت أُنثَى. وَعَلَى الحَامِلِينَ السَّكِينَةُ وَعَدَمُ رَفعِ الصَّوتِ، لَا بِقِرَاءَةٍ وَلَا بِغَيرِهَا. وَيُكرَهُ اتِّبَاعُهَا بِنَارٍ، وَخُرُوجُ النِّسَاءِ مَعَهَا. وَيُكرَهُ لِلمُشَيِّعِ الجُلُوسُ حَتَّى تُوضَعُ الجَنَازَةُ عَلَى الأَرضِ. وَيَجُوزُ الدَّفنُ فِي اللَّيلِ. وَالدَّفنُ فِي مَقبَرَةِ الأَموَاتِ أَفضَلُ. وَيَحرُمُ نَقلُهُ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ، وَالنَّوحُ عَلَيهِ،

وَالجَزَعُ بِشِقِّ الجَيبِ وَلَطْمِ الخُدُودِ وَنَحوِهِ، وَالنَّدبُ بِتَعدِيدِ شَمَائِلِهِ.

دَفنُ المَيِّتِ وِكَيفِيَّتُهُ

وَيُسَنُّ أَن يُعَمَّقَ القَبرُ وَيُوسَعَ، وَاللَّحْدُ أَفضَلُ مِنَ الشِقِّ. وَأَقَلُّهُ حُفرَةٌ تَمنَعُ الرَّائِحَةَ وَالسَّبُعَ. وَيُسَلُّ مِن قِبَلِ رَأسِهِ بِرِفقٍ، وَيُوضَعُ فِي لَحدِهِ عَلَى شِقِّهِ الأَيمَنِ مُستَقبِلًا القِبلَةَ، وَلا يُوضَعُ تَحتَهُ وِسَادَةً، وَتُسَدُّ فَتحَةُ اللَّحدِ بِاللَّبِنِ وَالطِّينِ، وَيَقُولُ مُدخِلُهُ: «بِسمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ»، وَيَحثُو مَن يِلِيهِ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ مِن تُرَابِ القَبرِ، ثُمَّ يُهَالُ عَلَيهِ التُّرَابُ، وَيُرفَعُ القَبرُ عَنِ الأَرضِ قَدرَ شِبرٍ مُسَنَّماً، وَالتَّسطِيحُ أَولَى. وَلَا بَأسَ بِوَضعِ أَحجَارٍ أَو غَيرِهَا عَلَى أَطرَافِهِ لِبَيَانِ حُدُودِهِ وَمَعرِفَتِهِ، وَرَشِّ المَاءِ عَلَيهِ. وَيَحرُمُ البِنَاءُ عَلى القُبُورِ وَتَجصِيصُهَا وَالجُلُوسُ عَلَيهَا، كَمَا تُكرَهُ الكِتَابَةُ عَلَيهَا، إِلَّا بِقَدرِ الحَاجَةِ لِلإعلَامِ، وَدَفنُهُ فِي تَابُوتٍ إِلَّا فِي أَرضٍ رِخوَةٍ. وَيَحرُمُ إِسرَاجُ القُبُورِ، وَطَوَافُهَا، وَتَقبِيلُهَا، وَالاستِغَاثَةُ بِهَا، وَإِهَانَتُهَا بِالْمَشيِ عَلَيهَا أَو وَطؤُهَا بِالنِّعَالِ أَو الجُلُوسُ عَلَيهَا أَو نَبشُهَا لِغَيرِ ضَرُورَةٍ، ودَفنُ اثنَينِ فَأكثَرَ فِي قَبرٍ وَاحِدٍ، إِلَّا لِضَرُورَةٍ. وَيُستَحَبُّ عِندَ الفَرَاغِ مِن دَفنِهِ الدُّعَاءُ لَهُ بِالتَثبِيتِ لَا التَّلقِينُ. وَيَجُوزُ البُكَاءُ عَلَيهِ، وَيُسَنُّ زِيَارَةُ قُبُورِ المُسلِمِينَ وَلَا يُسَافِرُ لِذَلِكَ، وَيُسلِّمُ الزَّائِرُ وَيدعُو لِلمَيِّتِ. وَلَا يَجُوزُ دَفنُ مُسلِمٍ فِي مَقبَرَةِ الكُفَّارِ، وَلا كَافِرٍ فِي مَقبَرَةِ الْمُسلِمِينَ.

التَّعزِيَةُ

وَهِيَ تَسلِيَةُ الْمُصَابِ وَتَقوِيَتُهُ عَلَى تَحَمُّلِ مُصِيبَتِهِ، فَتُذكَرُ لَهُ فَضِيلَةُ الصَّبرِ وَالاحتِسَابِ، وَأَفضَلُ مَا يَقُولُ: «**إِنَّ للهِ ما أَخَذَ وَلَهُ ما أَعْطَى، وَكُلُّ شيءٍ عِنْدَهُ بأَجَلٍ مُسَمًّى**».

وَيُحَذِّرُهُ مِن الوِزرِ بِالجَزَعِ، وَيدعُو لِلمَيِّتِ، وَلِلمُصَابِ بِجَبرِ الْمُصِيبَةِ، وَيُشرَعُ بِمَا يُخَفِّفُ عَنهُ مِن مُصَابِهِ مِن تَهيِئَةِ طَعَامٍ لَهُ، وَلَا يَصنَعُ الْمُصَابُ طَعَاماً لِلنَّاسِ، وَلَا يَتَّخِذُونَ مَكَانًا لِلاجتِمَاعِ.



الكِتَابُ الثَّالِثُ: الزَّكَاةُ

❁ وَيشتَمِلُ عَلَى عِشرِينَ بَابًا:

الزَّكَاةُ شَرعًا هِيَ: التَّعَبُّدُ للهِ بِإخرَاجِ جُزءٍ وَاجِبٍ شَرعاً فِي مَالٍ مُعَيَّنٍ لِجِهَةٍ مَخصُوصَةٍ. وَهِيَ أَحَدُ أَركَانِ الإسلَامِ، وَقَد قَرَنَهَا اللهُ تَعَالَى بِالصَّلَاةِ، وَأَجمَعَ الْمُسلِمُونَ عَلَى فَرضِيَّتِهَا. وَعَلَى كُفرِ مَن جَحَدَ وُجُوبَهَا. وَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ السُّعَاةَ لِقَبضِهَا؛ وَلِإيصَالِهَا إِلَى مُستَحِقِّيهَا. وَفِيهَا إِحسَانٌ إِلَى الخَلقِ، وَعُبُودِيَّةٌ لِلرَبِّ، وَامتِحَانٌ لِلغَنِيِّ.

شُرُوطُ وُجُوبِهَا هِي:

أ- **الإِسلَامُ**: فَلَا تَجِبُ عَلَى الكَافِرِ، وَيُحَاسَبُ عَلَيهَا يَومَ القِيَامَةِ.

ب- **مِلكُ النِّصَابِ مِلكاً تَاماً**، وَمَن مَلَكَ دُونَ نِصَابٍ فَلَا شَيءَ عَلَيهِ. وَمَا كَانَ عُرضَةً لِلسُّقُوطِ فَلَا زَكَاةَ عَلَيهِ. وَدَينُ العَرْضِ وَالنَّقدِ إِن كَانَ عَلَى غَنِيٍّ بَاذِلٍ فَتَجِبُ فِيْهِ الزَّكَاةُ كُلَّ سَنَةٍ. وَإِن كَانَ عَلَى مُعسِرٍ أَو مُمَاطِلٍ فَيُزَكِّيهِ فِي سَنَةِ القَبضِ مَرَّةً وَاحِدةً. وَمَن عَلَيهِ دَينٌ قَبلَ الحَولِ يُنقِصُ نِصَابَ الْمَالِ فَلَا زَكَاةَ عَلَيهِ؛ لِأَنَّ أَدَاءَهُ

مُقَدَّمٌ عَلَيهَا. إِن كَانَ الدَّينُ مَاشِيَةً فَلَا زَكَاةَ. إِذَا كَانَت عَلَيهِ زَكَاةٌ وَدَينُ آدَمِيٍّ قُدِّمَت الزَّكَاةُ.

ت- **حَولَانُ الحَولِ القَمَرِيّ عَلَى الْمَالِ**، إِلَّا الزُّرُوعَ وَالثِّمَارَ وَالمَعَادِنَ وَالرِّكَازَ فَلَا يُشتَرَطُ لَهَا الحَولُ. وَالفَرعُ يَتبَعُ الأَصلَ.

ث- **وَلَا يُشتَرَطُ البُلُوغُ وَلَا العَقلُ**؛ لِأَنَّهَا وَاجِبَةٌ فِي الْمَالِ؛ وَعَلَيه تَجِبُ فِي مَالِ الصَبِيِّ وَالْمَجنُونِ.

ج- **يَجِبُ أَدَاءُ الزَّكَاةِ عَلى الفَورِ إِذَا وُجِدَ الْمَالُ وَالأَصنَافُ**، وَإِنْ تَلِفَتْ بِتَقصِيرٍ ضَمِنَ. وَالأَصلُ أَن يَدفَعَهَا إِلَى الإِمَامِ مَا لَم يَكُن جَائِرًا يَحكُم بِغَيْرِ شَرْعِ اللهِ.

ح- **وَيَجِبُ أَن يَنوِيَ أَنَّها زَكَاةُ مَالِهِ**. وَلَا يَصِحُّ تَعجِيلُهَا قَبلَ مِلكِ النِّصَابِ. وَيَصِحُّ تَعجِيلُهَا قَبلَ الحَولِ لِعَامٍ. وَيُشتَرَطُ كَونُ القَابِضِ فِي آخِرِ الحَولِ مُستَحِقّاً وَبَقَاءُ الْمَالِكِ أَهلاً لِلوُجُوبِ، وَإِلَّا يُستَرَدُّ مِنْهُ.

الأَموَالُ التِّي تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ.

❁ وَهِيَ تَجِبُ فِي الأَموَالِ التِّي تَحتَمِلُ المُوَاسَاةَ، وَالنُّمُوَّ وَالرِّبحَ **وَهِيَ خَمسَةُ أَجنَاسٍ**:

* **النَّعَمُ**: وَهِيَ الإِبِلُ وَالبَقَرُ وَالغَنَمُ، وَالجَامُوسُ مِنَ البَقَرِ، وَالغَنَمُ يَشمَلُ المَاعِزَ، وَالضَّأنَ.

١- شُرُوطُ الوُجُوبِ عَلَيهَا:

أ- أَن تَبلُغَ الأَنعَامُ النِّصَابَ الشَّرعِيَّ.

ب- أَن يَحُولَ عَلَى الأَنعَامِ حَولٌ كَامِلٌ عِندَ مَالِكِهَا وَهِيَ نِصابٌ. وَمَا تُنتِجُ الأُمَّهَاتُ فِي الحَولِ يُحسَبُ فِي الزَّكَاةِ.

ج- أَن تَكُونَ سَائِمَةً، وَهِيَ التِّي تَرعَى الكَلَأَ المُبَاحَ. فَإِنْ عُلِفَتْ مُعظَمَ السَّنَةِ فَلَا زَكَاةَ وَإِن عُلِفَتْ قَدرًا تَعِيشُ بِدُونِهِ بِلَا ضَرَرٍ فَكَأَنَّهَا لَم تُعلَفْ.

د- أَلَّا تَكُونَ عَامِلَةً، يَستَخدِمُهَا صَاحِبُهَا فِي حَرثٍ، أَو نَقلِ مَتَاعٍ، أَو حَملِ أَثقَالٍ.

زَكَاةُ الإِبِلِ وَنِصَابُهَا وَالقَدرُ الوَاجِبُ فِيهَا:

مِن	إِلَى	الْمِقدَارُ الوَاجِبُ
٥	٩	شَاةٌ جَذَعَةٌ مِن اَلضَّأنِ لَهَا سَنَةٌ. أَو ثَنِيَّةٌ مِنَ الْمَعْزِ لَهَا سَنَتَانِ.
١٠	١٤	شَاتَانِ.
١٥	١٩	ثَلَاثُ شِيَاهٍ.
٢٠	٢٤	أَربَعُ شِيَاهٍ.
٢٥	٣٥	بِنتُ مَخَاضٍ مِنَ الإِبِلِ وَهِيَ مَا تَمَّتْ لَهَا سَنَةٌ؛ سُمِّيَت بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ أُمَّهَا غَالِبًا تَكُونُ مَخَاضاً أَي حَامِلاً. فَإِن لَم يَجِدهَا فَابنُ لَبُونٍ وَهوَ مَا تَمَّ لَهُ سَنَتَانِ.

مِن	إلَى	الْمِقدَارُ الوَاجِبُ
٣٦	٤٥	بِنتُ لَبُونٍ، لَهَا سَنَتَانِ؛ لِأَنَّ الغَالِبَ أَنَّ أُمَّهَا وَلَدَتْ فَأَصبَحَتْ ذَاتَ لَبَنٍ.
٤٦	٦٠	حِقَّةٌ لَهَا ثَلَاثُ سَنَوَاتٍ؛ لِأَنَّهَا تَستَحِقُ طُرُوقَ الفَحلِ، وَتَتَحَمَّلُ.
٦١	٧٥	جَذَعَةٌ لَهَا أَربَعُ سَنَوَاتٍ؛ لِأَنَّهَا أَجذَعَت وَأَسقَطَت مُقَدَّم أَسنَانِهَا.
٧٦	٩٠	بِنتَا لَبُونٍ.
٩١	١٢٠	حِقَّتَانِ.
١٢١	١٢٩	ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ.
١٣٠	١٣٩	حِقَّةٌ وَبِنتَا لَبُونٍ.
١٤٠	١٤٩	حِقَّتَانِ وَبِنتُ لَبُونٍ.
١٥٠	١٥٩	ثَلَاثُ حِقَاقٍ.
١٦٠	١٦٩	أَربَعُ بَنَاتِ لَبُونٍ.

فَمَا زَادَ عَلَى مِئَةٍ وَتِسعٍ وَعِشرِينَ فَالوَاجِبُ فِي كُلِّ أَربَعِينَ بِنتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمسِينَ حِقَّةٌ.

وَمَا بَينَ الفَرضَينِ هُوَ: وَقصٌ، وَلَا وَقصَ إِلَّا فِي بَهِيمَةِ الأَنعَامِ.

وَمَن وجَبَت عَلَيهِ بِنتُ مَخَاضٍ فَعَدِمَهَا وَعِندَهُ بِنتُ لَبُونٍ دَفَعَهَا وَأَخَذَ مِنَ العَامِلِ شَاتَينِ أَو عِشرِينَ دِرهَماً جُبرَاناً.

وَمَن وَجَبَت عَلَيهِ بِنتُ لَبُونٍ وَلَيسَت عِندَهُ، وَعِندَهُ بِنتُ مَخَاضٍ دَفَعَهَا، وَدَفَع مَعَهَا جُبرَانًا: وَهوَ شَاتَانِ أَو عُشرُونَ دِرهَمًا، وَلَا جُبرَانَ فِي البَقَرِ وَالغَنَمِ.

زَكَاةُ البَقَرِ وَنِصَابُهَا وَالقَدرُ الوَاجِبُ فِيهَا:

من	إلى	الْمِقدَارُ الوَاجِبُ
٣٠	٣٩	تَبِيعٌ ابنُ سَنَةٍ
٤٠	٥٩	مُسِنَّةٌ لَهَا سَنَتَانِ.
٦٠	٦٩	تَبِيعَانِ.
٧٠	٧٩	تَبِيعٌ وَمُسِنَّةٌ.
٨٠	٨٩	مُسِنَّتَانِ.
٩٠	٩٩	ثَلَاثُ تَبِيعَاتٍ.

وَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ. وَفِي كُلِّ أَربَعِينَ مُسِنَّةٌ.

زَكَاةُ الغَنَمِ وَنِصَابُهَا وَالقَدرُ الوَاجِبُ فِيهَا

من	إلى	الْمِقدَارُ الوَاجِبُ
٤٠	١٢٠	شَاةٌ.
١٢١	٢٠٠	شَاتَانِ.
٢٠١	٣٠٠	ثَلَاثُ شِيَاهٍ.
٤٠٠	٤٩٩	أَربَعُ شِيَاهٍ.
٥٠٠	٥٩٩	خَمسُ شِيَاهٍ.
٦٠٠	٦٩٩	سِتُّ شِيَاهٍ.

اِتِّحَادُ نَوعُ الماشِيَةِ:

إن كَانَت غَنَمُهُ كُلُّهَا ضَأناً، أَو مَعِزًا، أَو بَقَرهُ كُلُّهَا جَوَامِيسَ، أَو كُلُّهَا ذُكُورًا، أَو صِغَارًا دَفَعَ الضَّأنَ مِنَ الضَّأنِ وَالْمَعِزَ مِن الْمَعِزِ وَالجَامُوسَ مِنَ الجَامُوسِ، وَالذُّكورَ مِنَ الذُّكُورِ، وَالصِّغَارَ مِنَ الصِّغَارِ. وَإن اتَّحَدَتْ نَوعًا وَاختَلَفَتْ سِنًّا دَفَعَ الأوسَطَ. وَلَو دَفَعَ عَنِ الضَّأنِ مَعِزًا أَو عَكَسَهُ مَعَ تَسَاوٍ فِي القِيمَةِ جَازَ.

وَإنِ اختَلَفَ النَّوع كَالعَرابِ وَالجَوَامِيسِ مِنَ البَقَرِ، وَالضَّأنِ وَالْمَعِزِ مِنَ الغَنَمِ يَدفَعُ مِنَ الأَكثَرِ.

وَإن استَوَيا يُخَيَّرُ الْمُزَكِّي.

ولا يُنتَخَبُ مِن كَرائِمِ الأَنعَامِ إِلَّا بِرِضَا الْمُزَكِّي كَالحَوَامِلِ وَالْمَرَاضِعِ، وَالفُحُولِ، وَالْمُسْمَنِ.

وَلَا يُعطِي مَرِيضَةً وَلَا مَعِيبَةً إِلَّا إِذَا كَانَتْ كُلُّهَا مَرِيضَةً أَو مَعِيبَةً.

زَكَاةُ الحُبُوبِ وَالثِّمَارِ:

وَمَا لَيسَ بِقُوتٍ لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ كَالحَبَّةِ السَّوَدَاءِ وَالرَّشَادِ.

وَالقُوتُ هُوَ مَا يَقُومُ بِهِ بَدَنُ الإِنسَانِ مِنَ الطَّعَامِ بِخِلَافِ مَا يُؤكَلُ تَفَكُّهاً أَو تَأَدُّماً.

وَلَا تَجِبُ إِلَّا مُدَّخَراً مِنَ الحُبُوبِ وَالثِّمَارِ، وَمَا لَيسَ مُدَّخرًا كَالفَوَاكِهِ وَالخُضرَوَاتِ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ.

وَالادِّخَارُ الصَّنَاعِيُّ بِوَاسِطَةِ آلَةِ التَّبرِيدِ لَا اعتِبَارَ لَه.

وَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الحُبُوبِ إِذَا اشتَدَّ الحَبُّ، وَفِي الثِّمَارِ عِندَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا، ولَا يُشتَرَطُ لَهَا الحَولُ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ﴾ [الأنعام: ١٤١]. وَلَو بَاعَهَا قَبلُ فَلا يَجِبُ عَلَيهِ الزكَّاة.

وَيُشتَرَطُ بُلُوغُ النِّصَابِ، وَهوَ خَمسَةُ أَوسُقٍ وَالوَسقُ: هُوَ سِتُّونَ صَاعاً بِصَاعِ النَبِيِّ ﷺ وَخَمسةُ الأَوسُقِ: ثَلَاثُمِائَةِ صَاعٍ، فَيَكُونُ زِنَةُ النِّصَابِ بِالبُرِّ الجيِّد مَا يُقَارِبُ سِتّمِائَةٍ وَاثنَي عَشَرَ كِيلُو؛ لِأَنَّ وَزنَ الصَّاعِ كِيلَوَانِ وَأَربَعُونَ جَرَاماً.

وَالوَاجِبُ فِي الحُبُوبِ وَالثِّمَارِ: العُشرُ فِيمَا سُقِيَ بِلَا كُلفَةٍ، كَأَن شَرِبَا بِعُرُوقِهِمَا، أَو مِن الأَنهَارِ وَالعُيُونِ، أَو مِنَ الأَمطَارِ، فَيُخرِجُ الْمُزَكِّي عَشَرةً بِالْمِئَةِ. وَيَجِبُ نِصفُ العُشرِ فِيمَا سُقِيَ بِمُؤُنَةٍ كَالْمَكَائِنِ، فَيُعطِي خمَسَةَ بِالْمِئَةِ. وَمَا سُقِيَ بِهِمَا ثَلَاثَةُ أَربَاعِ العُشرِ، فَكُلٌّ مَا زَادَ فَبِحِسَابِهِ.

وَيُضَمُّ ثَمَرُ العَامِ بَعضُهُ إِلَى بَعضٍ لِتَكمِيلِ النِّصَابِ، وَإِنِ اختَلَفَ وَقتُ الجُذَاذِ. وَلَا يُضَمُّ ثَمَرُ عَامٍ إِلَى آخَرَ.

وَيُضَمُّ نَوعٌ إِلَى نَوعٍ كَالتُّمُورِ بِأَنوَاعِهَا. لَا جِنسٌ إِلَى جِنسٍ آخَرَ كَالتَّمرِ بِالزَّبِيبِ. وَلَا يَدخُلُ القِشرُ فِي الحِسَابِ، وَلَا يَجِبُ تَصفِيَتُهُ مِنَ القِشرِ إِن كَانَ ادِّخَارُهُ فِيهِ أَصلَحُ.

وَتَجِبُ زَكَاةُ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ عَلى الْمُستَأجِرِ لَا عَلَى الْمَالِكِ؛ لِأَنَّ الْمُستَأجِرَ هُوَ مَالِكُ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ.

وَيُسَنُّ حِرزُ الثَّمَرِ الذِي تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، مِنَ العِنَبِ وَالرُّطَبِ؛ لَأَنَّهُ أَرفَقُ لِلمَالِكِ وَمُستَحِقِ الزَّكَاةِ.

وكَيفِيَّتُهُ: أَن يَطُوفَ بِالنَّخلَةِ وَالعِنَبَةِ وَيَرى جَمِيعَ عَنَاقِيدِهَا وَيُحَاسِبَ مَا عَلَيهَا مِنَ الرُّطَبِ وَالعِنَبِ ثُمَّ يُحَاسِبَ مِقدَارَ الْمَحصُولِ تَمْراً أَو زَبِيباً. وَيَكفِي خَارِصٌ وَاحِدٌ، وَشَرطُهُ العَدَالَةُ وَمَعرِفَةُ الخَرصِ، وَيَجُوزُ لِلمَالِكِ بَعدَ الخَرصِ التَّصَرُّفُ فِيهِ، وَأَنَّ

حَقَّ مُستَحِقِي الزَّكَاةِ يَنقَطِعُ عَن عَينِ الثَّمَرِ إِلَى ذِمَّةِ الْمَالِكِ؛ لِيُخرِجَهُ بَعدِ الجَفَافِ. وَإِنِ ادَّعَى الْهَلَاكَ فَإِنْ كَانَ قَبلَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فَلَا شَيءَ عَلَيهِ مُطلَقاً. وَإِن كَانَ بَعدَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ عَلَيهِ فَإِن كَانَ بِتَعَدٍّ أَو تَفرِيطٍ مِنهُ ضَمِنَ وَإِلَا فَلَا.

وَلَو ادَّعَى هَلَاكَهَا بِسَبَبٍ خَفِيٍّ كَسَرِقَةٍ طُلِبَ مِنهُ بَيِّنَةٌ ثُمَّ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ فِي الْهَلَاكِ بِذَلِكَ السَّبَبِ؛ أَو ظَاهِرٍ كَحَرِيقٍ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ.

زَكَاةُ النُّقُودِ:

نِصَابُ الفِضَّةِ مِائَتَا دِرهَمٍ، وَالذَّهَبِ عِشرُونَ مِثقَالاً، وَالْمِثقَالُ أَربَعُ غَرامَاتٍ وَرُبُعٌ، فَيَكُونُ نِصَابُ الذَّهَبِ خَمسَةً وَثَمانِينَ غَرَاماً مِنَ الذَّهَبِ الخَالِصِ. وَزَكَاتُهُمَا رُبُعُ عُشرٍ، وَهوَ وَاحِدٌ مِن أَربَعِينَ، فَيُقسَّمُ الْمَالُ عَلَى أَربَعِينَ، فَمَا خَرَجَ فَهُوَ الزَّكَاةُ. وَفِي كُلِّ عِشرِينَ دِينَاراً مِنَ الذَّهَبِ نِصفُ دِينَارٍ، وَمَا زَادَ فَبِحِسَابِهِ قَلَّ أَو كَثُرَ، وَفِي كُلِّ مَائَتَي دِرهَمٍ مِنَ الفِضَّةِ خَمسَةُ دَرَاهِمٍ، وَمَا زَادَ فَبِحِسَابِهِ.

وَيُزَكَّى الحُلِيُّ الْمُحَرَّمُ كَالكَأسِ مِنَ الذَّهَبِ، وَيُعتَبَرُ وَزنُهُ لَا قِيمَتُهُ.

وَلَا زَكَاةَ فِي حُلِيِّ النِّسَاءِ مِنَ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ الْمُعِدِّ لِلاستِعمَالِ الْمُبَاحِ، وَلَا فِي سَائِرِ الجَوَاهِرِ كَاللُّؤلُؤِ وَالْمَرجَانِ.

زكاةُ الْمَعدِنِ وَالرِّكَازِ:

وَمَن استَخرَجَ نِصَابًا مِن ذَهَبٍ أَو فِضَّةٍ مِن مَعدِنٍ لَزِمَهُ رُبُعُ عُشرٍ حَالاً، وَيُخرِجُ بَعدَ التَّنقِيَةِ مِنَ التُّرَابِ. وَيَضُمُّ بَعضَ الْمُستَخرَجِ إِلَى بَعضٍ إِن اتَّحَدَ الْمُخرَجُ وَتَتَابَعَ العَمَلُ إِلَّا بِعُذرٍ.

وَالرِّكَازُ وَهوَ: دِفِين الجَاهِلِيَّةِ. فَإِن كَانَ نِصَاباً مِن ذَهَبٍ أَو فِضَّةٍ وَوَجَدَهُ فِي مَوَاتٍ أَو مِلكٍ أَحيَاهُ يَجِبُ فِيهِ الخُمُسُ. وَيُصرَفُ الْمَعدِنُ وَالرِّكَازُ مَصرَفَ الزَّكَاةِ. فَإِن وُجِدَ إِسلَامِيٌّ عُلِمَ مَالِكُهُ وَجَبَ رَدُّهُ إِلَيهِ. وَإِن لَم يُعلَم فَلُقَطَةٌ تُعَرَّفُ سَنَةً كَامِلَةً، فَإِن جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَهِيَ لِوَاجِدِهِ. وَلَو تَنَازَعَهُ بَائِعٌ وَمُشتَرٍ صُدِّقَ الْمُشتَرِي بِيَمِينِهِ.

زَكَاةُ عُرُوضِ التِّجَارَةِ:

وَهوَ الْمَالُ الْمُعَدُّ لِلتِّجَارَةِ. فَالتَّاجِرُ يَقصِدُ رِبحَهَا لَا بِعَينِهَا. وَتَجِبُ الزَّكَاةُ بِقِيمَتِهَا لَا بِعَينِهَا. وَهِيَ أَعَمُّ أَموَالِ الزَّكَاةِ فَيَدخُلُ فِيهَا الحَيَوَانَاتُ، وَالأَرَاضِي، وَالعَقَارَاتِ، وَالأَسهُمِ، وَالأَقمِشَةِ، وَالسَّيَّارَاتِ وَالحَوَاسِيبِ، وَكُلَّ شَيءٍ أُعِدَّ لِلتِّجَارَةِ. فَإِذَا بَلَغَتْ قِيمَتُهَا نِصَاباً وَمَلَكَهَا بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ وَحَالَ عَلَيهَا الحَولُ مِن بِدَايَةِ التِّجَارَةِ وَجَبَ عَلَيهَا رُبعُ عُشرٍ. وَتُقَوَّمُ آخِرَ الحَولِ جُملَةً إِن كَانَ يَبِيعُ جُملَةً، أَو تَفرِيقاً إِن كَانَ يَبِيعُهَا. وَيُعتَبَرُ قِيمَتُهَا عِندَ تَمَامِ الحَولِ وَلَا يُعتَبَرُ مَا اشتُرِيَت بِهَا. فَإِذَا انتَهَى حَولٌ وَقِيمَةُ السِّلعَةِ

دُونَ النِّصَابِ يَبتَدِئُ حَولٌ جَدِيدٌ. وَالعِبرَةُ بِغَالِبِ نَقدِ البَلَدِ. وَالرِّبحُ يَتبَعُ الأَصلَ كَنِتَاجِ السَّائِمَةِ وَثِمَارِ الأَشجَارِ. وَيَملِكُ عَامِلُ القِرَاضِ الرِّبحَ بِالظُّهُورِ؛ فَعَلَى هَذَا لَزِمَ الْمَالِكَ زَكَاةُ رَأسِ الْمَالِ وَحِصَّتُهُ مِنَ الرِّبحِ، وَالعَامِلَ زَكَاةُ حِصَّتِهِ.

مُستَحِقُّو الزَّكَاةِ

❁ **وَهُم ثَمَانِيَةُ أَصنَافٍ**:

١- **الفَقِيرُ**: وَهوَ مَن لَيسَ لَدَيهِ مَا يَسُدُّ حَاجَتَهُ وَمَن يَعُولُ. وَقِيلَ: مَن لَا يَملِكُ نِصَابًا. وَمَنْ استَأجَرَ فَقِيْرًا فَلَهُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِ مَعَ الأُجْرَةِ.

٢- **الْمِسكِينُ**: وَهوَ مَن يَجِدُ نِصفَ كِفَايَتِهِ أَو أَكثَرَ وَلَا يَكْفِيهِ، وإِنْ جُمِعَا ذِكرًا تَفَرَّقَا، وَلَكِنْ إِن ذُكِرَ أَحَدُهُمَا مُنْفَرِدًا تَضَمَّنَ الآخَرَ. وَيُعْطَيَانِ مَا تَزُولُ بِهِ حَاجَتُهُمَا.

٣- **العَامِلُ عَلَيهَا**: وَهوَ مَن يَبعَثُهُ الإِمَامُ لِجِبَايَةِ الصَّدَقَاتِ، وَكِتَابَتِهَا، وَحِرَاسَتِهَا، وَتَوزِيعِهَا عَلَى مُستَحِقِّيهَا، فَيُعطَى مَا يَكفِيهِ وَلَو كَانَ غَنِيّاً. وَتَكُونُ المَرْأَةُ عَامِلَةً إِذَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيهِ مُخَالِفَةٌ.

٤- **الْمُؤَلَّفُ قَلبُهُ**: وَهوَ مَن يُؤَلَّفُ قَلبُه عَلى الإِسلَامِ فَإِن كَانَ كَافِراً يَمِيلُ إِلَى الإِسْلَامِ أَوْ يَخَافُ شَرُّهُ وَفِي المُسْلِمِينَ ضَعْفٌ يُعطَى مِن سَهمِ المُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ. وَإِن كَانَ مِن ضِعَافِ الإِيمَانِ فَإِنَّهُ يُعْطَى؛

لَيَثبُتَ قَلبُهُ عَلَيهِ، أَو يُرغَبَ ذَوِيهِ فِي الإِسلَامِ، أَو يَكُفَّ أَذَاهُ، أَو تُطلَبَ مَعُونَتُهِ.

٥- **فَكُّ رَقَبَةٍ**: وَهوَ الأَسِيرُ الْمُسلِمُ يُفَكُّ مِنَ الأَعدَاءِ.

٦- **الغَارِمُ**: وَهوَ الْمَدِينُ الَّذِي تَحَمَّلَ دَيناً فِي غَيرِ مَعصِيَةٍ، سَوَاءٌ لِنَفسِهِ فِي أَمرٍ مُبَاحٍ، أَو لِغَيرِهِ كَإِصلَاحِ ذَاتِ البَينِ.

٧- **الغَازِي فِي سَبِيلِ اللهِ**: وَهوَ الْمُتَطَوِّعُ الَّذِي لَيسَ لَهُ رَاتِبٌ فِي بَيتِ الْمَالِ، فَيُعطَى مِنَ الزَّكَاةِ مُؤنَتُهُ مُدَّةَ إِقَامَتِهِ فِي الثَّغْرِ، وَنَفَقَتُهُ فِي ذَهَابِهِ وَإِيَّابِهِ، سَوَاءٌ أَكَانَ غَنِيًّا أَم فَقِيرًا.

٨- **ابنُ السَّبِيلِ**: وَهوَ الْمُسَافِرُ الْمُنقَطِعُ عَن بَلَدِهِ، وَلَيْسَ مَعَهُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي سَفْرِهِ، وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فِي بَلَدِهِ فَيُعْطَى مَا يُبَلِّغُهُ مَقصِدَهُ.

فَإِنْ لَمْ يُوجَد أَحدٌ يَسْتَحِقُّ الزَّكَاةَ حُفِظَتْ حَتَّى يُوجَدَ مُسْتَحِقٌ.

أَصنَافٌ لَا يَستَحِقُّونَ الزَّكَاةَ:

١- الغَنِيُّ مَا لَم يَكُن عَامِلاً عَلَيهَا، أَو غَارِماً، أَو غَازِياً مُتَطَوِّعاً.

٢- مَن تَجِبُ عَلَى الْمُزَكِّي نَفَقَتُهُم كَالآبَاءِ وَالأُمَّهَاتِ.

٣- الْكُفَّارُ غَيرُ الْمُؤَلَّفِينَ.

٤- آلُ النَبِيِّ ﷺ وَمَوَالِيهِم.

زَكَاةُ الفِطرِ:

فُرِضَ فِي خِتَامِ شَهرِ رَمَضَانَ زَكَاةُ الفِطرِ قَبْلَ صَلَاةِ العِيدِ.

وَوَقتُ وُجُوبِهَا:

هُوَ غُرُوبُ الشَّمسِ مِن لَيلَةِ العِيدِ؛ لَأَنَّهُ الوَقتُ الَّذِي يَكُونُ بِهِ الفِطرُ مِن رَمَضَانَ وَهِيَ مُضَافَةٌ إِلَيهِ؛ فَكَانَ ذَلِكَ الوَقتُ مَنَاطَ الْحُكمِ.

فَمَن كَانَ مِنْ أَهلِ الوُجُوبِ حِينَذَاكَ وَجَبتْ عَلَيهِ وَإِلَّا فَلَا.

وَإِن مَاتَ قَبلَ الغُرُوبَ - وَلَو بِدَقَائِقَ - لَم تَجِب. وَإِن مَاتَ بَعدَهُ - وَلَو بِدَقَائِقَ - وَجَبَ إِخرَاجُهَا. ولَوْ وُلِدَ شَخصٌ بَعدَ الغُرُوبِ - وَلَو بِدَقَائِقَ - لَم تَجِبْ، لَكِنْ يُسَنُّ. وَإِن وُلِدَ قَبلَ الغُرُوبِ - وَلَو بِدَقَائِقَ - وَجَبَ إِخرَاجُ الفِطرَةِ عَنهُ.

مَن تَجِبُ عَلَيه:

وَهِيَ فَرِيضَةٌ عَلَى الكَبِيرِ، وَالصَّغِيرِ، وَالذَّكَرِ، وَالأُنثَى، وَالحُرِّ، وَالعَبْدِ مِنَ الْمُسلِمِينَ، إِن فَضُلَ شَيءٌ عَن قُوتِهِ وَقُوتِ مَن تَجِبُ عَلَيهِ نَفَقَتُهُ لَيلَةَ العِيدِ وَيَومَهُ.

قَالَ عَبدُ اللهِ بنُ عَمرَ رضي الله عنهما: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ زَكَاةَ الفِطرِ مِن رَمَضَانَ صَاعاً مِن تَمْرٍ أَو صَاعاً مِن شَعِيرٍ عَلَى العَبدِ وَالحرِّ وَالذَّكَرِ وَالأُنثَى وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ الْمُسلِمِينَ. متفق عليه.

شُرُوطُ وُجُوبِها:

وَيَجِبُ إخرَاجُهَا عَن نَفسِهِ، وَعمَّن تَلْزَمُه مَؤُونَتُهُ مِن زَوجَةٍ، أَو وَلَدٍ، إِذَا لَم يَستَطِيعُوا، وَإِلَّا يُخرِجُونَهَا عَن أَنفُسِهِم؛ لِأَنَّهُم الْمُخَاطَبُونَ بِهَا أَصْلاً، ولا تَجِبُ إِلَّا عَلَى مَنْ وَجَدَهَا فَاضِلَةً زَائِدَةً عَمَّا يَحتَاجُهُ مِن نَفَقَةِ يَومِ العِيدِ وَلَيلَتِهِ. فَإِنْ لَم يَجِد إِلَّا أَقَلَّ مِن صَاعٍ أَخْرَجَهُ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾ [التّغَابُن: ١٦]؛ وَقَولِ النَبِيِّ ﷺ: «إِذَا أَمرتُكُم بِأَمرٍ فَأتُوا مِنهُ مَا استَطعتُم».

حِكمَةُ وُجُوبِهَا:

وَهيَ إِحسَانٌ إِلَى الفُقَراءِ، وَكَفٌّ لَهُم عَن السُّؤَالِ فِي أَيَّامِ العِيدِ؛ وَلِيُشَارِكُوا الأَغنِيَاءَ فِي فَرَحِهِم بِهِ، وَيَكُونَ عِيداً لِلجَمِيعِ. وَفِيهَا الاتِّصَافُ بِخُلقِ الكَرَمِ وَحُبِّ الْمُوَاسَاةِ، وَتَطهِيرُ الصَّائِمِ مِمَّا يَحصُلُ فِي صِيَامِهِ مِن نَقصٍ وَلَغْوٍ وَإِثْمٍ، وَفِيهَا إِظهَارُ شُكرِ نِعمَةِ اللهِ بِإِتْمامِ صِيَامِ الشَّهرِ وَقِيَامِهِ وَفِعلِ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الأَعمَالِ الصَّالِحَةِ فِيهِ.

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الفِطرِ طُهرةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغوِ وَالرَّفثِ وَطُعمَةً لِلمَسَاكِينَ، فَمَن أَدَّاهَا قَبلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَّقبُولَةٌ، وَمَن أَدَّاهَا بَعدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ».

الجِنسُ الوَاجِبُ:

وَالجِنسُ الوَاجِبُ فِي الفِطرَةِ هُو طَعَامُ الآدَمِيِّينَ: مِن تَمرٍ أَوْ بُرٍّ أَوْ رُزٍّ أَو زَبِيبٍ أَوْ أَقِطٍ أَو غَيرِهَا مِن طَعَامِ بَنِي آدَمَ.

فلا يُجزِئُ إخراجُ طعامِ البهائمِ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ فرضَها طعمةً لِلمَسَاكِينَ لَا لِلبَهَائِمِ. وَلَا يُجزِئُ إِخرَاجُهَا مِن الثِّيَابِ، وِالفُرُشِ، وَالأَوَانِي، وَالأَمتِعَةِ، وَغيرِهَا مِمَّا سِوَى طَعَامِ الآدَمِيِّينَ؛ لِأَنَّ النَبِيَّ ﷺ فَرَضَهَا مِن الطَّعَامِ فَلَا يُتَعَدَّى مَا عيَّنَه الرَّسُولُ ﷺ.

وَلَا يُجزِئُ إِخرَاجُ قِيمَةِ الطَّعَامِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ خِلَافُ مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

وَقَد ثَبَتَ عَنهُ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيسَ عَلَيهِ أَمرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»؛ وَلِأَنَّ إِخرَاجَ القِيمَةِ مُخَالِفٌ لِعَمَلِ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم حَيثُ كَانُوا يُخرِجُونَهَا صَاعاً مِن طَعَامٍ، وَقَد أُمِرنَا بِالاقتِدَاءِ بِهِم؛ وَلِأَنَّ زَكَاةَ الفِطرِ عِبَادَةٌ مَفرُوضَةٌ مِن جِنسٍ مُعَيَّنٍ فَلَا يُجزِئُ إِخرَاجُهَا مِن غَيرِ الْجِنسِ الْمُعَيَّنِ كَمَا لَا يُجْزِئُ إِخرَاجُهَا فِي غَيرِ الوَقتِ الْمُعَيَّنِ. وَلِأَنَّ إِخرَاجَ القِيمَةِ يُخْرِجُ الفِطرَةَ عَن كَوْنِهَا شَعِيرَةً ظَاهِرَةً إِلَى كَونِهَا صَدَقَةً خَفِيَّةً.

الْمِقدَارُ الوَاجِبُ

وَمِقدَارُ الفِطرَةِ الوَاجِبُ هُوَ صَاعٌ بِصَاعِ النَبِيِّ ﷺ الَّذِي يَبلُغُ وَزْنُهُ بِالغَرَامَاتِ أَلْفَينِ وَأَربَعِينَ غَرَاماً أَو كِيلَوَينِ وَأَربَعِينَ غَرَاماً مِنَ البُرِّ الجَيِّدِ.

وَقتُ إِخرَاجِهَا:

وأَمَّا زَمَنُ دَفعِهَا فَلَهُ وَقتَانِ: وَقتُ فَضِيلَةٍ وَوَقتُ جَوَازٍ.

فَأَمَّا وَقتُ الفَضِيلَةِ: فَهوَ صَباحُ العِيدِ قَبلَ الصَّلَاةِ؛ لِمَا فِي صَحِيحِ البُخَارِيِّ مِن حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: «كُنَّا نُخرِجُ فِي عَهدِ

النَبِيِّ ﷺ يَومَ الفِطرِ صَاعاً مِن طَعَام»، وَفِيهِ أَيضاً مِن حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أنَّ النَبِيَّ ﷺ أمَرَ بزكاةِ الفِطرِ أَن تُؤَدَّى قَبلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ».

وَلِذلِكَ كَانَ مِنَ الأَفضَلِ تَأخِيرُ صَلَاةِ العِيدِ يَومَ الفِطرِ لِيَتَّسِعَ الوَقتُ لإِخرَاجِ الفِطرَةِ. وأمَّا وَقتُ الجَوَازِ فَهُوَ قَبْل العَيدِ بِيَومٍ أَو يَومَينِ.

وَلَا يَجُوزُ تَأخِيرُهَا عَن وَقتِ العِيدِ فَإِنْ أَخَّرَهَا بِلَا عُذرٍ لَم تُقْبَلْ مِنهُ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ؛ لِحَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما.

أَمَّا إِنَّ أَخَّرَهَا لِعُذرٍ فَلَا بَأسَ، مِثلُ أَن يُصَادِفَهُ العِيدُ في الْبَحرِ لَيسَ عِندَهُ مَا يَدفَعُ مِنهُ، أَو لَيسَ عِندَهُ مَنْ يَدفَعُ إِلَيهِ، أَو يَأتِي خَبَرُ ثُبُوتِ العِيدِ مُفَاجِئاً بِحيثُ لَا يَتَمَكَّنُ مِن إِخرَاجِهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، أَو يَكُونُ مُوَكِّلاً عَلَى شَخصٍ فِي إِخرَاجِهَا فَنَسِيَ أنْ يُخْرِجَهَا، فَلَا بَأسَ أَن يُخرِجَهَا وَلَو بَعدَ العِيدِ؛ لِأَنَّه مَعذُورٌ فِي ذَلِكَ.

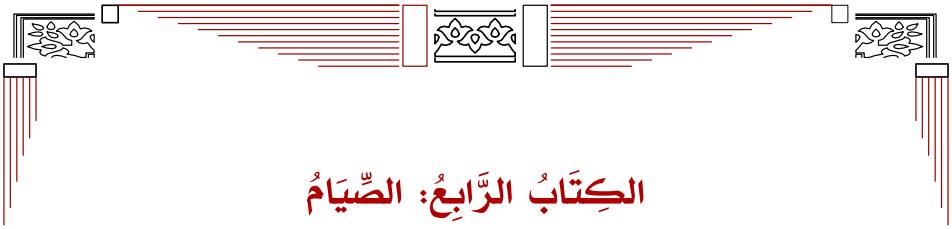
وَيدفَعُ إِلَى فُقَرَاءِ البَلَدِ الَّذِي هُوَ فِيهِ وَقتَ الإِخرَاجِ.

فَإِن كَانَ فِي بَلَدٍ لَيسَ فِيهِ مَنْ يَدفَعُ إِلَيهِ، أَو كَانَ لَا يَعرِفُ الْمُستَحِقِّينَ فِيهِ وكَّلَ مَن يَدفَعُهَا عَنهُ فِي مَكَانٍ فِيهِ مُستَحِقٌ.

وَالْمُستَحِقُونَ لِزَكَاةِ الفِطرِ هُمْ مُستَحِقُّو زَكَاةِ الْمَالِ.

وَيَجُوزُ تَوزِيعُ الفِطرَةِ عَلَى أَكثرَ مِن فَقِيرٍ، كَمَا يَجُوزُ دَفعُ عَدَدٍ مِنَ الْفِطَرِ إِلَى مِسكِينٍ وَاحِدٍ، لِأَنَّ النَبِيَّ ﷺ قَدَّرَ الوَاجِبَ وَلَم يُقَدِّر مَنْ يُدفَعُ إِلَيهِ.





الكِتَابُ الرَّابِعُ: الصِّيَامُ

❁ وَتَحتَهُ اثنَا عَشَرَ بَابًا:

وَالصَّومُ هُوَ: التَّعَبُّدُ للهِ بِالإِمسَاكِ عَن شَهوَتِيَ البَطنِ وَالفَرجِ مِن طُلُوعِ الفَجرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمسِ.

وَرَمَضَانُ شَهرٌ كَرِيمٌ، أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ، وَيُعَظِّمُ اللهُ فِيهِ الأَجرَ، ويَفْتَحُ فِيهِ أَبوَابَ الخَيرِ لِكُلِّ رَاغِبٍ. هُو شَهرٌ مَحْفُوفٌ بِالرَّحمَةِ وَالْمَغفِرَةِ وَالعِتقِ مِنَ النَّارِ، اشْتَهَرتْ بِفَضلِهِ الأَخبَارُ، وَتَوَاتَرَتْ فِيهِ الآثَارُ.

أَخرَجَ الشَّيخَانِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «**والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. إِنَّمَا يَذَرُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ أَجْلِي فَالصِّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، كُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ إِلَّا الصِّيَامَ فَهُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ**».

حُكْمُ صِيَامِ رَمَضَانَ:

صِيامُ رَمَضَانَ أَحَدُ أَرْكَانِ الإِسْلَامِ، وَهوَ مَعْلُومٌ مِنَ الدِّينِ

بِالضَّرُورَةِ فَمَن جَحَدَ وُجُوبَه فَهوَ كَافِرٌ.

وَلَا يَجِبُ الصَّومُ حَتَّى يَثْبُتَ دُخُولُ الشَّهْرِ؛ لِقَولِ النَبِيِّ ﷺ: «لَا يَتَقَدَمَنَّ أَحَدُكُم رَمَضَانَ بِصَومِ يَومٍ أَو يَومَينِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ». رواه البخاري. **وَيُحْكَمُ بِدُخُولِ شَهرِ رَمَضَانَ بِوَاحِدٍ مِن أَمْرَينِ:**

الأَوَّلُ: رُؤْيَةُ هِلَالِهِ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البَقَرَة: ١٨٥].

وقول النبيِّ ﷺ: «إِذَا رَأَيتُمُ الهِلَالَ فَصُومُوا» متفق عليه.

وَلَا يُشْتَرطُ أَن يَرَاهُ كُلُّ شَخصٍ؛ بَلْ إِذَا رَآهُ مَنْ يَثْبُتُ بِشَهَادَتِهِ دُخُولُ الشَّهْرِ وَجَبَ الصَّومُ عَلَى الجَمِيْع.

وَيُشْتَرطُ لِقُبولِ الشَّهَادةِ بالرُّؤْيةِ: أَن يَكُونَ الشَّاهِدُ بَالِغاً عَاقِلاً مُسلِماً عَدْلاً مَوثُوقاً بِخَبرِهِ وَبَصَرِهِ

ومَنْ رَآهُ مُتَيَقِّناً وجَبَ عَلَيهِ إخبَارُ الْمُسلِمِينَ بِذَلِكَ؛ لأَنَّه يَتَرَتَّبُ عَلَيهِ وَاجِبُ الصَّومِ وَالفِطرِ؛ وَمَا لَا يَتِمُّ الوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهوَ وَاجِبٌ.

الثَّانِي: مِمَّا يُحْكَمُ فِيهِ بِدُخولِهِ اكْتِمَالُ شَعبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْماً؛ لِأَنَّ الشَّهرَ الْقَمَرِيَّ لَا يُمكِنُ أَن يَزِيدَ عَلَى ثَلَاثِينَ يوماً وَلَا يَنقُصَ عَن تِسعَةٍ وَعِشرِينَ يَوماً.

فَمَتَى تَمَّ شَهْرُ شَعبَانَ ثَلَاثِينَ يَوماً حُكِمَ شَرعاً بِدُخُولِ رَمَضَانَ وَإِن

كَانَت السَّمَاءُ مُصحِيَّةً ولَمْ يُرَ الْهِلَالُ؛ لَقَولِ النَبِيِّ ﷺ: «صُومُوا لِرُؤيتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤيَتِهِ فَإن غُمِّي عَلَيكُمْ فَعَدُّوا ثَلَاثِينَ» رواهُ مسلم. وَفِي صَحِيْحِ ابن خُزيمةَ مِن حَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَ النَبِيُّ ﷺ يَتحَفَّظُ مِن شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيرِهِ، ثُمَّ يَصُوْمُ لِرُؤيَةِ رَمَضَانَ فَإِنْ غُمَّ عَلَيهِ عَدَّ ثَلَاثِينَ يَوماً ثُمَّ صَامَ».

وَلَا يُصَامُ رَمَضَانُ قَبلَ رُؤْيَةِ هِلَالِهِ. فَإن لَم يُرَ الْهِلَالُ أُكْمِلَ شَعبَانُ ثَلَاثِينَ يَوماً.

أَقسَامُ النَّاسِ فِي الصِّيَامِ:

❁ النَّاسُ فِي رَمَضَانَ أَقسَامٌ عَشرَةٌ:

القِسمُ الأَوَّلُ: الْمُسلِمُ البَالِغُ العَاقِلُ الْمُقِيمُ القَادِرُ السَّالِمُ مِنَ الْمَوَانِعِ، فَيَجِبُ عَلَيهِ صَومُ رَمَضَانَ أَدَاءً فِي وَقتِهِ لِدَلَالَةِ الكِتَابِ وَالسُنَّةِ وَالإِجْمَاعِ عَلَى ذَلِكَ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ﴾ [البَقَرَة: ١٨٥].

وَقَالَ النَبِيُّ ﷺ: «إِذَا رَأَيتُمُ الهِلَالَ فَصُومُوا» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ. وَأَجمَعَ الْمُسلِمُونَ عَلَى وُجُوبِ الصِّيَامِ أَدَاءً عَلَى مَنْ وَصَفنَا.

القِسمُ الثَّانِي: الصَّغِيرُ: فَلَا يَجِبُ عَلَيهِ الصِّيامُ حَتَّى يَبلُغَ؛ لِقَولِ النَبِيِّ ﷺ: «رُفِعَ القَلَمُ عَن ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَستَيقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَن الْمَجنُونِ حَتَّى يَفِيقَ».

لَكِن يَأمُرُهُ وَلِيُّهُ بِالصَّومِ إِذَا أَطَاقَهُ تَمرِيناً لَهُ عَلَى الطَّاعَةِ؛ لِيَألفَهَا بَعْدَ بُلوغِهِ اِقتِدَاءً بِالسَّلَفِ الصَّالِحِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم.

القِسمُ الثَّالِثُ: المَجنُونُ: وَهوَ فَاقِدُ العَقلِ فَلَا يَجبُ عَلَيهِ الصِّيَامُ، لقولِ النبي ﷺ: «**رُفِعَ القَلَمُ عَن ثَلَاثَةٍ عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ**» وَلَا يَصِحُّ مِنهُ الصِّيَامُ؛ لِأَنَّهُ لَيسَ لَهُ عَقْلٌ يَعقِلُ بِهِ العِبَادَةَ وَينوِيهَا، وَالعِبَادَةُ لَا تَصِحُّ إِلَّا بِنِيَّةٍ؛ لِقَولِ النَبِيِّ ﷺ: «**إِنَّما الأَعمَالُ بِالنِيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امرِئٍ مَا نَوَى**» فَإِنْ كَانَ يُجَنُّ أَحيَاناً وَيُفِيقُ أَحيَاناً لَزِمَهُ الصِّيَامُ فِي حَالِ إِفَاقَتِهِ دُونَ حَالِ جُنُونِهِ.

القِسمُ الرَّابِعُ: الْهَرِمُ الَّذِي بَلَغَ الهَذَيَانَ وَسَقَطَ تَمييزُهُ؛ فَلَا يَجِبُ عَلَيهِ الصِّيَامُ، وَلَا الإِطعَامُ عَنهُ؛ لِسُقُوطِ التَّكلِيفِ عَنهُ بِزَوَالِ تَمييزِهِ فَأَشْبَهَ الصَّبِيَّ قَبلَ التَّمييزِ، فَإِن كَانَ يُمَيِّزُ أَحيَاناً وَيَهذِي أَحيَاناً وَجَبَ عَلَيهِ الصَّومُ فِي حَالِ تَمييزِهِ دُونَ حَالِ هَذَيَانِه.

القِسمُ الخَامِسُ: العَاجِزُ عَنِ الصِّيَامِ عَجْزاً مُستَمِراً لَا يُرجَى زَوَالُهُ كَالكَبِيرِ، وَالْمَرِيضِ مَرَضاً لَا يُرْجَى بُرؤُهُ كَصَاحِبِ السَّرَطَانِ وَنَحوِهِ؛ فَلَا يَجِبُ عَلَيهِ الصِّيَامُ لِأَنَّهُ لَا يَستَطِيعُ، وَقَد قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾ [التَّغَابُن: ١٦]. وَقَالَ: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ﴾ [البَقَرَة: ٢٨٦]؛ لَكِن يَجِبُ عَلَيهِ أَن يُطعِمَ بَدلَ الصِّيَامِ عَنْ كلِّ يَومٍ مِسكِيناً.

وَيُخيَّرُ فِي الإِطعَامِ بَينَ أَنْ يُفَرِّقَهُ حَبًّا عَلَى الْمَسَاكِينَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مُدٌّ مِنَ الطَّعَامِ، وَهوَ: نِصفُ كِيلُو وَعَشرةُ غَرَامَاتٍ مِن قُوتِ الغَالِبِ، وَبَينَ أنْ يُصلِحَ طَعَاماً فَيَدعُو إِلَيهِ مَسَاكِينَ بِقَدْرِ الأَيَّامِ الَّتِي عَلَيهِ. قَالَ البُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَأَمَّا الشَّيخُ الكَبِيرُ إِذَا لَم يُطِقِ الصِّيَامَ فَقَدْ أَطعَمَ أَنَسٌ بَعدَمَا كَبُرَ عَاماً أَوْ عَامَينِ، كُلَّ يَومٍ مِسكِينًا، خُبْزًا، وَلَحمًا، وَأَفْطَرَ».

وَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الشَّيخِ الكَبِيرِ، وَالْمَرأَةِ الكَبِيرَةِ لَا يَستَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَومٍ مِسكِيناً. رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

القِسمُ السَّادِسُ: الْمُسَافِرُ إِذَا قَصَد بِسَفَرِه التَّحَيُّلَ عَلَى الفِطْرِ، فَالفِطرُ عَلَيهِ حَرَامٌ، وَالصِّيَامُ وَاجِبٌ عَلَيهِ حِينَئِذٍ. فَإِذَا لَمْ يَقصِد التَّحيُّلَ فَهُوَ مُخيَّرٌ بَينَ الصِّيَامِ وَالفِطرِ سَوَاءٌ طَالَتْ مُدَّةُ سَفَرِهِ أَمْ قَصُرَتْ، وَسَوَاءٌ كَانَ سَفَرُهُ طَارِئاً لِغَرَضٍ أَمْ مُستَمِّراً: كَسَائِقِي الطَّائِرَاتِ وَسَيَّارَاتِ الأُجْرَةِ؛ لِعُمُومِ قَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ﴾ [البَقَرَة: ١٨٥].

وَفِي الصَّحِيحَينِ عَنِ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَعِب الصَّائِمُ عَلَى الْمُفطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ».

وَفِي صَحِيحِ مُسلِمٍ عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «يَرْونَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ قُوَّةً فَصَامَ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ، وَيَرَونَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ ضَعْفاً فَأَفْطَرَ؛

فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ».

وَالأَفضَلُ فِعلُ الأَسهَلِ عَلَيهِ مِن صِيَامٍ وَفِطرٍ، فَإِنْ تَسَاوَيَا فَالصَّومُ أَفضَلُ؛ لِأَنَّه أَسْرَعُ فِي إِبرَاءِ ذِمَّتِهِ؛ وَأَنشَطُ لَهُ إِذَا صَامَ مَعَ النَّاسِ؛ وَلِأَنَّهُ فِعلُ النَّبِيِّ ﷺ.

وَإِذَا قَدِمَ إِلَى بَلَدِهِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ مُفطِراً؛ فَعَلَيهِ أَن يُمسِكَ ظَاهِرًا؛ لِخَفَاءِ سَبَبِ فِطرِهِ فَيُسَاءُ بِهِ الظَّنُّ، أَو يُقْتَدَى بِهِ، وَيَجِبُ عَلَيهِ الْقَضَاءُ أَيضاً لِعَدَمِ صِحَّةِ صَومِ ذَلِكَ اليَومِ. وكُلُّ مَنْ جَازَ لَهُ الفِطرُ بِسَبَبٍ خَفِيٍّ كَالحَائِضِ وَمَنْ أَنقَذَ مَعصُوماً مِن هَلَكَةٍ فَإِنَّهُ يُفطِرُ سِرّاً، وَلَا يُعْلِنُ فِطْرَهُ.

وَكُلُّ مَنْ جَازَ لَهُ الفِطرُ بِسَبَبٍ ظَاهِرٍ كَالْمَرِيضِ، وَالكَبِيرِ الَّذِي لَا يَستَطِيعُ الصَّومَ؛ فَإِنَّهُ لَا يُنكَرُ عَلَيهِ إِعْلَانُ فِطْرِهِ.

القِسمُ السَّابِعُ: الْمَرِيضُ الَّذِي يُرجَى بُرؤُ مَرَضِهِ **وَلَهُ ثَلَاثُ حَالَاتٍ**:

إِحدَاهَا: أَلَّا يَشُقَّ عَلَيهِ الصَّومُ وَلَا يَضُرُّه، فَيَجِبُ عَلَيهِ الصَّومُ؛ لِأَنَّهُ لَيسَ لَهُ عُذْرٌ يُبِيحُ الْفِطْرَ.

الثَّانِيَةُ: أَنْ يَشُقَّ عَلَيهِ الصَّومُ وَلَا يَضُرُّهُ؛ فَيُفطِرُ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البَقَرَة: ١٨٥].

وَيُكْرَهُ لَهُ الصَّومُ مَعَ الْمَشَقَّةِ، لِأَنَّهُ خُرُوجٌ عَن رُخصَةِ اللهِ تَعَالَى وَتَعْذِيبٌ لِنَفسِهِ، وَفِي الْحَدِيثِ: «إِنَّ اللهِ يُحِبُّ أَن تُؤتَى رُخَصُهُ كَمَا يُكرَهُ أَن تُؤتَى مَعْصِيَتُهُ».

الثَّالِثَةُ: أَنْ يَضُرَّهُ الصَّومُ؛ فَيَجِبُ عَلَيهِ الْفِطرُ وَلَا يَجُوزُ لَهُ الصَّومُ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا﴾ [النِّسَاء: ٢٩]. وَقَولِهِ: ﴿وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ﴾ [البَقَرَة: ١٩٥]. وَلِقَولِ النَبِيِّ ﷺ: **«إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا»**. وَمِن حَقِّهَا عَدَمُ إِضْرَارِهَا مَعَ وُجُودِ رُخصَةِ اللهِ تَعَالَى.

وَإِذَا حَدَثَ لَهُ مَرَضٌ فِي أَثنَاءِ رَمَضَانَ وَهوَ صَائِمٌ وَشَقَّ عَلَيهِ إِتمَامُهُ جَازَ لَهُ الفِطرُ؛ لِوُجُودِ الْمُبِيحِ لِلفِطرِ. وَإِذَا ثَبَتَ بِالطِّبِّ أَنَّ الصَّومَ يجلِبُ مَرَضاً، أَو يُؤَخِّرُ بُرأَهُ جَازَ لَهُ الفِطرُ مُحَافَظَةً عَلَى صِحَّتِهِ وَاتِّقَاءً لِلمَرَضِ.

القِسمُ الثَّامِنُ: الحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ فَيَحرُمُ عَلَيهَا الصِّيَامُ وَلَا يَصِحُّ مِنهَا؛ لِقَولِ النَبِيِّ ﷺ فِي النِّسَاءِ: **«أَلَيسَ إِذَا حَاضَتْ لَم تُصَلِّ وَلَم تَصُم؟ قُلنَ: بَلَى. قَالَ: فَذَلِكَ مِنْ نُقصَانِ دِيْنِهَا»**.

وَإِذَا طَرَأَ عَلَيهَا وَهِيَ صَائِمَةٌ وَلَو قَبلَ الغُرُوبِ بِلَحْظَةٍ بَطَلَ صَومُ يَومِهَا وَلَزِمَهَا قَضَاؤُهُ إِن كَانَ وَاجِباً.

وَإِذَا طَهُرَتْ فِي لَيلِ رَمَضَانَ قَبْلَ الفَجرِ بِلَحظَةٍ وَجَبَ عَلَيهَا الصَّومُ؛ لِأَنَّهَا مِنْ أَهلِ الصِّيَامِ؛ وَلَيسَ فِيهَا مَا يَمنَعُهُ؛ وَيَصِحُّ

صَومُهَا حِينَئِذٍ إِن نَوَتْ، وَإِنْ لَم تَغْتَسِل إِلَّا بَعدَ طُلُوعِ الفَجرِ كَالجُنُبِ؛ لِقَولِ عَائِشَةَ ﵂: «كَانَ النَبِيُّ ﷺ يُصبِحُ جُنُباً مِن جِمَاعٍ غَيرِ احتِلَامٍ، ثُمَّ يَصُومُ فِي رَمضَانَ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

وَيَجِبُ عَلَيهَا القَضَاءُ بَعَدَدِ الأَيَّامِ التِي فَاتَتْهَا؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البَقَرَة: ١٨٤].

وَسُئِلَت عَائِشَةُ ﵂: مَا بَالُ الحَائِضِ تَقضِي الصَّومَ وَلَا تَقضِي الصَّلاةَ؟ قَالَتْ: «كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤمَرُ بِقَضَاءِ الصَّومِ وَلَا نُؤمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ».

القِسمُ التَّاسِعُ: الْمَرأَةُ إِذَا كَانَت مُرضِعاً أَو حَامِلاً وَخَافَتْ عَلَى نَفسِهَا أَو عَلَى وَلَدِهَا مِنَ الصَّومِ فَإِنَّها تُفطِرُ؛ لِقَولِ النَبِيِّ ﷺ: «**إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الْمُسَافِرِ وَالحَامِلِ وَالْمُرضِعِ الصَّومَ**».

وَيَلزَمُهَا القَضَاءُ بِعَدَدِ الأَيَّامِ التِّي أَفطَرَتْ حِينَ يَتَيَسَّرُ لَهَا ذَلِكَ وَيَزُولُ عَنهَا الخَوفُ كَالْمَرِيضِ إِذَا بَرِئَ

القِسمُ العَاشِرُ: مَنِ احتَاجَ لِلْفِطرِ لِدَفْعِ ضَرُورَةِ غَيرِهِ؛ كَإِنقَاذِ مَعصُومٍ مِنْ غَرَقٍ، أَوْ حَرِيقٍ، أَو هَدْمٍ، أَوْ نَحوِ ذَلِكَ فَإِذَا كَانَ لَا يُمكِنُهُ إِنقَاذُهُ إِلَّا بِالتَّقَوِّي عَلَيهِ بِالأَكْلِ، وَالشُّربِ جَازَ لَهُ الفِطرُ، بَل وَجبَ الفِطرُ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّ إِنقَاذَ الْمَعصُومِ مِنَ الْهَلَكَةِ وَاجِبٌ، وَمَا لَا يَتِمُّ الوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهوَ وَاجِبٌ، وَيلزَمُهُ قَضَاءُ مَا أَفْطَرَهُ.

تَبيِيتُ النِيَّةِ:

وَيُشْتَرَطُ لِفَرضِ الصِّيَامِ النِّيَّةُ وَتَبيِيتُهَا؛ لِقَولِهِ ﷺ: «**إِنَّما الأَعمَالُ بِالنِّيَاتِ**»؛ وَلِقَولِهِ ﷺ: «**مَن لَم يُجَمِّعِ الصِّيَامَ قَبلَ الفَجرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ**» وَالنِيَّةُ مَحَلُّهَا الْقَلْبُ. فَلَو تَسَحَّرِ لِيَصُومَ يَكُونُ ذَلِكَ دَالًّا عَلَى النِّيَّةً.

وَأَمَّا بَيْتُوْتَةُ النِيَّةِ فَهُوَ إِيقَاعُ النِّيَّة لَيْلًا وَلَا بُد مِنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ.

وَالأَوْلَى المُبَادَرَةُ بِالْقَضَاءِ مِن حِينِ زَوَالِ الْعُذرِ؛ لِأَنَّه أَسبَقُ إِلَى الخَيرِ وَأَسْرَعُ فِي إِبرَاءِ الذِّمَّةِ.

وَلَا يَجُوزُ تَأخِيرُ القَضَاءِ إِلَى رَمَضَانَ الثَّانِي بِغَيرِ عُذرٍ؛ لِقَولِ عَائِشَةَ رضي الله عنها: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّومُ مِن رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقضِيَهُ إِلَّا فِي شَعبَانَ»؛ وَلِأَنَّ تَأخِيرَهُ إِلَى رَمَضَانِ الثَّانِي يُفضِي إِلَى العَجزِ أَو الْمَوتِ قَبلَ قَضَائِهِ؛ وَلِأَنَّهُ عِبَادَةٌ مُتَكَرِّرَةٌ فَلَم يَجُز تَأخِيرُ الأُولَى إِلَى وَقتِ الثَّانِيَةِ كَالصَّلَاةِ. فَإِن استَمرَّ بِهِ العُذرُ حَتَّى مَاتَ فَلَا شَيْءَ عَلَيهِ؛ لِأَنَّ اللهَ سُبحَانَهُ أَوجَبَ عَلَيهِ عِدَّةً مِن أَيَّامٍ أُخَرَ، وَلَم يَتَمَكَّنْ مِنْهَا فَسَقَطَت عَنهُ كَمَن مَاتَ قَبلَ دُخُولِ شَهرِ رَمَضَانَ لَا يَلزَمُهُ صَومُهُ، فَإِن تَمكَّنَ مِن القَضَاءِ فَفَرَّطَ فِيهِ حَتَّى مَاتَ صَامَ وَلِيُّهُ عَنهُ جَمِيعَ الأَيَّامِ التِّي تَمَكَّنَ مِن قِضَائِهَا.

لِقَولِهِ ﷺ: «**مَنْ مَاتَ وَعَلَيهِ صِيَامٌ صَامَ عَنهُ وَلِيُّهُ**».

آدَابُ الصِّيَامِ

❁ فَمِنْ آدَابِ الصِّيَامِ:

أَوَّلاً: أَنْ يَقُومَ الصَّائِمُ بِمَا أَوجَبَ اللهُ عَلَيهِ مِنَ العِبَادَاتِ، وَمِن أَهَمِّهَا الصَّلَاةُ الْمَفرُوضَةُ الَّتِي هِيَ آكِدُ أَركَانِ الإِسلَامِ بَعدَ الشَّهَادَتَينِ.

ثَانِيًا: أَن يَجتَنِبَ الصَّائِمُ جَمِيعَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ؛ مِن الكَذِبِ، وَالغِيْبَةِ، وهي: ذِكْرُ الْمُسلِمِ بِمَا يَكْرَهُ فِي غَيْبَتِهِ، سواءٌ فِي خِلْقَتِهِ كَالأَعْرَجِ، وَالأَعوَرِ، وَالأَعمَى، عَلَى سَبِيلِ الْعَيْبِ والذَّمِ، أَو فِي خُلُقِهِ كَالأَحْمَقِ، وَالسَّفِيهِ، وَالفَاسِقِ، وَنَحوِهِ. وَسَوَاءٌ فِيهِ مَا يَقُولُ أَمْ لَا؛ لِأَنَّ النَبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الغِيْبَةِ فَقَالَ ﷺ: «**هِيَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ**» قِيلَ: أَفَرَأَيتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: «**إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَد اغتَبتَهُ وَإِنْ لَم يَكُن فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَد بَهَتَّهُ**».

والنَّمِيْمَةِ وَهِي: نَقْلُ كَلَامِ شَخصٍ فِي شَخصٍ إِلَيهِ لِيُفْسِدَ بَينَهُمَا، وَهِيَ مِن كَبَائِرِ الذُّنُوبِ؛ لِقَولِ النَبِيِّ ﷺ: «**لَا يَدخُلُ الجَنَّةَ نَمَّامٌ**».

وَالْغِشِّ فِي جَمِيعِ الْمُعَامِلَاتِ مِن بَيعٍ، وَإِجَارَةٍ، وَصَنَاعَةٍ، وَغَيرِهَا، فَإِنَّ الغِشَّ مِن كَبَائِرِ الذُّنُوبِ، وَقَد تَبَرَّأَ النبيُّ ﷺ مِن فَاعِلِه فَقَالَ ﷺ: «**مَن غَشَّنَا فَلَيسَ مِنَّا**».

وَيَجتَنِبُ المَعَازِفَ وَهِي: آلَاتُ اللَّهْوِ بِجَمِيعِ أَنوَاعِهَا كَالْعُودِ لِقَولِ النَبِيِّ ﷺ: «**لَيَكُونَنَّ مِن أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَستَحِلُّونَ الحِرَ، وَالحَرِيرَ،**

وَالخَمْرَ، وَالْمَعَازِفَ» أَي يَفعَلُونَها فِعْلَ الْمُستَحِلِّ لَهَا بِدُونِ مُبَالَاةٍ؛ وَلِقَولِ النَبِيِّ ﷺ: **«مَن لَم يَدَعْ قَولَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهَ وَالجَهلَ فَلَيسَ للهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهَ وَشَرَابَهُ»**.

ثَالِثًا: وَمِن آدَابِهِ: السُّحُورُ وَهوَ الأَكلُ فِي آخِرِ اللَّيلِ سُمِّيَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يَقَعُ فِي السَّحَرِ، فَقَد أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِهِ فَقَالَ: **«تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً»** مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

وَفِي صَحِيحِ مُسلِمٍ أَنَّ النَبِيَّ ﷺ قَالَ: **«فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهلِ الكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ»**.

رَابِعًا: وَمِن آدَابِهِ تَعجِيلُ الفُطُورِ إِذَا تَحَقَّقَ غُرُوبُ الشَّمْسِ بِمُشَاهَدَتِهَا، أَو غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ الغُرُوبُ بِخَبرٍ مَوثُوقٍ بِهِ بِأَذَانٍ أَو غَيرِهِ، فَعَن سَهْلِ بنِ سَعدٍ ﷺ أَنَّ النَبِيَّ ﷺ قَالَ: **«لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ»**. وَالسُنَّةُ أَنْ يُفطِرَ عَلَى رُطَبٍ، فَإِن عُدِمَ فَتَمْرٌ، فَإِنْ عُدِمَ فَمَاءٌ؛ لِقَول أَنَسٍ ﷺ: «كان النبيُّ ﷺ يُفطِرُ قَبلَ أَن يُصَلِّيَ عَلَى رُطَبَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتَمَرَاتٌ، فَإِن لَّم تَكُن تَمَرَاتٌ حَسَا حَسَواتٍ مِن مَاءٍ».

وَيُسَنُّ أَن يَدعُوَ عِندَ فِطرِهِ؛ بِمَا رَوَى ابنُ عُمَر ﷺ أَنَّ النَبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ يَقُولُ: ذَهَبَ الظَّمأُ وَابْتَلَّتِ العُرُوْقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ.

خَامِسًا: وَمِن آدَابِهِ كَثرَةُ القِرَاءَةِ، وَالذِّكرِ، وَالدُّعَاءِ، وَالصَّلَاةِ، وَالصَّدَقَةِ.

وَفِي الصَّحِيحَينِ مِن حَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلقَاهُ جِبرِيلُ فَيُدَارِسُهُ القُرآنَ. فَلَرَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ يَلقَاهُ جِبرِيلُ أَجْوَدُ بِالْخَيرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرسَلَةِ.

سَادِسًا: وَمِن آدَابِهِ أَنْ يَسْتَحضِرَ الصَّائِمُ عِظَمَ نِعْمَةِ اللهِ عَلَيهِ بِالصِّيَامِ حَيثُ وَفَّقَهُ لَهُ وَيَسَّرَهُ عَلَيهِ حَتَّى أَتَمَّ يَومَهُ وَأَكْمَلَ شَهْرَهُ.

مُبطِلَاتُ الصَّومِ:

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿فَٱلْـَٰٔنَ بَٰشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُوا۟ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا۟ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ۚ﴾ [البَقَرَة: ١٨٧]. ذَكَرَ اللهُ فِي هَذِهِ الآيَةِ الكَرِيمَةِ أُصُولَ مُفَطِّرَاتِ الصَّومِ، وَذَكَرَ النَبِيُّ ﷺ فِي السُّنَّةِ تَمَامَ ذَلِكَ.

❁ وَهِيَ سِتَّةُ أَنْوَاعٍ:

النَّوعُ الأَوَّلِ: الجِمَاعُ، وَهوَ أَعْظَمُهَا وَأَكْبَرُها إِثماً. فَمَتَى جَامَعَ الصَّائِمُ بَطَلَ صَومُهُ فَرْضاً كَانَ أَوْ نَفْلاً، ثُمَّ إِنْ كَانَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ وَالصَّومُ وَاجِبٌ عَلَيهِ لَزِمَهُ مَعَ القَضَاءِ الكَفَّارَةُ الْمُغَلَّظَةُ وَهِي عِتقُ رَقَبةٍ مُؤمِنَةٍ، فَإِنْ لَم يَجِدْ فَصِيَامُ شَهرَينِ مُتَتَابِعَينِ، لَا يُفْطِرُ بَينَهُمَا إِلَّا لِعُذْرٍ شَرعِيٍّ كَأَيَّامِ العِيدَينِ وَالتَّشرِيقِ، أَو لِعُذْرٍ حِسِّيٍّ كَالْمَرضِ، وَالسَّفَرِ لِغَيرِ قَصدِ الْفِطْرِ، فَإِنْ أَفطَرَ لِغَيرِ عُذرٍ وَلَو يَوماً وَاحِداً لَزِمَهُ استِئْنافُهُ

مِنْ جَدِيدٍ؛ لَيَحصُلَ التَّتَابُعُ، فَإِن لَم يَستَطِعْ أَطْعَمَ سِتِّين مِسكِيناً لِكُلِّ مِسكِينٍ نِصفُ كِيلُو وَعَشرَةُ غَرَامَاتٍ مِن قُوتِ الغَالِبِ.

وَفِي صَحِيحِ مُسلِمٍ أَنَّ رَجُلاً وَقَعَ بامرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ فَاستَفْتَى النَبِيَّ ﷺ عَن ذَلِكَ فَقَالَ: «**هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً؟**» قَالَ: لَا. قَالَ: «**هَل تَستَطِيعُ صِيَامَ شَهرَينِ؟**» قَالَ: لَا. قَالَ: «**فَأَطْعِمْ سَتِّينَ مِسْكِيناً**».

الثَّانِي: إنزَالُ الْمَنيِّ بِاختِيَارِهِ بِتَقبِيلٍ، أَو لَمسٍ، أَو استِمنَاءٍ، أَو نَحوِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنَ الشَّهْوَةِ الَّتِي لَا يَكُونُ الصَّومُ إِلَّا بِاجتِنَابِهَا؛ كَمَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ: «**يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرابَهُ وَشَهوَتَهُ مِن أَجْلِي**».

فَأَمَّا التَّقبِيلُ وَاللَّمْسُ بِدُونِ إِنْزالٍ فلا يُفَطِّرُ؛ لمَا فِي الصَّحِيحَينِ مِن حَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُ وَهوَ صَائِمٌ وَيُبَاشِرُ وَهو صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِربِهِ».

لَكِن إِنْ كَانَ الصَّائِمُ يَخشَى عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الإِنزَالِ بِالتَّقبِيلِ وَنَحوِهِ، أَو مِنَ التَدَرُّجِ بِذَلِكَ إِلَى الجِمَاعِ؛ لِعَدَمِ قُوَّتِهِ عَلَى كَبْحِ شَهْوَتِهِ فَإِنَّ التَّقبِيلَ وَنَحْوَهُ يَحرُمُ حِينَئِذٍ سَداً للذَّرِيعَةِ، وَصوناً؛ لِصِيَامِهِ عَنِ الفَسَادِ؛ وَلِذَلِكَ نَهَى النَبِيُّ ﷺ الْصَّائِمَ عَنِ الْمُبَالَغَةِ فِي الاستِنشَاقِ خَوفاً مِن تَسَرُّبِ الْمَاءِ إِلَى جَوفِهِ.

وَأَمَّا الإِنزَالُ بِالاحتِلَامِ فَلا يُفَطِّرُ؛ لِأَنَّ الاحتِلَامَ بِغَيرِ اختِيَارِ الصَّائِمِ.

الثَّالِثُ: الأَكلُ أَو الشُّربُ، وَهو إِيصَالُ الطَّعامِ أَو الشَّرَابِ إِلَى الْجَوْفِ مِن طَرِيقِ الْفَمِ أَو الأَنفِ أَيّاً كَانَ نَوعُ الْمَأكُولِ أَو المَشرُوبِ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِۚ﴾ [البَقَرَة: ١٨٧].

وَالسَّعُوطُ فِي الأَنْفِ كَالأَكلِ وَالشُّربِ؛ لِقَولِهِ ﷺ: «**وَبَالِغْ فِي الاستِنشَاقِ، إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِماً**».

فَأَمَّا شَمُّ الرَّوَائِحِ فَلَا يُفَطِّرُ؛ لِأَنَّهُ لَيسَ لِلرَّائِحَةِ جُرمٌ يَدخُلُ إِلَى الجَوفِ.

الرَّابِعُ: مَا كَانَ بِمَعْنَى الأَكْلِ وَالشُّربِ **وَهوَ شَيئَانِ**:

أَحَدُهُمَا: حَقْنُ الدَّمِ فِي الصَّائِمِ مِثلُ أَن يُصَابَ بِنَزِيفٍ؛ فَيُحقَنَ بِهِ دَمٌ فَيُفْطِرُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الدَّمَ هُوَ غَايَةُ الغِذَاءِ بِالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، وَقَد حَصَلَ ذَلِكَ بِحَقنِ الدَّمِ فِيهِ.

وَالثَّانِي: الإِبرُ الْمُغَذِّيةُ الَّتِي يُكتَفَى بِهَا عَنِ الأَكلِ وَالشُّربِ فَإِذَا تَنَاوَلَهَا أَفْطَر؛ لِأَنَّهَا وَإِنْ لَم تَكُن أَكْلاً وَشُرباً حَقِيْقَةً، فَإِنَّهَا بِمَعنَاهُمَا، فَثَبَتَ لَهَا حُكمُهَمَا.

الخَامِسُ: التَّقَيُّؤ عَمْداً وَهو إِخرَاجُ مَا فِي المَعِدَةِ مِن طَعَامٍ، أَو شَرَابٍ عَن طَرِيقِ الْفَمِ؛ لِقَولِ النَّبِيِّ ﷺ: «**مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيءُ فَلَيسَ عَلَيهِ قَضَاءٌ، وَمَن استَقَاءَ عَمداً فلْيَقضِ**».

وَيُفطِرُ إِذَا تَعَمَّدَ القَيءَ إِمَّا بِالفِعلِ كَعَصرِ بَطنِهِ، أَو غَمزِ حَلقِهِ، أَو بِالشَمِّ مِثلُ أَن يَشُمَّ شَيئاً؛ لِيَقِيءَ بِهِ. أَمَّا إِذَا غَلَبَهُ بِدُونِ سَبَبٍ مِنهُ فَإِنَّه لَا يَضرُّ.

السَّادِسُ: خُرُوجُ دَمِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ؛ لِقَولِ النَبِيِّ ﷺ فِي الْمَرْأَةِ «**أَليسَ إِذَا حَاضَت لَم تُصَلِّ وَلَم تَصُمْ؟**». فَمَتَى رَأَتْ دَمَ الْحَيْضِ أَوِ النِّفَاسِ فَسَدَ صَومُهَا سَوَاءٌ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ أَمْ فِي آخِرِهِ، وَلَو قَبلَ الغُروبِ بَلَحظةٍ، وإِنْ أَحَسَّتْ بِانتِقَالِ الدَّمِ وَلَم يَبْرُزْ إِلَّا بَعد الغُرُوبِ فَصَومُهَا صَحِيحٌ.

وَيَحرُمُ عَلَى الصَّائِمِ تَنَاوُلُ هَذِهِ المفُطِّرَاتِ إِن كَانَ صَومُه وَاجِباً كَصَومِ رَمَضَانَ وَالكَفَّارَةِ وَالنَّذْرِ إِلَّا أَن يَكُونَ لَهُ عُذرٌ يُبِيحُ الفِطرَ كَسَفَرٍ وَمَرَضٍ وَنَحوِهِمَا؛ لِأَنَّ مَن تَلبَّسَ بِوَاجِبٍ لَزِمَهُ إِتمَامُهُ إِلَّا لِعُذرٍ صَحِيحٍ.

شُرُوطُ الفِطرِ بِالْمُفَطِّرَاتِ:

إِنَّ الْمُفَطِّراتِ السَّابِقَةِ مَا عَدَا الْحَيضَ وَالنِّفَاسَ، وَهِيَ الْجِمَاعُ، وَالإِنزَالُ بِالْمُبَاشَرَةِ، وَالأَكلُ وَالشُّربُ وَمَا بِمَعنَاهُمَا. **وَالقَيءُ لَا يُفطِّرُ الصَّائِمَ شَيءٌ مِنهَا إِلَّا بِشَرطَينِ**:

الشَّرطُ الأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ ذَاكِراً، فَإِنْ كَانَ نَاسِياً فَصِيامُهُ صَحِيحٌ وَلَا قَضَاءَ عَلَيهِ؛ لِقَولِهِ ﷺ: «**مَن نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَو شَرِبَ**

فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّما أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ». فأمْرُ النَبِيِّ ﷺ بإتْمَامِهِ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّتِه، وَنِسْبَةُ إِطْعَامِ النَّاسِي وَسُقْيِهِ إِلَى اللهِ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ المُؤَاخَذَةِ عَلَيهِ.

الشَّرطُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ مُخْتَاراً، فَإِنْ كَانَ مُكرَهاً فَصِيَامُهُ صَحِيحٌ وَلَا قَضَاءَ عَلَيهِ؛ لِأَنَّ اللهَ سُبحَانَه رَفَعَ الْحُكمَ عَمَّنْ كَفَرَ مُكْرَهاً وقلْبُهُ مُطمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ؛ فَإِذَا رُفِعَ حكْمُ الكُفرِ عَمَّن أُكْرِهَ عَلَيهِ فَمَا دُونَهُ أَوْلَى؛ وَلِقَولِ النَبِيِّ ﷺ: **«إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَن أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسيَانَ وَمَا اسْتُكرِهُوا عَلَيهِ»**.

وَلَو طَارَ إِلَى جَوفِ الصَّائِمِ غُبَارٌ أَو دَخَلَ فِيهِ شَيءٌ بِغَيرِ اختِيَارِهِ أَو تَمَضْمَضَ أَوْ استَنْشَقَ فَنَزَلَ إِلَى جَوفِهِ شَيءٌ مِنَ الْمَاءِ بِغَيرِ اختِيَارِهِ فَصِيَامُهُ صَحِيحٌ وَلَا قَضَاءَ عَلَيهِ.

ولا يُفطِرُ بِذَوْقِ الطَّعَامِ إِذَا لَم يَبْلَعْهُ، وَلَا بِشَمِّ الطِّيبِ، وِالْبُخُورِ. ولا يُفْطِرُ بالتَّسَوُّكِ، بَل هُوَ سُنَّةٌ لَهُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ وَآخِرِهِ كَالمُفْطِرِينَ؛ لِقَولِ النَبِيَّ ﷺ: **«لَولَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُم بِالسِّوَاكِ عِندَ كلِّ صَلَاةٍ»**. وَهَذَا عَامٌ فِي الصَّائِمِينَ وَغَيرِهِم فِي جَمِيعِ الأَوْقَاتِ.

وَيَجُوزُ لِلصَّائِمِ أَنْ يَفعَلَ مَا يُخَفِّفُ عَنهُ شِدَّةَ الحرِّ وَالْعَطَشِ كَالتَّبَرُّدِ بِالْمَاءِ.

حُكمُ قِيَامِ رمَضَانَ

شَرَعَ اللهُ لَنَا عِبَادَاتٍ مُتَنَوِّعَةً؛ لِنَأخُذَ مِنْ كُلِّ نَوعٍ مِنهَا نَصِيباً، وَجَعَلَ مِنهَا فَرَائِضَ لَا يَجُوزُ النَّقصُ فِيهَا. وَنَوَافِلَ يحْصُلُ بِهَا زِيَادَةُ التَّقَرُبِ إِلَى اللهِ والتَّكمِيلُ لِهذِهِ الفَرائِضِ.

وَمِن النَّوَافِلِ صَلَاةُ اللَّيلِ، وَأَفضَلُهَا إِحدَى عَشْرةَ رَكعَةً؛ لِمَا فِي الصَّحِيحَينِ عَن عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا سُئِلَتْ كَيفَ كَانَتْ صَلَاةُ النبيِّ فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَت: «مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا غَيرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرةَ رَكعَةً».

وَأَمَرَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رضي الله عنه أُبَيَّ بنَ كَعْبٍ وَتِميماً الدَّارِيَّ أَنْ يَقُومَا لِلنَّاسِ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكعَةً.

وَصَلاةُ اللَّيلِ فِي رَمَضَانَ لَهَا مَزِيَّةٌ عَلَى غَيرِهَا؛ لِقَولِ النَبِيِّ ﷺ: **«مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَاناً وَاحتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ»**. وَكَانَ السَّلَفُ الصَّالِحُ يُطِيلُونَهَا جِداً، بِخَلَافِ مَا عَلَيهِ الْيَوْمَ كَثِيرٌ، حَيثُ يُصَلُّونَ التَّرَاوِيحَ بِسُرعَةٍ عَظِيمَةٍ يُخلُونَ بِالطّمأنِينَةِ الَّتِي هِيَ رُكنٌ مِنْ أَركَانِ الصَّلَاةِ.

وَلَا يَنبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَخَلَّفَ عَن صَلَاةِ التَّراوِيحِ؛ لِيَنَالَ ثَوَابَهَا، وَلَا يَنْصَرِفَ حَتَّى يَنتَهِيَ الإِمَامُ مِنهَا؛ لِيَحصُلَ لَهُ أَجْرُ قِيَامِ اللَّيلِ كُلِّهِ.

وَيَجُوزُ لِلنِّسَاءِ حُضُورُ التَّرَاوِيحِ فِي الْمَسَاجِدِ إِذَا أُمِنَتِ الفِتنَةُ؛

لِقَولِ النَبيِّ ﷺ: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ»؛ وَلِأَنَّ هَذَا مِنْ عَمَلِ الصّحَابَةِ رضي الله عنهم.

لَكِنْ يَجِبُ أَنْ يَحضُرنَ مُجَلبِبَاتٍ، غَيرَ مُتَبَرِّجَاتٍ، وَلَا مُتَطَيِّبَاتٍ، وَلَا رَافِعَاتٍ أَصوَاتِهِنَّ، وَلَا مُبدِيَاتٍ زِينَةً؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النُّور: ٣١].

وَيَنْصَرِفنَ مِنَ الْمَسجِدِ فَورَ تَسلِيمِ الإِمَامِ، إِلَّا لِعُذرٍ؛ لِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَ النَبِيُّ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقضِي تَسلِيمَهُ وَهوَ يَمكُثُ فِي مَقَامِهِ يَسيْرًا قَبلَ أَنْ يَقُومَ»، قَالَتْ: نَرَى وَاللهُ أَعلَمُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لِكَي يَنصَرِفَ النِّسَاءُ قَبلَ أَن يُدرِكَهُنَّ الرِّجَالُ.

فَضْلُ العَشرِ الأَوَاخِرِ مِن رَمَضَانَ

وَلِعَشرِ رَمَضَانَ الأَخِيرَةِ، خَيرَاتٌ كَثِيرَةٌ، وَفَضَائِلُ مَشهُورَاتٌ مِنهَا:

أَوَّلاً: أَنَّ النَبِيَّ ﷺ كَانَ يَجتَهِدُ بِالعَمَلِ فِيهَا أَكثَرَ مِن غَيرِهَا، فَعَن عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَبِيَّ ﷺ «كَانَ يَجتَهِدُ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مَا لَا يَجتَهِدُ فِي غَيرِهِ».

وَقَالَت: «كَانَ النَبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ العَشرُ شَدَّ مِئزَرَهُ وَأَحيَا لَيلَهُ وَأَيقَظَ أَهلَهُ».

وَقَالَت: «كَانَ النَبِيُّ ﷺ يَخْلِطُ العِشْرِينَ بِصَلَاةٍ وَنَومٍ فَإِذَا كَانَ العَشْرُ شَمَّرَ وَشَدَّ الْمِئزَرَ».

ثَانِياً: أَنَّ النَبِيَّ ﷺ اعتكف فِيهَا، وَاعْتَكَفَ أَصحَابُهُ مَعَهُ وَبَعْدَهُ، فَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَبِيَّ ﷺ اعتَكَفَ العَشرَ الأُوَلَ مِن رَمضَانَ، ثُمَّ اعتَكَفَ العَشرَ الأَوسْطَ ثُمَّ قَالَ: «إِنِّي اعتَكِفُ العَشرَ الأَوَّلَ الْتَمِسُ هَذِهِ اللَّيلَةَ، ثُمَّ اعْتَكِفُ العَشَرَ الأَوسَطَ، ثُمَّ أُتِيْتُ فَقِيلَ لِي: إِنَّهَا فِي العَشرِ الأَوَاخِرِ، فَمَن أَحَبَّ مِنكُم أَنْ يَعتَكِفَ فَلْيَعْتَكِفْ».

وَعَن عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَ النَبِيُّ ﷺ يَعتَكِفُ العَشرَ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ عَزَّ وَجلَّ. ثُمَّ اعتَكَفَ أَزوَاجُهُ مِن بَعدِهِ».

وَعَنهَا أَيضاً قَالَت: «كَانَ النَبِيُّ ﷺ يَعتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ عَشرةَ أَيَّامٍ. فَلَمَّا كَانَ العَامُ الذِي قُبِضَ فِيهِ اعتَكَفَ عِشرِينَ يَوماً».

وَعَن أَنَس رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ النَبِيُّ ﷺ يَعتَكِفُ العَشَرَ الأَوَاخِرَ مِن رَمَضَانَ، فَلَم يَعتَكِفْ عَامًا، فَلَمَّا كَانَ العَامُ الْمُقبِلُ اعتَكَفَ عِشرِينَ».

وَعَن عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَت: «كَانَ النَبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَن يَعتَكِفَ صَلَّى الفَجرَ ثُمَّ دَخَل مَعْتَكَفَهُ فَاستَأذَنَتهُ عَائِشَةُ، فَأَذِنَ لَهَا، فَضَرَبَتْ لَهَا خِبَاءً، وَسَأَلَت حَفصَةُ عَائِشَةَ أَنْ تَستَأذِنَ لَهَا، فَفَعَلَتْ، فَضَرَبتْ خِبَاءً، فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ زَينَبُ أَمَرَتْ بِخِبَاءٍ فَضُرِبَ لَهَا، فَلَمَّا رَأَى النَبِيُّ ﷺ الأَخْبِيَةَ قَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالُوا: بِنَاءُ عَائِشَةَ وَحفصَةَ وَزَينَبَ. قَالَ النَبِيُّ ﷺ: «آلبِرَّ أَرَدْنَ بِهذَا؟ انْزِعُوهَا فَلَا أَرَاهَا! فَنُزِعَتْ وَتَرَكَ الِاعتِكَافَ فِي رَمَضَانَ حَتَّى اعتَكَفَ فِي العَشرِ الأَوَّل

مِن شَوَالٍ».

ثَالِثاً: فِيهَا لَيلَةُ القَدرِ؛ لِقَولِ النَبِيِّ ﷺ: «تَحَرُّوا لَيلَةَ القَدرِ فِي العَشرِ الأَوَاخِرِ مِن رَمَضَانَ»، وَهِيَ فِي الأَوْتَارِ أَقْرَبُ مِن الأَشفَاعِ؛ لِقَولِ النَبِيِّ ﷺ: «تَحَرُّوا لَيلَةَ القَدرِ فِي الْوِترِ مِنَ العَشرِ الأَوَاخِرِ مِن رَمَضَانَ».

ولا تَخْتَصُّ لَيلَةُ القَدرِ بِلَيلَةٍ مُعَيَّنَةٍ فِي جَمِيعِ الأَعوَامِ، بَل هِيَ تَنتَقِلُ؛ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَولُهُ ﷺ: «التَمِسُوهَا فِي تَاسِعَةٍ تَبقَى، فِي سَابِعَةٍ تَبقَى فِي خَامِسَةٍ تَبقَى».

صَومُ التَّطَوُّعِ:

١- يُسَنُّ صَومُ عَرَفَةَ وَهوَ اليَومُ التَّاسِعُ مِن ذِي الحِجَّةِ؛ لقوله ﷺ: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالسَّنَةَ القَابِلَةَ»، وَيُسَنُّ صَومُهُ لِغَيرِ الحَاجِ؛ لِيَتَقَوَّى عَلَى الدُّعَاءِ؛ وَلِأَنَّ النَبِيَ لَمَّا حَجَّ لَم يَصُمهُ، وَلَا أَبُو بَكرٍ، وَلَا عُمَرَ، وَلَا عُثمَانَ.

٢- وَيومُ عَاشُورَاءَ وَهوَ العَاشِرُ مِن مُحرَّمٍ؛ لَأَنَّ اللهَ نَجَّى فِيهِ مُوسَى وَقَومَه مِن فِرعَونَ وَجُنُودِهِ. وقال: «أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ».

وَيُستَحَبُّ صَومُ يَومٍ قَبلَهُ أَو يَومٍ بَعدَهُ؛ لِقَولِ النَبِيِّ ﷺ: «لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ».

٣- وَيُستَحَبُّ أَيضًا صَومُ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِن شَوَّال، وَتَتَابُعُهَا أَفضَلُ؛ وَلَو صَامَ قَضَاءً أَو نَذرًا حَصَلَت لَهُ السُنَّةُ؛ لِقَولِ النَبِيِّ ﷺ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ».

٤- وَصَومُ الْمُحَرَّمِ؛ لِقَولِ النَبِيِّ ﷺ: «أَفضَلُ الصِّيَامِ بَعدَ رَمَضَانَ شَهرُ اللهِ الْمُحَرَّمِ».

٥- وَصَومُ يَومٍ وَإِفطَارُ يَومٍ؛ لِقَولِ النَبِيِّ ﷺ: «أَفضَلُ الصِّيَامِ صِيَامُ دَاودَ؛ كَانَ يَصُومُ يَوماً وَيُفطِرُ يَوماً».

٦- وَيُندَبُ صَومُ يَومِ الاثنَينِ وَالخَمِيسِ مِن كُلِّ أُسبُوعٍ؛ لِقَولِهِ ﷺ: «تُعرَضُ الأَعمَالُ يَومَ الاثنَينِ وَالخَمِيسِ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ».

٧- وَصَومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِن كُلِّ شَهرٍ؛ لِقَولِ النَبِيِّ ﷺ: «صُم مِن الشَّهرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ الحَسَنَةَ بِعَشرِ أَمثَالِهَا، وَذَلِكَ مِثلُ صِيَامِ الدَّهرِ» وَالأَفضَلُ أَن تَكُونَ أَيَّامَ البِيضِ.

مَا يُكرَهُ مِنَ الصِّيَامِ:

١- وَيُكرَهُ إِفرَادُ يَومِ الجُمعَةِ بِالصَّومِ؛ لِقَولِهِ ﷺ: «لَا تَصُومُوا يَومَ الجُمعَةِ، إِلَّا أَن تَصُومُوا يَوماً قَبلَهُ أَو يَوماً بَعدَهُ».

٢- وَيُكرَهُ أَيضاً إِفرَادُ يَومِ السَّبتِ بِالصَّومِ؛ لِقَولِ النَبِيِّ ﷺ: «لَا

تَصُومُوا يَومَ السَّبتِ إِلَّا فِيمَا افتُرِضَ عَلَيكُم»؛ لِأَنَّ اليَهُودَ يُعَظِّمُونَ يَومَ السَّبتِ.

٣- وصَومُ الْمَرأَةِ تَطَوُّعاً بِغَيرِ إِذنِ زَوجِهَا؛ لِقَولِ النَبِيِّ ﷺ: «لَا تَصُومُ المَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ» وَعِلمُهَا بِرَضَا الزَّوجِ كَإِذنِهِ.

الاعتِكَافُ

وَهوَ لُزُومُ الْمُسلِمِ الْمُمَيِّزِ الطَّاهِرِ مَسجِداً لِطَاعَةِ اللهِ تَعَالَى.

وَيُشتَرَطُ أَن يَكُونَ الْمُعتَكِفُ مُسلِمًا مُمَيِّزًا طَاهِرًا مِنَ الْحَدَثِ الأَكبَرِ، وَأَن يَنوِيَ، وَأَن يَلبَثَ فِي مَسجِدٍ قَدرًا يُسَمَّى عُكُوفاً. وَهوَ مُستَحَبٌّ فِي كُلِّ وَقتٍ، وَأَفضَلُ أَوقَاتِهِ العَشرُ الأَوَاخِرُ مِن رَمَضَانَ. وَمَقصِدُهُ: التَّفَرُّغ لِلطَّاعَةِ، وَقَطعُ العَلَائِقِ عَمَّا سِوَى اللهِ تَعَالَى.

مُبطِلَاتُهُ:

أَوَّلًا: الجِمَاعُ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمۡ عَٰكِفُونَ فِي ٱلۡمَسَٰجِدِۗ﴾ [البَقَرَة: ١٨٧] وَاللَّمسُ وَالتَّقبِيلُ بِشَهوَةٍ يُبطِلُهُ إِن أَنزَلَ، وَإِلَّا فَلَا يُفسِدُهُ.

ثَانِيًا: الخُرُوجُ مِنَ الْمَسجِدِ عَمداً لِغَيرِ حَاجَةٍ وَهِي: مَا لَا بُدَّ لَهُ مِنهَا كَغَائِطٍ وَبَولٍ، وَلَا يُمكِنُ فِعلُهَا فِي المَسجِدِ. وَلَا يَجُوزُ لَهُ الخُرُوجُ لِعِيَادَةِ المَرضَى، وَلا لِصَلَاةِ الجَنَائِزِ. وَلَا يَضُرُّ إِخرَاجُ بَعضِ الأَعضَاءِ.

ثَالِثًا: ذَهَابُ العَقلِ؛ لِأَنَّهُ يَخرُجُ حِينَئِذٍ عَن كَونِهِ مِن أَهلِ العِبَادَةِ.

رَابِعًا: الحَيضُ وَالنِّفَاسُ؛ لِأَنَّهُ إِذَا حَاضَت أَو نَفَسَت وَهِيَ فِي الْمَسجِدِ يَجِبُ الخُرُوجُ مِنه.

خَامِسًا: الرِدَّةُ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزُّمَر: ٦٥]؛ وَلِأَنَّهَا تَنفِي العِبَادَةَ.



الكِتَابُ الخَامِسُ: الحَجُّ وَالعُمرَةُ.

❁ وَيشتَمِلُ عَلَى سَبعَةَ عَشَرَ بَابًا:

حَقِيقَةُ الحَجِّ وَالعُمرَةِ:

الحَجُّ شَرعًا: التَّعَبُّد للهِ بِأَدَاءِ المَنَاسِكِ وَفقَ مَا جَاءَ فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

وَهوَ أَحَدُ أَركَانِ الإِسلَامِ مَن جَحَدَهُ كَفَرَ، وَفَضلُهُ عَظِيمٌ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «**مَن حَجَّ للهِ، فَلَم يَرفُث، وَلَم يَفسُق، رَجَعَ كَيَومِ وَلَدَتهُ أُمُّهُ**».

وَالعُمرَةُ شَرعًا: التَعَبُّدُ لِلهِ بِالطَّوَافِ بِالبَيتِ وَالصَفَا وَالْمَرَوَةِ وَالحَلقِ أَو التَّقصِيرِ.

وَلَا تَصِحُّ عِبَادَةٌ إِلَّا بِالإِخلَاصِ وَالْمُتَابَعَةِ.

❁ وَالحَجُّ وَالعُمرَةُ وَاجِبَانِ فِي العُمرِ مَرَّةً وَاحِدَةً - إِلَّا لِعَارِضٍ - بِأَربَعَةِ شرُوطٍ:

الأَوَّلُ: الإِسلَامُ فَلَا يَجِبَانِ عَلَى كَافِرٍ وُجُوبَ مُطَالَبَةٍ فِي الدُّنيَا، وَلَا يَصِحَّانِ مِنهُ، وَلَا يُطلَبُ مِنهُ قَضَاؤُهُمَا إِذَا أَسلَمَ.

الثَّانِي: البُلُوغُ: فَلَا يَجِبَانِ عَلَى صَبِيٍّ وَلَو مُمَيِّزًا وَيَصِحُّ مِنهُ فِعلُهُمَا، وَيَقَعَانِ مِنهُ نَفلاً، وَلَا يَكفِيَانِ عَن فَرضِ الإِسلَامِ.

الثَّالِثُ: العَقلُ فَلَا يَجِبَانِ عَلَى مَجنُونٍ وَلَا يَصِحَّانِ مِنهُ؛ لِعَدمِ أَهلِيَّتِهِ لِلعِبَادَةِ.

الرَّابِعُ: الاستِطَاعَةُ؛ سَوَاءٌ كَانَت بَدَنِيَّةً أَو مَالِيَّةً أَو شَرعِيَّةً؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ﴾ [آل عِمرَان: ٩٧]. فَمَن لَا يَملِكُ تَذكِرَةَ الطَّائِرَةِ وَزَادًا يَكفِيهِ وَمَن يَعُولُهُ أَو عَلَيهِ دَينٌ فَغَيرُ مُستَطِيعٍ مَالِيًّا. فَإِن كَانَ الطَّرِيقُ غَيرَ آمِنٍ بِسَبَبِ لُصُوصٍ أَو وَبَاءٍ أَو كَانَ شَيخاً كَبِيرًا أَو مَرِيضاً لَا يَتَحَمَّلُ مَشَاقَّ السَّفَرِ فَغَيرُ مُستَطِيعٍ. وَلَو حَجَّ الفَقِيرُ أَو الْمَمنُوعُ يَقَعُ مِنهُ حِجَّةُ الإِسلَامِ.

وَمَن كَانَ قَادِرًا بِمَالِهِ عَاجِزًا بِبَدَنِهِ عَجزًا لَا يُرجَى زَوَالُهُ لَزِمَهُ بِالإِنَابَةِ، وَإِذَا بَرِئَ وَقَد أُدِّيَ عَنهُ الحَجُّ فَإِنَّهُ يَلزَمُهُ أَن يَحُجَّ عَن نَفسِهِ. وَالْمَرأَةُ التِّي لَا تَجِدُ مَحرَمًا أَو زَوجًا يُرَافِقُهَا لَا تَستَطِيعُ شَرعًا؛ لِقَولِهِ ﷺ: «**لا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَومِ الآخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَومٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مع ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا**».

الْمَوَاقِيتُ

* **وَمَوَاقِيتُ الحَجِّ الزَّمَانِيَّةُ هِيَ**: شَوَّالُ وَذُو القَعدَةِ وَعَشرُ لَيَالٍ مِن ذِي الحِجَّةِ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ٱلۡحَجُّ أَشۡهُرٞ مَّعۡلُومَٰتٞۚ﴾ [البَقَرَة: ١٩٧].

وَزَمَانُ العُمرَةِ العَامُ كُلُّهُ مَا لَم يَكُن مُتَلَبِّساً بِحَجٍّ. وَلَو أَحرَمَ بِحَجٍّ قَبلَ زَمَانِهِ انعَقَدَ عُمرَةً.

* **وَالْمَوَاقِيتُ الْمَكَانِيَّةُ وَهِيَ**: التِّي لَا يَجُوزُ لِمَن أَرَادَ حَجاً أَو عُمرَةً أَن يَتَجَاوَزَهَا إِلَّا بِإحرَامٍ وَهيَ خَمسَةٌ: لِحَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: «وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَهلِ الْمَدِينَةِ ذَا الحُلَيفَةَ (أَبيَار عَلِيٍّ)، وَلِأهلِ الشَّامِ وَمِصرَ الجُحفَةُ (رَابِغ)، وَلِأَهلِ نَجدٍ قَرنُ الْمَنَازِلِ (السَّيلُ الكَبِيرُ)، وِلأَهلِ اليَمَنِ وَالصُّومَالِ يَلَملَمُ(السَّعدِيَّةُ)، هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَن أَتَى عَلَيهِنَّ مِن غَيرِ أَهلِهِنّ مِمَّن أَرَادَ الْحَجَّ وَالعُمرَةَ، وَمَن كَانَ دُونَ ذَلكَ فَمِن حَيثُ أَنشَأَ، حَتَّى إنَّ أَهلَ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِن مَكَّةَ». وَيُحرِمُ أَهلُ العِرَاقِ مِن ذَاتِ عِرقٍ (الضَّرِيبَة).

فَمَن سَلَكَ طَرِيقَ البَحرِ أَوِ البَرِّ أَوِ الجَوِّ وَلَم يَمُرَّ بِعَينِ الْمِيقَاتِ لَزِمَهُ أَن يُحرِمَ مِن مَوضِعٍ يُحَاذِيهِ.

وَأَمَّا مِيقَاتُ العُمرَةِ فَكَالحَجِّ، إِلَّا الْمُقِيمَ بِمَكَّةَ فَعَلَيهِ أَن يَجمَعَ بَينَ الحِلِّ وَالحَرَمِ، فَيُحرِمُ العُمرَةَ مِن أَدنَى حِلٍ مِن أَيِّ جَانِبٍ شَاءَ.

أَركَانُ الحَجِّ أَربَعَةٌ

وَهِيَ التِّي لَا يَصِحُّ الحَجُّ إِلَّا بِهَا.

١- **الاحرَامُ**: وَهوَ نِيَّةُ دُخُولِ الْحَجِّ فِي أَشهُرِهِ؛ وَيُسَنُّ النُّطقُ بِهَا بِخِلَافِ سَائِرِ العِبَادَاتِ، وَلَا يُحرِمُ إِلَّا قُبَيلَ الْمِيقَاتِ إِن كَانَ فِي طَائِرَةٍ أَو مِنَ الْمِيقَاتِ أَو بِحِذَائِهِ إِن كَانَ رَاكِبًا أَو رَاجِلاً؛ إِذ هُوَ الأَصلُ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَن يَتَجَاوَزَ مِيقَاتَهُ قَبلَ الإِحرَامِ مِنهُ.

٢- **وَالوُقُوفُ بِعَرَفَةَ**؛ لِقَولِهِ ﷺ: «**الحَجُّ عَرَفَةُ**» وَوَقتُهُ مِن بَعدَ الزَّوَالِ يَومَ عَرَفَةَ، إِلَى طُلُوعِ فَجرِ يَومِ النَّحرِ، فَهِيَ كُلُّهَا مَوقِفٌ، وَيُشتَرَطُ كَونُهُ أَهلًا لِلعِبَادَةِ، وَمَن أَفَاضَ قَبلَ الغُرُوبِ ثُمَّ عَادَ إِلَيهَا قَبلَ الفَجرِ فَلَا دَمَ عَلَيهِ، وَإِلَّا فَعَلَيهِ دَمٌ.

٣- **وَطَوَافُ الإِفَاضَةِ**، لَأَنَّهُ يَكُونُ بَعدَ الإِفَاضَةِ مِن عَرَفَةَ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا۟ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩]، وَيَدخُلُ وَقتُهُ بِنِصفِ لَيلَةِ النَّحرِ، وَلَا آخِرَ لِوَقتِهِ؛ لِأَنَّ الأَصلَ عَدَمُ التَّأقِيتِ، وَلَا دَلِيلَ، وَيُشتَرَطُ لَهُ الطَّهَارَةُ مِنَ الحَدَثَينِ، وَسَترُ العَورَةِ، وَكَونُهُ سَبعَةَ أَشوَاطٍ كَامِلَاتٍ، خَارِجَ البَيتِ. وَلَو شَكَّ فِي العَدَدِ فِي أَثنَائِهِ بَنَى عَلَى الأَقَلِّ.

٤- **وَالسَّعيُ بَينَ الصَّفَا وَالْمَروَةِ**؛ لِقَولِهِ ﷺ: «**اسعَوا فَإِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيكُمُ السَّعيَ**»، وَيُشتَرَطُ أَن يَكُونَ سَبعَةَ أَشوَاطٍ، وَأَن يَبدَأَ بِالصَّفَا

وَيُنهِيَ بِالْمَروَةِ، وَأَن يَكُونَ فِي الْمَسعَى، وَبَعدَ طَوَافِ القُدُومِ أَوِ الإِفَاضَةِ، فَمَن سَعَى بَعدَ طَوَافِ القُدُومِ لَا يَسعَى بَعدَ طَوَافِ الإِفَاضَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ فِي الحَجِّ سَعيَانِ.

وَأَركَانُ الحَجِّ أَركَانٌ لِلعُمرَةِ أَيضًا مَا سِوَى الوَقُوفِ بِعَرَفَةَ.

وَاجِبَاتُ الحَجِّ:

وَهِيَ التِّي يَصِحُّ الحَجُّ بِدُونِهَا وَيَجِبُ بِتَركِهَا دَمٌ.

❁ **وَهِيَ سِتَّةٌ:**

١- **الإِحرَامُ**: مِنَ الْمِيقَاتِ الْمَذكُورِ، وَيَجِبُ التَجَرُّدُ قَبلَ الإِحرَامِ

٢- **وَالْمَبِيتُ بِمُزدَلِفَةَ**: وَلَو بِالْمُرُورِ بَعدَ الانصِرَافِ مِن عَرفَةَ، وَيُصَلِّي صَلَاةَ الْمَغرِبَ وَالعِشَاءِ فِيهَا جَمعَ تَأخِيرٍ، وَيُسَنُّ لِلضُّعَفَاءِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ الدَّفعُ مِن مُزدَلِفَةَ بَعدَ نِصفِ اللَّيلِ؛ لِيَرمُوا جَمرَةَ العَقَبَةِ قَبلَ زَحمَةِ النَّاسِ، وَلِغَيرِهِم أَن يَمكُثُوا بِمُزدَلِفَةَ حَتَّى يُصَلُّوا الصُّبحَ بِغَلَسٍ.

٣- **وَرَميُ الجِمَارِ**: وَيَرمِي جِمرَةَ العَقَبَةِ فِي يَومِ العِيدِ، بَعدَ انتِصَافِ لَيلَةِ العِيدِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمسِ، وَالجِمَارَ الثَّلَاثَ فِي أَيَّامِ التَّشرِيقِ بَعدَ الزَّوَالِ، مُرَتَّبَةً فَالأُولَى ثُمَّ الوُسطَى ثُمَّ الكُبرَى، كُلَّ جَمرَةٍ بِسَبعِ حَصَيَاتٍ بِقَدرِ حَصَى الخَذفِ، وَيُشتَرَطُ أَن تَكُونَ

حَجَرًا، وَلَو رَمَى غَيرَهُ لَا يَصِحُّ، وَمُتَفَرِّقَةً وَلَو رَمَى السَّبعَ جَمِيعًا لَا تُجزِئُ إِلَّا عَن وَاحِدَةٍ، وَالسُّنَّةُ إِذَا فَرَغَ مِنَ الأُولَى أَن يَتَقَدَّمَ قَلِيلاً وَيَدعُو طَوِيلًا، وَإِذَا رَمَى الثَّانِيَةَ فَعَلَ مِثلَ ذَلِكَ، وَلَا يَقِفُ إِذَا رَمَى الثَّالِثَةَ؛ لِأَنَّ العِبَادَةَ انتَهَت بِهَا، وَمَن وُكِّلَ يَرمِي سَبعًا عَن نَّفسِهِ ثُمَّ عَنِ الْمُوَكِّلِ.

٤- **وَالحَلقُ أَو التَّقصِيرُ**: وَهوَ نُسُكٌ، يَصدُقُ بِمُسَمَّى الحَلقِ، وَالحَلقُ أفضَلُ، وَيَحلِقُ بِنَفسِهِ، أَو يُكَلِّفُ مَن يَحلِقُ لَهُ، وَيَدخُل وَقتُهُ بِنِصفِ لَيلَةِ النَّحرِ لِمَن وَقَفَ قَبلَهُ، وَلَا يَختَصُّ بِمَكَانٍ مُعَيَّنٍ، وَالأَفضَلُ أَن يَكُونَ بَعدَ الرَّمي وَالذَّبحِ بِمِنًى لِلاتِّبَاعِ، وَاستِيعَابُ الرَّأسِ بِالحَلقِ أَفضَلُ لِلذُّكُورِ، وَالمرأة تُقَصِّرُ بِقَدرِ أُنمُلَةٍ مِن جَمِيعِ جَوَانِبِ رَأسِهَا، وَيَحرُمُ عَلَيهَا الحَلقُ إِذَا قَصَدَت بِهِ التَّشَبُّهَ بِالرِّجَالِ، وَمَن لَا شَعرَ لَهُ يُمَرِّرُ آلَةَ الحَلقِ عَلَى رَأسِهِ، وَالْمَرأَةُ تُمَرِّرُ آلَةَ القَصِّ عَلَيهِ، وَبِرَمي جَمرَةِ العَقَبَةِ وَبِالحَلقِ أَو التَّقصِيرِ يَحصُلُ التَّحَلُّل الأَوَّلُ، وَيَحِلُّ لَهُ بَينَ التَّحَلُّلَينِ جَمِيعُ الْمَحظُورَاتِ سِوَى الجِمَاعِ وَالنِّكَاحِ وَالْمُبَاشَرَةِ، وَيَحصُلُ التَحَلُّلُ التَّامُ بِطَوَافِ الإِفَاضَةِ.

٥- **وَالْمَبِيتُ بِمِنًى**: لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشرِيقِ وهي ثَلَاثُ لَيَالٍ إِن تَأَخَّرَ، وإِن تَعَجَّلَ لَيلَتَان، وَالْمُتَعَجِّلُ هُوَ الذِي ارتَحلَ قَبلَ غُرُوبِ الشَّمسِ فِي اليَومِ الثَّانِي عَشَرَ، وَمن غَرَبَت لَهُ الشَّمسُ فِي مِنًى لَزِمَهُ الْمَبِيتُ لَيلَةَ

الثَّالِثَ عَشَرَ وَالرَّميُ مِنَ الغَدِ بَعدَ الزَّوَالِ.

٦- **وَطَوَافُ الوَدَاعِ**: وَهوَ وَاجِبٌ عَلَى الْمُعتَمِرِ وَالحَاجِ إِذَا أَرَادَا الخُرُوجَ مِن مَكَّةَ، وَلَيسَ مِن وَاجِبَاتِ الحَجِّ وَالعُمرَةِ، وَيَسقُطُ عَنِ الحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ. وَيَجِبُ إِعَادَتُهُ لَو تَأَخَّرَ بِنِيَّةِ الإِقَامَةِ. وَيُجزِئُ عَنهُ طَوَافُ الإِفَاضَةِ إِن أَخَّرَهُ وَارتَحَلَ بَعدَهُ مُبَاشَرةً.

وَاجِبَاتُ العُمرَةِ.

❁ **وَاجِبَاتُ العُمرَةِ ثَلَاثَةٌ**:

١- الإِحرَامُ مِنَ الْمِيقَاتِ

٢- وَالحَلقُ أَو التَّقصِيرُ

٣- وَطَوَافُ الوَدَاعِ.

سُنَنُ الحَجِّ

وَمَا عَدا الأَركَانَ وَالوَاجِبَاتِ فَسُنَن، كَالاغتِسَال لِلإِحرَامِ وَلَو كَانَت حَائِضًا أَو نُفَسَاء، وَكَالتَّدَهُّنِ وَالتَطَيُّبِ، وَطِيبُ النِّسَاءِ مَا لَهُ لَونٌ وَلَا رَائِحَةَ لَهُ، وَإِزَالَةِ شَعرِ العَانَةِ وَالإِبطِ، وَقَصِّ الشَوَارِبِ، وَتَقلِيمِ الأَظَافِرِ إِن كَانَ السَّفَرُ طَوِيلًا، وَلُبسِ إِزَارٍ، وَرِدَاءٍ أَبيَضَينِ نَظِيفَينِ وَالتَّلبِيَةِ وَالجَهرِ بِهَا مِن حِينِ الإِحرَامِ، وَطَوَافِ القُدُومِ،

وَالرَّملِ فِي الثَلاثَةِ الأشوَاطِ الأُولَى وَالْمُحَافَظَةُ عَلَيهِ مَعَ البُعدِ أَولَى مِن تَركِهِ مَعَ القُربِ، وَالاضطِّبَاعِ فِيهِ، وَاستِلَامِ الحَجَرِ وَتَقبِيلِهِ؛ وَلَا يُسَنُّ لِلنِّسَاءِ التَّقبِيلُ وَالاستِلَامُ مَا لَم يَخلُ الْمَطَافُ، وَرَكعَتَي الطَّوَافِ، يَقرَأُ فِي الأُولَى بَعدَ الفَاتِحَةِ سُورَةَ «الكَافِرُونَ» وَالثَّانِيَةَ سُورَةَ «الإخلَاصَ» وَالأَفضَلُ إِقَامَتُهُمَا خَلفَ الْمَقَامِ إِن تَيَسَّرَ وإِلَّا حَيثُ شَاءَ بِالْمَسجِدِ. وكَالْمَبِيتِ بِمِنًى فِي اليَومِ الثَّامِنِ، وَالإِتيَانِ بِالأَذكَارِ وَالأَدعِيَةِ المَأثُورَةِ، وَلَا يَنبَغِي الإِفرَاطُ فِيهَا اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ، وَإِن كَانَ لَا يَلزَمُهُ شَيءٌ بِتَركِهَا.

مَحظُورَاتُ الإِحرَامِ

❁ مَحظُورَاتُ الإِحرَامِ عَشَرَةٌ وَهِيَ:

١- تَغطِيَّةُ الرَّجُلِ رَأسَهُ وَوَجهَهُ، وَوَجهُ الْمَرأَةِ كَرَأسِ الرَّجُلِ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَن يَلبَسَ القَلانِسَ وَالعَمَائِمَ وَنَحوَهُمَا مِمَّا يَستُرُ الرَّأسَ مُبَاشَرَةً. وَالمَرأَةُ لَا تَنزِعُ شَيئًا مِن لِبَاسِهَا المَشرُوعِ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَشُدُّ عَلَى وَجهِهَا النِّقَابَ وَلَا تَلبَسُ القُفَّازَينِ

٢- وَلُبسُ الرَّجُلِ المَلَابِسَ الْمَحظُورَةَ وَهِيَ الَّتِي تُفَصَّلُ عَلَى قَدرِ الأَعضَاءِ، أَو البَدَنِ كُلِّهِ، فَيَلبَسُ الإِزَارَ وَالرِّدَاءَ وَنَحوَهُمَا، وَيَلبَسُ مِنَ النَّعلَينِ مَا لَا يَستُرُ الكَعبَينِ، إِلَا إِذَا لَم يَجِدِ النَّعلَينِ، وَلَهُ أَن يَلبَسَ الإِحرَامَ قَبل الْمِيقَاتِ وَلَو فِي بَيتِهِ.

٣- واستِعمَالُ الطِّيبِ فِي الثَّوبِ أَوِ البَدَنِ عَلَى الوَجهِ الْمُعتَادِ، صِرفًا كَانَ أَو مَخلُوطًا

٤- وَحَلقُ شَعرِ الرَّأسِ أَوِ البَدَنِ؛ لِأَنَّهُ يُسقِطُ بِهِ نُسُكًا، وَقَد «احتَجَمَ النَبِيُّ ﷺ وَهوَ مُحرِمٌ فِي رَأسِهِ».

٥- وَإِزَالَةُ الظُّفرِ مِنَ اليَدِ أَوِ الرِّجلِ، وَلَو انكَسَرَ ظُفرُهُ وَأَصبَحَ يُؤلِمُهُ وَقَصَّهُ فَلَا شَيءَ عَلَيهِ.

٦- وَالْمُبَاشَرَةُ بِشَهوَةٍ، وَحَيثُ حُرِّمَ عَقدُ النِّكَاحِ فَتَحرِيمُ الْمُبَاشَرَةِ مِن بَابِ أَولَى

٧- وَالجِمَاعُ وَيَفسُدُ بِهِ الحَجُّ قَبلَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ، وَالعُمرَةُ مُطلَقاً، فَعَلَيهِ التَّوبَةُ، وَالْمُضِيُّ فِيهِ، وَالقَضَاءُ مِنَ العَامِ القَادِمِ، وِفِديَةٌ وَهِيَ بَدَنَةٌ.

٨- وَالنِّكَاحُ أَوِ الإنكَاحُ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَلَا يَصِحُّ النِّكَاحُ، وَلَهُ الرَّجعَةُ؛ لِأَنَّهَا استِدَامَةٌ وَلَيسَت ابتِدَاءً.

٩- وَالاصطِيَادُ مِنَ البَرِّيِّ الْمَأكُولِ، فَإِن كَانَ غَيرَ صَيدٍ أَو بَحرِيًّا فَلَيسَ قَتلُهُ مِن مَحظُورَاتِ الإحرَامِ، وَأَمَّا البَرمَائِيُّ فَيُغلَّبُ جَانِبَ الاحتِيَاطِ، وَلَا يَحرُمُ عَلَيهِ قَتلُ الصَّائِلِ وَلَا مُحَرَّمُ الأَكلِ.

١٠- وَقَطعُ نَبَاتِ الحَرَمِ أَو شَجَرِه الحَيَّينِ بِخِلَافِ مَا يُضَافُ إِلَى الآدَمِيِّ مِن غَرسِهِ أَو بَذرِهِ فَلَيسَ بِحَرَامٍ. وَيَجُوزُ تَسرِيحُ البَهَائِمِ

وَمُدَاوَاةِ الْمَرِيضِ بِنَبَاتِ الحَرَمِ، وَاستَثنَى النَبِيُّ ﷺ مِنَ الْمَنعِ الإِذخَرَ لِلحَاجَةِ.

هَديُ الْمُتعَةِ وَالقِرَانِ

١- يَجِبُ عَلَى الأُفُقِيِّ فِيهِمَا هَديٌ فَيذبَحُ شَاةً مِمَّا يُجزِئُ فِي الأُضحِيَّةِ أَو سُبُعَ بَدَنَةٍ أَو سُبُعَ بَقَرَةٍ، فَإِن عَجَزَ عَن الهَدي صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ وَسَبعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهلِهِ، وَمَن كَانَ مِن أَهلِ الحَرَمِ فَلَيسَ عَلَيهِ هَديٌ.

وَيَجُوزُ الأَكلُ مِنهَا إِن قُلنَا هُوَ دَمُ شُكرَانٍ.

أَقسَامُ الفِديَةِ

الفِديَةُ قِسمَانِ: فِديَةُ ارتِكَابِ مَحظُورٍ، وَفِديَةُ تَركِ وَاجِبٍ

وَلَا يَأكُل مِنهَا شَيئًا؛ لِأَنَّهَا دِمَاءُ جُبرَانٍ.

أَنوَاعُ فِديَةِ الْمَحظُورَاتِ

وَهي ثَلَاثَةُ أَقسَامٍ:

٢- مُغَلَّظَةٌ إِن جَامَعَ قَبلَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ، فَتَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ بَدَنَةٌ فَإِن لَم يَجِدهَا فَبَقَرَةٌ، فَإِن لَم يَجِدهَا فَسَبعُ شِيَاهٍ، فَإِن لَم يَجِدهَا قُوِمَت البَدَنَةُ وَاشتَرَى بِقِيمَتِهَا طَعَامًا وَتَصَدَّقَ بِهِ عَلَى فُقَرَاءِ الحَرَمِ، وَلَيسَ عَلَى الْمَرأَةِ غَيرُ التَّوبَةِ.

٣- فِديَةُ الجَزَاءِ أَو بَدَلُهُ إِن قَتَل صَيدًا أَو قَطَعَ شَيئًا مِن أَشجَارِ الحَرَمِ وَنَبَاتِهِ، فَهوَ مُخَيَّرٌ بَينَ ثَلاثَةِ أَشيَاءَ:

أَن يَذبَحَ مِثلَ مَا تَلِفَ مِن النَّعَمِ أَو أَن يَشتَرِيَ بِقِيمَةِ الْمِثلِ طَعَامًا وَيَتَصَدَّقُ عَلَى فُقَراءِ الحَرَمِ، أَو أَن يَصُومَ عَن كُلِّ مُدٍّ يَومًا، وَيُقَدِّرُ الْمِثلَ عَدلَانِ. وَإِن لَم يَكُن لَهُ مِثلٌ فَهوَ مُخَيَّرٌ بَينَ أَن يَتَصَدَّقَ بِقِيمَتِهِ طَعَامًا، أَو أَن يَصُومَ عَن كُلِّ مُدٍ يَومًا.

وَأَمَّا مَن قَطَعَ شَيئًا مِن أَشجَارِ الحَرَمِ أَوَنَبَاتِهِ فَيُخَيَّرُ بَينَ أَن يَذبَحَ بَقَرَةً إِن كَانَت الشَّجَرَةُ كَبِيرَةً أَو يَذبَحَ شَاةً إِن كَانَت صَغِيرَةً أَو تُقَوَّمُ البَقَرَةُ أَوِ الشَّاةُ وَيَتَصَدَّقُ بِقِيمَتِهَا، أَو يَصُومَ عَن كُلِّ مُدٍّ يَومًا؛ إِلحَاقًا بِالصَّيدِ.

٤- وَفِديَةُ أَذَى وَسَبَبُهَا بَقِيَّةُ الْمَحظُورَاتِ مِن لُبسِ مَخِيطٍ، وَتَطَيُّبٍ، وَحَلقٍ، وَقَلمِ أَظفَارٍ، وَمُقَدِّمَاتِ الْجِمَاعِ، فَيُخَيَّرُ بَينَ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، أَو إِطعَامِ سِتَّةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسكِينٍ نِصفُ صَاعٍ، أَو ذَبحِ شَاةٍ يُوَزَّعُ لَحمُهَا عَلَى فُقَرَاءِ الحَرَمِ، وَلَا يَأكُلُ مِنهَا شَيئًا.

٥- وَأَمَّا فِديَةُ تَركِ وَاجِبٍ كَالإِحرَامِ مِنَ الْمِيقَاتِ وَالدَّفعِ مِن عَرَفَةَ قَبلَ الغُرُوبِ وَتَركِ الرَّمِي وَالْمَبِيتِ بِمُزدَلِفَةِ وَبِمنًى لَيَالِيَ التَّشرِيقِ إِن لَم يَكُن مَعذُورًا، وَكَالفَوَاتِ إِن لَم يَشتَرِطْ فَهِيَ كَهَدِي التَّمَتُّعِ، وَلَكِنَّهُ لَا يَأكُلُ مِنهُ شَيئًا لِأَنَّهُ دَمُ جُبرَانٍ.

٦- وَالصَّحِيحُ أَنَّ الفِديَةَ الوَاجِبَةَ بِتَركِ مَأمُورٍ لَا تَسقُطُ بِجَهلٍ أَو

نِسيَانٍ أَو إِكرَاهٍ. أَمَّا الوَاجِبَةُ بِفِعلِ مَحظُورٍ إِن جَهِلَ أَوْ نَسِيَ فَمَعفِيٌّ عَنهَا؛ لَأَنَّ الْمَأمُورَاتِ إِيجَابِيَّةٌ يُمكِنُ تَدَارُكُهَا، وَالْمَنهِيَّاتُ عَدَمِيَّةٌ. وَتَختَصُّ الفِديَةُ بِالحَرَمِ وَيَجِبُ تَوزِيعُ الطَّعَامِ وَاللَّحمِ عَلَى أَهلِ الحَرَمِ مُستَوطِنِينَ وَمُقِيمِينَ. وَالأَفضَلُ لِلحَاجِّ ذَبحُهُ فِي مِنًى وَلِلمُعتَمِرِ عِندَ الْمَروَةِ.

كَيفِيَةُ أَدَاءِ الحَجِّ وَالعُمرَةِ

❁ وَيُؤَدَّيَانِ عَلَى وَجهٍ مِن ثَلَاثَةٍ:

١- **التَمَتُّعُ**: وَهوَ أَن يُحرِمُ بِالعُمرَةِ وَيَأتِي بِأَعمَالِهَا، ثُمَّ يُحرِمُ بِالحَجِّ مِن مَكَّةَ.

٢- **القِرَانُ**: وَهوَ أَن يُحرِمَ بِالحَجِّ وَالعُمرَةِ مَعًا فِي أَشهُرِ الحَجِّ، ثُمَّ يَأتِي بِأَعمَالِ الحَجِّ فَقَط.

٣- **الإِفرَادُ**: وَهوَ أَن يُحرِمَ بِالحَجِّ فِي أَشهُرِهِ، ثُمَّ بَعدَ فَرَاغِهِ مِن أَعمَالِهِ يَخرُجُ إِلَى أَدنَى حِلٍّ وَيَأتِي بِأَعمَالِهَا.

صِفَةُ الحَجِّ:

يَغتَسِلُ للإِحرَامِ ثُمَّ يُدَهِّنُ رَأْسَهُ وَيُطَيِّبُ بَدَنَهُ فَإِذَا جَاءَ مِيقَاتَهُ يَتَجَرَّدُ وَيُحرِمُ فَإِن كَانَ قَارِنًا قَالَ: لَبَّيكَ اللَّهُمَّ بِحِجَّةٍ وَعُمرَةٍ، وَإِن كَانَ مُتَمَتِّعًا قَالَ: لَبَّيكَ اللَّهُمَّ بِعُمرَةٍ. وَإِن كَانَ مُفرِدًا قَالَ: لَبَّيكَ اللَّهُمَّ بِحِجَّةٍ. وَلَهُ

أَن يَشتَرِطَ بِقَولِهِ: «اللَّهُمَّ مُحِلِّي حَيثُ حَبَستَنِي» ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ هَذِهِ حِجَّةٌ لَا رِيَاءَ فِيهَا وَلَا سُمعَةَ» وَيَرفَعُ صَوتَهُ بِالتَّلبِيَةِ: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ، وَالنِّعْمَةَ، لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ» فَإِذَا بَلَغَ الحَرَمَ الْمَكِيَّ يَغتَسِلُ قَبلَ الدُّخُولِ إِن أَمكَنَ، وَيَدخُلُهُ مِن أَيِّ طَرِيقٍ شَاءَ، فَإِذَا دَخَلَ الْمَسجِدَ قَدَّمَ رِجلَهُ اليُمنَى وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلِّم اللَهُمَّ افتَح لِي أَبوَابَ رَحمَتِكَ»، فَإِذَا رَأَى الكَعبَةَ رَفَعَ يَدَيهِ قَائِلًا: «اللَهُمَّ أَنتَ السَّلَامُ، وَمِنكَ السَّلَامُ، فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ» ثُمَّ يُبَادِرُ إِلَى الحَجَرِ الأَسوَدِ فَيَستَقبِلُهُ مُبَسمِلًا مُكَبِّرًا مُضَّطَبِعًا مُشِيرًا إِلَيهِ بِيَدِهِ إِن لَم يَتَيَسَّر لَهُ تَسلِيمُهُ وَتَقبِيلُهُ، وَيَفعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ شَوطٍ، ثُمَّ يَطُوفُ مِن وَرَاءِ الحِجرِ سَبعَةَ أَشوَاطٍ جَاعِلًا الكَعبَةَ عَن يَسَارِهِ، وَمِن الحَجَرِ إِلَى الحَجَرِ شَوطٌ، وَيَرمُلُ فِي الثَلَاثَةِ الأُوَّلِ مِنهَا وَيَمشِي فِي سَائِرِهَا، وُكُلَّمَا حَاذَى الرُّكنَ اليَمَانِيَّ استَلَمَهُ وَيَقُولُ: «رَبَّنَاءَاتِنَا فِ ٱلدُّنَا حَسَنَة وَفِي ٱلآخِرَةِ حَسَنَة وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ» وَالْمَرأَةُ لَا تَضطَبِعُ وَلَا تَرمُلُ، وَلَا يَطُوفُ بِالبَيتِ عُريَانٌ وَلَا مُحدِثٌ وَلَا نَجِسٌ، وَيَقرَأُ فِي طَوَافِهِ مِنَ القُرآنِ وَالذِّكرِ مَا يَشَاءُ، فَإِذَا انتَهَى مِنَ الطَّوَافِ انطَلَقَ إِلَى مَقَامِ إبرَاهِيمَ وَيَجعَلُهُ بَينَهُ وَبَينَ الكَعبَةِ وَيُغَطِّي كَتِفَهُ الأَيمَنَ وَيُصَلِّي عِندَهُ رَكعَتَينِ، وَيَقرَأُ فِي الأُولَى بَعدَ الفَاتِحَةِ «قُل يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ» وَفِي الثَّانِيَةِ «قُل هُوَ اللهُ أَحَدٌ»، ثُمَّ يَذهَبُ إِلَى زَمزَمَ فَيَشرَبُ مِنهَا، ثُمَّ يَرجِعُ إِلَى الحَجَرِ فَيُكَبِّرُ وَيَستَلِمُ إِن

أَمكَنَ، وَيَجُوزُ أَن يَطُوفَ رَاكِبًا أَو رَاجِلًا، ثُمَّ يَعُودُ أَدرَاجَهُ؛ لِيَسعَى فَإِذَا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ: «إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلمَروَةَ مِن شَعَايِرِ ٱللَّهِ» ثُمَّ يَرتَقِي عَلَيهِ حَتَّى يَرَى الكَعبَةَ فَيَستَقبِلُهَا وَيَقُولُ: «اللهُ أَكبَرُ اللهُ أَكبَرُ اللهُ أَكبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلكُ وَلَهُ الحَمدُ، يُحيِي وَيُمِيتُ، وَهوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، أَنجَزَ وَعدَهُ، وَنَصَرَ عَبدَهُ، وَهَزَمَ الأَحزَابَ وَحدَهُ»، يَقُولُ ذَلِكَ ثَلَاثًا وَيَدعُو بَعدَ كُلِّ تَهلِيلَةٍ، ثُمَّ يَندَفِعُ صَوبَ الْمَروَةِ فَإِذَا وَصَلَ إِلَى العَلَمِ الأَخضَرِ يَسعَى الرِّجَالُ سَعيًا شَدِيدًا إِلَى العَلَمِ الآخَرِ ثُمَّ يَمشِي صُعُدًا حَتَى يَرتَقِي عَلَى الْمَروَةِ، وَيَصنَعُ فِيهَا مَا صَنَعَ عَلَى الصَّفَا، وَهَذَا شَوطٌ، ثُمَّ يَعُودُ حَتَّى يَرتَقِي عَلَى الصَّفَا، يَمشِي مَوضِعَ مَشيِهِ، وَيسعَى مَوضِعَ سَعيِهِ، وَهَذَا شَوطٌ ثَانٍ، حَتَّى تَتِمَّ لَهُ سَبعَةُ أَشوَاطٍ نِهَايَتُهَا عَلَى الْمَروَةِ. فَلَا بَأسَ أَن يَدعُوَ فِي السَّعيِ «رَبِّ اغفِر وَارحَم، إِنَّكَ أَنتَ الأَعَزُّ الأَكرَمُ».

ثُمَّ إِن كَانَ مُتَمَتِّعًا قَصَّ شَعرَ رَاسِهِ، وَبِهِ يَحِلُّ لَهُ مَا حُرِّمَ عَلَيهِ بِالإِحرَامِ، وَيَمكُث حَلَالًا إِلَى يَومِ التَّروِيَةِ.

وَأَمَا مَن كَانَ مُفرِدًا أَو مُقَارِنًا فَلَا يَقُصُّ شَعرَهُ وَلَا يَتَحَلَّلُ إِلَّا بَعدَ الرَّمي يَومَ النَّحرِ.

فَإِذَا كَانَ اليَومُ الثَّامِنُ مِن ذِي الحِجَّةِ يَغتَسِلُ الْمُتَمَتِّعُ وَيَتَطَيَّبُ وَيَلبَسُ الإِحرَامَ وَيُحرِمُ بِالحَجِّ مِن مَسكَنِهِ، وَأَهلُ مَكَّةَ يُحرِمُونَ مِن مَكَّةَ.

ثُمَّ يَنطَلِقُ الحَاجُّ - مُفرِدًا كَانَ قَارِنًا أَو مُتَمَتِّعًا - إِلَى مِنًى فَيُصَلِّي فِيهَا الصَّلَوَاتِ الخَمسَ قَصرًا مَا يُقصَرُ لَا جَمعًا، ثُمَّ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمسُ يَومَ عَرَفَةَ انطَلَقَ إِلَى عَرَفَاتٍ وَهوَ يُلَبِّي أَو يُكَبِّرُ ثُمَّ يَنزِلُ فِي نَمِرَةَ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمسُ يَرحَلُ إِلَى بَطنِ وَادِي عُرَنَةَ وَفِيهَا يَخطُبُ الإِمَامُ خُطبَتَينِ ثُمَّ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الظُّهرَ وَالعَصرَ قَصرًا وَجَمعَ تَقدِيمٍ، وَيُؤذَنُ لَهُمَا أَذَانًا وَاحِدًا وَإِقَامَتَينِ

ثُمَّ يَنطَلِقُ إِلَى عَرفَاتٍ وَهِيَ كُلَّهَا مَوقِفٌ، وَيَقِفُ مُستَقبِلَ القِبلَةِ، رَافِعًا يَدَيهِ يَدعُو وَيُكثِرُ التَّهلِيلَ لِقَولِهِ ﷺ: «**أَفضَلُ مَا قُلتُ أَنَا وَالنَبِيُّونَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلكُ، وَلَهُ الْحَمدُ، وَهوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ**» وَلَا يَزَالُ يَدعُو حَتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ، ثُمَّ يَفِيضُ مِن عَرَفَاتٍ إِلَى مُزدَلِفَةَ فَإِذَا وَصَلَهَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ وَيُصَلِّي الْمَغرِبَ ثَلَاثًا، ثُمَّ يُقِيمُ وَيُصَلِّي العِشَاءَ رَكعَتَينِ جَمعًا وَقَصرًا ثُمَّ يُصَلِّي الفَجرَ بِغَلَسٍ فِي الْمُزدَلِفَةِ

وَيُقَدِّمُ الضَّعَفَةَ وَالنِّسَاءَ بَعدَ نِصفِ اللَّيلِ إِلَى مِنًى لِيَرمُوا الْجَمرَةَ قَبلَ هَجمَةِ النَّاسِ، ثُمَّ يَدفَعُ إِلَى مِنًى فَإِذَا انتَهَى إِلَى الْمَشعَرِ الحَرَامِ استَقبَلَ القِبلَةَ وَذَكَرَ اللهَ وَدَعَاهُ إِلَى الإِسفَارِ، وَمُزدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوقِفٌ، فَإِذَا بَلَغَ وَادِي مُحَسِّر يُسرِعُ، وَيَلتَقِطُ سَبعَ حَصَيَّاتٍ عَلَى قَدرِ الخَذفِ، وَيَرمِي بِهَا جَمرَةَ العَقَبَةَ وَهِيَ آخِرُ الجَمَرَاتِ، وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ جَاعِلًا مَكَّةَ عَن يَسَارِهِ، وَمِنىً عَن يَمِينِهِ، وَيَقطَعُ التَّلبِيَّةَ

إِذَا بَدَأَ بِالرَّمي، وَلَا يَدعُو عِندَهَا ثُمَّ يَنحَرُ إِن كَانَ مَعَهُ هَديٌ ثُمَّ يَحلِقُ أَو يُقَصِّرُ وَبِهِ يَحصُلُ لَهُ التَحَلُّلُ الأَوَّلُ، وَيَحِلُّ لَهُ كُلُّ شَيءٍ إِلَّا النِّسَاءَ. ثُمَّ يَفِيضُ إِلَى مَكَّةَ وَيَطُوفُ طَوَافَ الإِفَاضَةِ، وَيَسعَى إِن لَّم يَكُن سَعَى بَعدَ طَوافِ القُدُومِ وَلَا فَرقَ فِي ذَلِكَ بَينَ القَارِنِ وَالْمُتَمَتِّعِ وَالْمُفرِدِ، وَبِهَذَا الطَّوَافِ يَحصُلُ لَهُ التَّحَلُّلُ الثَّانِي، وَيَحِلُّ لَهُ كُلُّ شَيءٍ حُرِّمَ عَلَيهِ بِالإِحرَامِ. ثُمَّ يَعُودُ إِلَى مِنىً فَيَبِيتُ بِهَا لَيَالِيَ التَّشرِيقِ، وَيَرمِي فِيهَا الجَمَرَاتِ الثَّلَاثِ كُلَّ يَومٍ بَعدَ الزَّوَالِ، وَيَبدَأُ يَومَ القَرِّ بِالأُولَى وَيَرمِيهَا بِسَبعِ حَصَيَّاتٍ فَإِذَا فَرَغَ تَقَدَّمَ قَلِيلًا عَن يَمِينِهِ وَيَدعُو طَوِيلًا رَافِعًا يَدَيهِ مُستَقبِلَ القِبلَةِ، ثُمَّ يَأتِي الوُسطَى فَيَفعَلُ كَمَا فَعَلَ فِي الأُولَى، ثُمَّ يَأتِي جَمرَةَ العَقَبَةَ فَيَرمِيهَا فَإِذَا فَرَغَ لَا يَدعُو عِندَهَا، ثُمَّ يَرمِي يَومَ النَّفرِ الأَوَّلِ وَهوَ يَومُ الثَّانِي وَإِنِ انصَرَفَ بَعدَ رَمِيهِ قَبلَ غُرُوبِ الشَّمسِ وَلَم يَبِت لِلرَّمي فِي اليَومِ الثَّالِثِ جَازَ. وَإِن تَأَخَّرَ لِنَفرِ الثَّانِي فَهُوَ أَفضَلُ؛ لِفِعلِ النَبِيِّ ﷺ.

ثُمَّ إِذَا عَزَمَ عَلَى الرَّحِيلِ فَعَلَيهِ أَن يُوَدِّعَ البَيتَ بِالطَّوَافِ.

صِفَةُ العُمرَةِ

إِذَا أَرَادَ عُمرَةً يُحرِمُ مِنَ الْمِيقَاتِ، فَإِن كَانَ مِن أَهلِ مَكَّةَ يَخرُجُ إِلَى أَدنَى حِلٍّ مِن أَيِّ جَانِبٍ شَاءَ، ثُمَّ يَطُوفُ وَيَسعَى وَيحلِقُ أَو يُقَصِّرُ.

الإِحصَارُ وَالفَوَاتُ

إِن مُنِعَ الْمُحرِمُ عَن إِتمَامِ أَركَانِ حَجِّهِ أَو عُمرَتِهِ يَتَحَلَّلُ بِذَبحٍ ثُمَّ بِحَلقٍ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ﴾ [البَقَرَة: ١٩٦] وَتَحَلَّلَ رَسُولُ اللهِ بِالحُدَيبِيَّةِ لَمَّا صَدَّهُ الْمُشرِكُونَ فَنَحَرَ بُدْنَهُ، وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ، وقال لِأَصْحَابِهِ: «قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمَّ احْلِقُوا».

وَيَذبَحُ الهَديَ حَيثُ أُحصِرَ وَيُفَرِّقُ لَحمَهُ عَلَى مَسَاكِينِ ذَلِكَ الْمَوضِعِ.

وَإِن لَم يَجِد هَديًا لِإِعسَارِهِ تَحَلَّلَ فِي الْحَالِ.

وَلَا فَرقَ بَينَ الإِحصَارِ العَامِ وَالخَاصِ، فَيَجُوزُ لِكُلٍّ مِنَ الأَبَوَينِ أَن يَأمُرَ فَرعَهُ بِالتَّحَلُّلِ عَن نَفلِ الحَجِّ وَالعُمرَةِ، وَيَجُوزُ لِلزَّوجِ أَن يَمنَعَ زَوجَتَهُ مِن فَرضِ النُّسُكِ وَنَفلِهِ وَأَن يَأمُرَهَا بِالتَّحَلُّلِ إِذَا شَرَعَت، وَيَجُوزُ لِلدَّائِنِ أَن يَمنَعَ غَرِيمَهُ الْمُوسِرَ مِن السَفَرِ إِلَى الحَجِّ وَالعُمرَةِ إِذَا كَانَ الدَّينُ حَالًّا.

مَا يَتَحَلَّلُ بِهِ مِنَ النُّسُكِ

وَلَا يَتَحَلَّلُ مِنَ النُّسُكِ إِلَّا بِوَاحِدٍ مِنَ ثَلَاثَةٍ:

بِإِتمَامِ النُّسُكِ، أَو بِالحَصرِ أَو بِمَرضٍ إِن شَرَطَ التَّحَلُّلَ بِهِ عِندَ الإِحرَامِ وَلَيسَ عَلَيهِ هَديٌ.

وَمَن فَاتَهُ الوُقُوفُ بِعَرَفَةَ تَحَلَّلَ بِعُمرَةٍ.

فَإِن كَانَ حَجُّهُ فَرضًا لَزِمَهُ قَضَاؤُهُ.

زِيَارَةُ الْمَدِينَةِ

الْمَدِينَةُ حَرَمٌ كَمَكَّةَ، وَقَالَ ﷺ: «إِنَّ إِبرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَإِنِّي حَرَّمتُ الْمَدِينَةَ».

وَيُستَحَبُّ زِيَارَةَ مَسجِدِ النَبِيِّ ﷺ فِي كُلِّ وَقتٍ، وَلَيسَت مِن أَعمَالِ الحَجِّ. وَيَشُدُّ إِلَيهِ الرِّحَالَ، وَالصَّلَاةُ فِيهِ فَرضًا وَنفلًا خَيرٌ مِن أَلفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِن الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسجِدَ الحَرَامَ. وَالرَّوضَةُ أَفضَلُ بُقعَةٍ فِيهِ.

وَإِذَا دَخَلَ الْمَسجِدَ النَّبَوِيَّ يَفعَلُ مَا كَانَ يَفعَلُ فِي سَائِرِ الْمَسَاجِدِ، فَيُقَدِّمُ رِجلَهُ اليُمنَى ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلِّم، اللَّهُمَّ افتَح لِي أَبوَابَ رَحمَتِكَ» ثُمَّ يُصَلِّي رَكعَتَي تَحِيَّةِ الْمَسجِدِ قَبلَ الْجُلُوسِ. ثُمَّ يَزُورُ قَبرَ الرَّسُولِ ﷺ وَقَبرَيْ صَاحِبَيهِ، فَيُسَلِّمُ عَلَى النَبِيِّ ﷺ قَائِلًا: «السَّلَامُ عَلَيكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَرَحمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ»، ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَبِي بَكرٍ وَيَدعُو لَهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى عُمَرَ وَيَدعُو لَهُ.

وَلَا يَستَغِيثُ بِرَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَا يَطلُبُ مِنهُ قَضَاءَ الحَاجَاتِ، وَلَا يَرفَعُ صَوتَهُ، وَلَا يَمسَحُ عَلَى الجُدرَانِ وَالشَّبَابِيكِ حَولَ قَبرِهِ ﷺ.

وَيُستَحَبُّ زِيَارَةُ قُبُورِ البَقِيعِ وَشُهَدَاءِ أُحُدٍ، لِيَتَذَكَّرَ بِهَا الْمَوتَ، وَفِيهَا الاقتِدَاءُ بِالرَّسُولِ ﷺ وَالإِحسَانُ إِلَى الأَموَاتِ بِالدُّعَاءِ لَهُم.

وَيُسَنُّ لِمَن أَتَى الْمَدِينَةَ أَن يُصَلِّي فِي مَسجِدِ قُبَاءَ صَلَاةً، وَقَد جَاءَ عَنِ النَبِيِّ ﷺ مِن قَولِهِ وَفِعلِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى فَضلِ الصَّلَاةِ فِيهِ.

الهَديُ

وَهوَ مَا يُهدَى إِلَى الحَرَمِ مِن بَهِيمَةِ الأَنعَامِ مُطلَقًا تَقَرُّبًا إِلَى اللهِ تَعَالَى.

وَيُسَنُّ لِمَن عَزَمَ حَجًّا أَو عُمرَةً أَن يَسُوقَ هَديًا إِلَى الكَعبَةِ، فَإِن كَانَ بَدَنَةً أَو بَقَرَةً أَشعَرَهَا ثُمَّ قَلَّدَهَا نَعلَينِ، لِيُعلَمَ أَنَّهَا هَديٌ، وَإِن كَانَ شَاةً قَلَّدَ فِي عُنُقِهَا الثِّيَابَ الخَلِقَةِ، وَقِطَعَ القِرَبِ. وَأَفضَلُهُ البَدَنَةُ لِفِعلِ النَبِيِّ ﷺ وَلِأَنَّهَا أَحظَى لِلفُقَرَاءِ.

فَإِن عَطَبَ فِي الطَّرِيقِ ذَبَحَهُ ثُمَّ يَغْمِسُ النَّعلَ فِي دَمِهِ ثُمَّ مَسَحَ بِهِ سِنَامَهُ؛ لِيَعلِمَ مَن مَرَّ بِهِ أَنَّهُ هَديٌ فَيَأكُلَ مِنهُ. وَيَجُوزُ لِلمُهدِي أَن يَأكُلَ مِن لَحمِ هَديِهِ؛ لِفِعلِ النَبِيِّ ﷺ، وَيَركَبَ عَلَيهِ إِن احتَاجَ؛ لِلخَبَرِ الصَّحِيحِ.



الكِتَابُ السَّادِسُ الأُضحِيَّةُ

قَالَ تَعَالَى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ﴾ [الكوثر: ٢].

وَهِيَ: مَا يُذبَحُ مِنَ النَّعَم تَقَرُّبًا إِلَى اللهِ تَعَالَى مِن يَومِ العِيدِ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشرِيقِ، وَهِي سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، وَثَوَابُهَا جَزِيلٌ، وَهِيَ شَعِيرَةٌ مِن شِعَائِرِ الإِسلَامِ، وَعِبَادَةٌ مِن أَعظَمِ العِبَادَاتِ، يَنبَغِي لِمَن قَدَرَ عَلَيهَا أَلَّا يَترُكَهَا.

❁ **وَشُرُوطُهَا أَربَعَةٌ:**

الأَوَّلُ: أَن تَكُونَ مِن بَهِيمَةِ الأَنعَامِ، فَالبَعِيرُ أَفضَلُ مِنَ البَقَرِ لِأَنَّهُ أَكثَرُ لَحمًا وَالبَقَرُ أَفضَلُ مِنَ الغَنَمِ. وَالتَّضحِيَّةُ بِشَاةٍ أَفضَلُ مِنَ الْمُشَارَكَةِ فِي بَدَنَةٍ، وَكُلَّمَا كَانَت سَمِينَةً كَانَت أَفضَلَ. وَكُلٌّ مِنَ البَدَنَةِ وَالبَقَرَةِ تُجزِئُ عَن سَبعَةٍ، وَتُجزِئُ عَن أَهلِ البَيتِ شَاةٌ وَاحِدَةٌ.

الثَّانِي: أَن تَبلُغَ السِنَّ الْمُعتَبَرَةَ شَرعًا، وَيُجزِئُ مِنَ الضَّأنِ الجَذَعُ وَمَا فَوقَهُ، وَمِنَ الإِبِلِ وَالبَقَرِ وَالْمَعزِ الثَنِيُّ وَمَا فَوقَهُ.

الثَّالِثُ: أَن تَكُونَ سَلِيمَةً مِنَ العُيُوبِ، وَلَا تُجزِئُ الْمَرِيضَةُ مَرَضًا يُفسِدُ لَحمَهَا، وَلَا جَربَاءُ وَلَو يُرجَى زَوَالُهُ، وَلَا عَرجَاءُ شَدِيدٌ عَرَجُهَا، وَلَا عَميَاءُ التِّي لَا تُبصِرُ وَقتَ الرَّعيِ، وَلَا عَجفَاءُ وَهِيَ

التِّي ذَهَبَ مُخُّهَا، وَلَا نَاقِصَةُ لَحمٍ كَمَقطُوعَةِ الأُذُنِ أَوِ الذَّنَبِ، إِذَا لَم تَكُن خِلقَةً. وَلَا يُرفَعُ الإِجزَاءُ عَنِ البَهِيمَةِ إِلَّا بِدَلِيلٍ.

الرَّابِعُ: أَن يَذبَحَ فِي وَقتِهَا مِن صَبَاحِ يَومِ عِيدِ الأَضحَى بَعدِ صَلَاةِ العِيدِ أو مُضِيِّ مَا يَسَعُ رَكعَتَينِ بَعدَ خُرُوجِ وَقتِ الكَرَاهَةِ إِلَى غُرُوبِ آخِرِ أَيَّامِ التَّشرِيقِ.

فَإِن ذَبَحَ قَبلَ الوَقتِ أَو فَاتَ وَقتُهَا لَم تَكُن أُضحِيَّةً. وَمَن عَيَّنَ أُضحِيَّةً أَو نَذَرَ يَزُولُ مُلكُهُ عَنهَا.

وَيُسَنُّ أَن يَذبَحَ أُضحِيَّتَهُ بِنَفسِهِ، وَأَن يَقُولَ: «**بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ هَذَا عَنِّي فَتَقَبَّل مِنِّي**» وَلَه أَن يُوَكِّلَ غَيرَهُ مِمَّن يَصِحُّ تَوكِيلُهُ، وَيُستَحَبُّ حِينَئِذٍ أَن يَحضُرَ ذَبحَهَا، وَأَن يُضَحِّي فِي بَيتِهِ بِمَشهَدِ أَهلِهِ. وَتَجِبُ النِيَّةُ عِندَ ذَبحِهَا أَو تَعيِينِهَا. وَلَه أَن يَأكُلَ مِنهَا وَيَدَّخِرَ مِن لَحمِهَا، وَعَلَيهِ أَن يَتَصَدَّقَ بِشَيءٍ مِن لَحمِهَا نِيًّا عَلَى الفُقَرَاءِ، وَلَا يَجُوزُ بَيعُ شَيءٍ مِنهَا، وَلَا إِعطَاءُ الجَزَّارِ شَيئًا مِنَ الأُضحِيَّة أُجرَةً لَهُ، بَلِ الأُجرَةُ عَلَى الْمُضَحِّي.

وَمَن أَرَادَ التَّضحِيَّةَ يُكرَهُ لَهُ أَن يَحلِقَ شَعرَهُ أَو يَقلِمَ ظُفرَهُ مَن أَوَّلِ ذِي الحِجَّةِ حَتَّى يُضَحِّيَ.



الكِتَابُ السَّابِعُ: العَقِيقَةُ

هِيَ مَا يُذبَحُ عَنِ الْمَولُودِ شُكرًا لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى نِعمَةِ الوَلَدِ، وَهِيَ سُنَّةٌ، وَأَفضَلُهَا شَاتَانِ عَنِ الذَّكَرِ وَشَاةٌ عَنِ الأُنثَى، وَتُجزِئُ عَن كُلٍّ مِنهُمَا شَاةٌ، وَيَأكُلُ مِنهَا وَيَتَصَدَّقُ شَيئًا مِنهَا مَطبُوخًا، وَيَذبَحُهَا اليَومَ السَّابِعِ مِن يَومِ الوِلَادَةِ، وَلَو ذَبَحَ قَبلَهُ أَو بَعدَهُ يَجُوزُ لِوُجُودِ السَّبَبِ، وَيُؤَذِّنُ فِي أُذُنِهِ، وَيُحَنِّكُ بِتَمرٍ، وَيُسَمِّيهِ بِاسمٍ حَسَنٍ، وَيحلِقُ رَأسَهُ كُلَّهُ بَعدَ ذَبحِ العَقِيقَةِ؛ لِأَنَّ النَبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ القَزعِ. وَيَتَصَدَّقُ بِوَزنِ شَعرِهِ ذَهَبًا، فَإِن لَم يَجِد فَبِفِضَّةٍ. وَيَعُقُّ عَنِ الْمَولُودِ مَن تَلزَمُهُ نَفَقَتُهُ. فَإِن بَلَغَ وَلَم يَعُقَّ عَنْهُ فَاتَ وَقتُهَا وَسَقَطَت عَن الْمُعِقِّ، وَالْمَولُودُ مُخَيَّرٌ حِينَئِذٍ إِن شَاءَ عَقَّ عَن نَفسِهِ.



الكِتَابُ الثَّامِنُ: الذَّكَاةُ

وَهِيَ ذَبحُ الحَيَوانِ الْمَأكُولِ البَرِّيِّ الْمَقدُورِ عَلَيهِ بِقَطعِ حُلقُومِهِ وَمَرِيئِهِ.

وَاحتِقَانِ الدَمِّ فِي الحَيَوَانِ خَطَرٌ عَلَى صِحَّةِ الإنسَانِ!

وَلَا يَحِلُّ الحَيَوَانُ البَرِّيُّ إِلَّا بِتَذكِيَةٍ شَرعِيَّةٍ، وَمَا لَم يُذَكَّ يَكُونُ مِيتَةً نَجَسَةً.

وَالْمَيتَةُ: مَا مَاتَ حَتفَ أَنفِهِ أَو ذُكِّيَ عَلَى وَجهٍ غَيرِ شَرعِيٍّ.

شُرُوطُ الذَّكَاةِ

❁ لِلذَّكَاةِ شُرُوطٌ خمَسَةٌ:

الأَوَّلُ: الْمُذَكِّي: يُشتَرَطُ أَن يَكُونَ مُسلِمًا أَو كِتَابِيًّا، وَلَو ذَبَحَ الكِتَابِيُّ مِمَّا حُرِّمَ عَلَيهِم وَمُبَاحٌ فِي شَرعِنَا يَحِلُّ، وَلَو ذَبَحَهَا بِاسمِ الْمَسِيحِ أَو العُزَيرِ حَرُمَت الذَّبِيحَةُ، وَتَحرُمُ ذَبِيحَةُ الوَثَنِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ وَالْمُرتَدِّ. وَإِذَا أَكرَهَ الْمُرتَدُّ مُسلِمًا عَلَى ذَبحِ شَاةٍ فَذَبَحَهَا فَهِيَ حَلَالٌ. وَتَصِحُّ ذَكَاةُ الأَخرَسِ.

الثَّانِي: قَصدُ الذَّكَاةِ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ [المَائدة: ٣] وَالفِعلُ لَا بُدَّ مِنهُ القَصدُ. وَلَو مَاتَ الحَيَوَانُ بِمَرَضٍ، أَو تَعَثَّرَ عَلَى سِكِّينٍ، أَو انفَجَرَ عَلَيهِ لُغمٌ فَمَاتَ فَهوَ مِيتٌ.

وَلَو ذَبَحَهُ الأَعمَى وَالأَخرَسُ وَالصَبِيُّ الْمُمَيِّزُ وَالْمَجنُونُ وَالسُّكرَانُ فَيَحِلُّ مَعَ الكَرَاهَةِ؛ لِأَنَّ لَهُم قَصدًا فِي الجُملَةِ.

الثَّالِثُ: الْمُذَكَّى: كُلُّ حَيوَانٍ مُبَاحٍ لَا يَحِلُ إِلَّا بِذَكَاةٍ عَدَا السَّمَكِ وَالجَرَادِ.

وَالحَيَوانُ الْمَأكُولُ قِسمَانِ: مُقدُورٌ عَلَيهِ وَغَيرُ مَقدُورٍ عَلَيهِ

فَالْمَقدُورُ عَلَيهِ إِنَّمَا يَصِيرُ مُذَكًّى بِقَطعِ الحُلقُومِ وَالْمَرِيءِ. وَالحُلقُومُ: هُوَ مَجرَى النَّفَسِ وَالْمَرِيءُ: هُوَ مَجرَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ مِنَ الحَلقِ.

وَلَا تَبقَى الرُّوحُ بَعدَ قَطعِهِمَا، وَيُستَحَبُّ قَطعُ الوَدجَينِ وَهُمَا: العِرقَانِ عَلَى صَفحَتَيِ العُنُقِ. وَيُسَنُّ نَحرُ الإِبِلِ بِقَطعِ اللَّبَّةِ وَهِيَ: الوَهدَةُ فِي أَسفَلِ العُنُقِ، وَأَن يَنحَرَهُ قَائِمًا عَلَى ثَلَاثِ قَوَائِمَ، وَيَذبَحُ غَيرَهُ فِي حَلقِهِ، وَيَضجِعُ البَقَرَةَ وَالشِّيَاهَ عَلَى جَنبِهَا الأَيمَنَ بِرِفقٍ، وَلَا يَحِدُّ الشَّفرَةَ أَمَامَهَا، وَلَا يُبَادِرُ إِلَى سَلخِ الجَلدِ وَكَسرِ عُنُقِهَا حَتَّى تُفَارِقَ الرُّوحُ. وَيَنبَغِي عَدَمُ تَركِ التَّسمِيَّةِ عِندَ الذَّبحِ.

وَأَمَّا غَيرُ الْمَقدُورِ عَلَيهِ كَالصَّيدِ وَالنَادِّ وَالوَاقِعِ فِي بِئرٍ فَجَمِيعُ بَدَنِهِ

مَذبَحٌ، وَلَو رَمَى إِلَيهِ سَهمًا، أَو أَغرَى عَلَيهِ كَلبًا فَمَاتَ يَحِلُّ.

وَلَو ذَبَحَ حَيَوَانًا غَيرَ مُبَاحٍ فَلَا تُحِلُّهُ الذَّكَاةُ.

الرَّابِعُ: الآلَةُ وَيُشتَرَطُ أَن تَكُونَ مُحَدَّدَةً يُمكِنُ أَن تُنهِرَ الدَمَّ وَتَقطَعَ كَالسِكِّينِ وَالسَّيفِ وَالقَصَبِ وَالزُّجَاجِ، إِلَّا الظُّفرَ وَالسِنَّ وَالعِظَامَ.

وَمَا قُتِلَ بِمُثَقَّلٍ أَو مُخنِقٍ فَهوَ حَرَامٌ، وَلَو مَاتَ بِصَعقٍ أَو بِاصطِدَامٍ، أَو خَنقٍ بِحَبلٍ وَغَيرِهِ فَهُوَ مَيتٌ، وَلَو تَدَهوَرَ مِن شَاهِقٍ، أَو سَقَطَ فِي مَاءٍ فَمَاتَ فَهُوَ حَرَامٌ. وَلَو أُصِيبَ حَيَوَانٌ كَالْمُنخَنِقَةِ وَالْمَوقُوذَةِ وَالْمُتَرَدِّيَةِ وَالنَّطِيحَةِ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ ثُمَّ أُدرِكَ وَفِيهِ حَيَاةٌ مُستَقِرَّةٌ وَذُبِحَ فَهوَ حَلَالٌ.

الخَامِسُ: أَلَّا يُذبَحَ لِغَيرِ اللهِ وَأَلَّا يُذكَرِ اسمٌ غَيرُ اسمِ اللهِ عَلَيهَا؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ﴾ [المَائدة: ٣] كَأَن يَقُولَ بِاسمِ فُلَانٍ فَالذَّبِيحَةُ حِينَئِذٍ مِيتَةٌ. وَلَا يَجُوزُ الذَّبحُ لِغَيرِ اللهِ تَعَالَى وَهوَ لِلمَعبُودِ بِاسمِهِ نَازِلٌ مَنزِلَةَ السُّجُودِ.

وَفِي صَحِيحِ مُسلِمٍ أَنَّ النَبِيَّ ﷺ قَالَ: «**لَعَنَ اللهُ مَن ذَبَحَ لِغَيرِ اللهِ**».

وَلَو قَالَ عِندَ الذَّبحِ بِاسمِ اللهِ وَاسمِ مُحَمَّدٍ حَرُمَت ذَبِيحَتُهُ.

وَالجَنِينُ ذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ؛ لِأَنَّهُ جُزءٌ مِنهَا، فَإِن كَانَ لَهُ حَيَاةٌ مُستَقِرَّةٌ بَعدَ خُرُوجِهِ فَوَجَبَ أَن يُذَكَّى.



الكِتَابُ التَّاسِعُ: أَحكَامُ الصَّيدِ

الصَّيدُ: هُو اقتِنَاصُ حَيَوانٍ مَأكُولٍ مُتَوَحِّشٍ.

أَجمَعَ الْمُسلِمُونَ عَلَى جَوَازِ الصَّيدِ لِلحَاجَةِ.

❁ **لِلصَّيدِ خَمسَةُ شُرُوطٍ**:

١- أَن يَكُونَ الصَّائِدُ مُسلِمًا أَو كِتَابِيًّا، وَيحرُمُ مَا صَادَهُ الْمَجُوسِيُّ وَالوَثَنِيُّ وَالْمَرتَدُّ بِسَهمٍ أَو بِكَلبٍ كَمَا تَحرُمُ ذَبِيحَتُهُم. وَيَحِلُّ مَا اصطَادَهُ الْمُسلِمُ بِكَلبٍ مُرتَدٍّ؛ لِأَنَّهُ كَذَبحِهِ بِسِكِّينِهِ.

وَلَو شَارَكَ مَجُوسِيٌّ وَمُسلِمٌ فِي ذَبحٍ أَو اصطِيَادٍ حَرُمَ الْمَذبُوحُ؛ تَغلِيبًا لِجَانِبِ الحَظرِ.

وَلَو صَادَ صَبِيٌّ مُمَيِّزٌ أَو مَجنُونٌ بِالسَّهمِ وَالكَلبِ فَحَلَالٌ كَالذَّبحِ.

٢- أَن يَكُونَ الصَّيدُ مُتَوَحِّشًا، فَجَمِيعُ أَجزَاءِ الْمَأكُولِ الْمُتَوَحِّشِ مَذبَحٌ، وَإِن تَوَحَّشَ إِنسِيٌّ كَأَن نَدّ بَعِيرٌ أَو شَرِدَت بَقَرَةٌ فَهوَ كَالصَّيدِ يَحِلُّ بِرَمي رَصَاصٍ أَو إِغرَاءِ جَوَارِحِ السِّبَاعِ عَلَيهِ كَالكَلبِ أَو جَوَارِحِ الطَّيرِ كَالصَّقرِ.

وَيُرجَعُ الشُّرُودُ إِلَى العُرفِ، وَعَلَيهِ لَو نَدَّ بَعِيرٌ وَحَصَل عَجزٌ عُرفًا

فَهوَ كَالصَّيدِ.

وَإِذَا أَطلَقَ رَصَاصًا عَلَى صَيدٍ فَأَصَابَهُ ثُمَّ أَدرَكَهُ حَيًّا فَلَهُ ثَلَاثُ أَحوَالٍ:

الأُولَى: أَن تَبقَي فِيهِ حَيَاةٌ مُستَقِرَّةٌ وَيُمكِنُ ذَبحُهُ فَلَا يَحِلُّ إِلَّا بِالذَّبحِ.

الثَّانِيَةُ: أَن تَبقَى فِيهِ حَيَاةٌ مُستَقِرَّةٌ وَيعذُرُ ذَبحُهُ فَتَرَكَ حَتَّى مَاتَ فَهُوَ حَلَالٌ.

الثَّالِثَةُ: إِن لَم تَبقَ فِيهِ حَيَاةٌ مُستَقِرَّةٌ ثُمَّ تَرَكَهُ حَتَّى مَاتَ فَهُو حَلَالٌ.

وَلَو أَطلَقَ رَصَاصًا عَلَى صَيدٍ أَو بَعِيرٍ شَارِدٍ فَقَطَعَ رِجلَهُ، ثُمَّ أَدرَكَهُ وَفِيهِ حَيَاةٌ مُستَقِرَّةٌ فَالعُضوُ حَرَامٌ؛ لِأَنَّهُ أُبِينَ مِن حَيٍّ.

٣- أَن تَكُونَ الآلَةُ حَادَّةً كَالسَّهمِ وَالرَّصَاصِ غَيرُ السِنِّ وَالظُّفرِ وَالعَظمِ. وَأَمَّا العَظمُ فَإِنَّهَا طَعَامُ الجِنِّ فَنُهِينَا عَن الذَّبحِ بِهَا كَيلَا تَنجُسَ بِالدَمِّ. فَأَمَا الظُّفرُ فَمُديُ الحَبَشَةِ وَكَانُوا كُفَّارًا يَومَئِذٍ فَنُهِينَا عَنِ التَّشَبُّهِ بِهِم.

وَلَو رَكَّبَ عَظمًا عَلَى سَهمٍ وَجَعَلَهُ نَصلًا لَهُ فَقَتَلَ بِهِ بَعِيرًا نَدَّ أَو صَادَ بِهِ صَيدًا فَلَا يَحِلُّ. وَلَو قَتَلَ صَيدًا بِعَصًا أَو بِسَوطٍ فَهوَ مَوقُوذٌ.

وَالجَرحُ الْمُفِيدُ لِلحِلِّ هُوَ الجَرحُ الْمَقصُودُ الْمُزهِقُ الوَارِدُ عَلَى حَيَوَانٍ وَحشِيٍّ. وَلَو وَقَعَ جَمَلٌ فِي بِئرٍ فَطَعَن فَمَاتَ فَهوَ حَلَالٌ.

وَلَو تَحَامَلَ الكَلبُ عَلَى الصَّيدِ فَقَتَلَهُ بِضَغطَتِهِ وَلَم يَجرَحْ فَهوَ حَلَالٌ؛ لِعُمُومِ قَولِهِ تَعَالَى: ﴿فَكُلُواْ مِمَّآ أَمۡسَكۡنَ عَلَيۡكُمۡ﴾ [المَائدة: ٤].

٤- أَن يَكُونَ الجَارِحُ مُعَلَّمًا

وَالجَوارِحُ قِسمَانِ: جَوَارِحُ تَكسِبُ بِالعَدوِ كَالكَلبِ وَجَوَارِحُ تَكسِبُ بِالطَّيَرَانِ كَالصَّقرِ.

وَيُشتَرَطُ لِحِلِّ مَا قَتَلَهُ الجَارِحُ كَونُهُ مُعَلَّمًا، فَإِن لَم يَكُن مُعَلَّمًا فَلَا يَحِلُّ مَا قَتَلَهُ. وَعَلَامَةُ كَونِهِ مُعَلَّمًا أَن يَنزَجِرَ بِزَجرِ صَاحِبِهِ، وَأَن يَهِيجَ إِذَا أُغرِيَ بِالصَّيدِ، وَأَن يُمسِكَ الصَّيدَ لِصَاحِبِهِ، وَأَلَّا يَأكُلَ مِنهُ إِلَّا مَا لَا بُدَّ مِنهُ.

وَمَعَضُّ الكَلبِ مِنَ الصَّيدِ طَاهِرٌ.

وَلَو أَرسَلَ كَلبًا عَلَى صَيدٍ فَجَرَحَهُ ثُمَّ هَرَبَ الصَّيدُ فَأَدرَكَهُ مَيتًا فَهوَ حَلَالٌ إِن لَم يَكُن عَلَيهِ أَثَرٌ آخَرُ.

٥- قَصدُ الفِعلِ

يُشتَرَطُ قَصدُ فِعلِ العَاقِرِ لِقَولِهِ ﷺ: «**إِذَا أَرسَلتَ كَلبَكَ الْمُعَلَّمَ وَذَكَرتَ اسمَ اللهِ، فَكُلْ مَا أَمسَكَ عَلَيكَ**». وَإِذَا استَرسَلَ الكَلبُ بِنَفسِهِ فَقَتَلَ صَيدًا فَهوَ حَرَامٌ، لِكِن لَو حَثَّهُ عَلَى الصَّيدِ فَازدَادَ فِي عَدوِهِ حَلَّ؛ لِأَنَّ زِيَادَةَ عَدوِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ قَصَدَ أَن يُمسِكَ عَلَيهِ. وَإِذَا أَطلَقَ رَصَاصًا فِي الهَوَاءِ لِلتَدَرُّبِ بِهَا فَأَصَابَ صَيدًا فَقَتَلَهُ حَرُمَ

لِعَدَمِ القَصدِ. وَلَو رَمَى إِلَى سِربٍ مِنَ الظِّبَاءِ فَأَصَابَ وَاحِدَةً مِنهَا فَهِيَ حَلَالٌ؛ لِصِحَّةِ قَصدِهِ.

وَتُستَحَبُّ التَّسمِيَةُ عِندَ رَمي الرَّصَاصِ وَإِرسَالِ الكَلبِ.

وَلَا يَجُوزُ اِقتِنَاءُ الكَلبِ إِلَّا لِأَسبَابٍ ثَلَاثَةٍ:

لِحِرَاسَةِ مَاشِيَّةٍ أَو لِصَيدٍ، أَو لِحِرَاسَةِ زَرعٍ، وَيُلحَقُ بِمَا فِي مَعنَاهَا.



الكِتَابُ العَاشِرُ: الطَّعَامُ

وَهوَ مَا يُؤكَلُ وَيُشرَبُ.

وَحَاجَةُ الإِنسَانِ إِلَى الطَّعَامِ دَلِيلٌ عَلَى ضَعفِهِ.

وَلَمَّا كَانَ حَصرُ أَنوَاعِ الطَّعَامِ الْمُبَاحِ مُتَعَذِّرًا حَصَرَ الشَّرعُ الْمُحَرَّمَاتِ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١١٩] وَعَلَيهِ؛ الأَصلُ فِي الأَطعِمَةِ وَالشَّرَابِ الحِلُّ إِلَّا مَا استُثنِيَ.

❁ وَيُعرَفُ الْمُحَرَّمُ مِنَ الطَّعَامِ بِالأُمُورِ الآتِيَةِ:

١- التَّنصِيصُ بِحُرمَتِهِ فِي الكِتَابِ وَالسنَّةِ الصَّحِيحَةِ كَالخَمرِ وَالخِنزِيرِ وَالْمِيتَةِ وَالدَّمِ الْمَسفُوحِ وَالحُمُرِ الأَهلِيَّةِ.

٢- الأَمرُ بِقَتلِهِ كَالحَيَّةِ وَالعَقرَبِ وَالغُرَابِ وَالحَدَأَةِ، وَكُلُّ سَبُعٍ ضَارٍ.

٣- النَّهيُ عَن قَتْلِهِ كَالنَّملَةِ وَالنَّحلِ.

٤- أَن يَكُونَ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ يَعدُو بِهِ كَالكَلبِ وَالأَسَدِ وَالفَهدِ.

٥- أَن يَكُونَ ذِي مِخلَبٍ مِنَ الطُّيُورِ يَفتِكُ بِهِ كَالصَّغرِ.

٦- أَن يَكُونَ مُستَخبَثًا كَالفَأرَةِ وَالحَيَّةِ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ﴾ [المَائدة: ٤].

٧- أَن يَتَوَلَّدَ مِن مَأكُولٍ وَغَيرِهِ كَالبَغلِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا اجتَمَعَ حَاظِرٌ وَمُبِيحٌ يُرَجَّحُ جَانِبَ الحَظَرِ.

٨- أَن يَكُونَ نَجَسَ العَينِ كَالْمَيتَةِ وَالدَّمِ الْمَسفُوحِ إِلَّا الكَبِدَ وَالطِّحَالَ.

٩- أَن يَكُونَ مُتَنَجِّسًا وَلَا يُمكِنُ تَطهِيرُهُ كَلَبَنٍ خَالَطَتهُ نَجَاسَةٌ.

١٠- أَن يَضُرَّ البَدَنَ أَو العَقلَ وَإِن كَانَ طَاهِرًا كَالسُّمِّ وَالقَاتِ وَالزُّجَاجِ وَالتُّرَابِ وَالدُّخَانِ وَالتَّبغِ؛ لِأَنَّ مَا يُؤَدِّي إِلَى الهَلَاكِ مُحَرَّمٌ أَكلُهُ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النِّسَاء: ٢٩].

١١- أَن يَأكُلَ النِّجَاسَاتِ وَالعَذِرَةَ إِن كَانَت أَكثَرَ عَلَفِهِ كَالجَلَّالَةِ وَالسَّخلَةِ الْمُربَّاةِ بِلَبَنِ الكَلبَةِ.

هَذِهِ أُصُولُ الْمُحَرَّمَاتِ، فَكَمَا لَا يَجُوزُ إِبَاحَةُ مَا حَرَّمَهُ اللهُ تَعَالَى فَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ تَحرِيمُ مَا أَحَلَّهُ اللهُ تَعَالَى.

كُلُّ طَعَامٍ طَاهِرٍ لَا مَضَرَّةَ فِيهِ فَهُو حَلَالٌ.

كُلُّ مَا يُستَخرَجُ مِنَ الأَرضِ كُلُّهُ حَلَالٌ إِلَّا مَا يَضُرُّ كَالتُّرَابِ.

كُلُّ النَّبَاتَاتِ وَمِنهُ الحُبُوبُ وَالبُقُولُ فَهوَ مُبَاحٌ إِلَّا مَا يَضُرُّ بِالصِحَّةِ كَذَوَاتِ السُّمُومِ أَو يُزِيلُ العَقلَ كَالحَشِيشِ وَالقَاتِ وَجَمِيعِ الْمُسكِرَاتِ.

وَلَا يَحِلُّ شُربُ الخَمرِ لِلعَطَشِ وَلَا التَّدَاوِي.

وَكُلُّ الحَيَوَانَاتِ البَحرِيَّةِ حَلَالٌ.

وَكُلُّ الأَشرِبَةِ حَلَالٌ إِلَّا الْمُسكِرَ وَالنَّجَسَ وَالْمُتَنَجَّسَ وَالْمُستَقذَرَ.

وَيُكرَهُ أَكلُ الثَّومِ وَالبَصَلِ وَنَحوِهِمَا عِندَ حُضُورِ الْمَسَاجِدِ.

وَيُكرَهُ كَسبُ الحَجَّامِ وَالزَّبَّالِ وَالقَصَّابِ وَالخَاتِنِ لِمُخَالَطَةِ النَّجَاسَةِ.

وَأفضَلُ الكَسبِ الزِّرَاعَةُ لِعُمُومِ نَفعِهَا، ثُمَّ الصِّنَاعَةُ، ثُمَّ التِّجَارَةُ لِقَولِهِ ﷺ: «**مَا أَكَلَ أحدٌ طعامًا قطُّ، خَيرًا مِن أنْ يأكُلَ مِن عمَلِ يدِهِ**».

الأَطعِمَةُ الطَّيِّبَةُ لَهَا أَثَرٌ طَيِّبٌ عَلَى الرُّوحِ وَالبَدَنِ، وَلَا يَجُوزُ استِعَانَةُ الْمُبَاحِ عَلَى الْمَعصِيَّةِ، وَمَن أَكَلَ الطَّيِّبَاتِ وَلَم يَشكُر فَمَذمُومٌ.

وَيُكرَهُ أَن يَأكُلَ فَوقَ شَبَعِهِ.

وَيُسَنُّ تَركُ التَّبَسُّطِ فِي الأَطعِمَةِ الْمُبَاحَةِ؛ لِأَنَّه لَيس مِن أَخلَاقِ السَّلَفِ. وَيُستَحَبُّ الحُلوُّ مِنَ الأَطعِمَةِ، وَتكثِيرِ الأَيدِي عَلَيهِ، وَالتَّسمِيَّةُ فِي أَوَّلِهِ، فَإِن نَسِيَهَا فِي أَوَّلِهِ أَتَى بِهَا فِي أَثنَاءِ الأَكلِ،

وَعَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَأْكُلَ بِيَمِينِهِ وَلَا يَأْكُلَ بِشِمَالِهِ، ويُسَنُّ أَنْ يَأْكُلَ مِمَّا يَلِيهِ فِي الطَّعَامِ مُبَاشَرَةً، وَأَلَّا يَمُدَّ يَدَهُ إِلَى مَا يَلِي الْآخَرِينَ، وَأَن يَتَمَضْمَضَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الطَّعَامِ، وَأَن يَأْكُلَ اللُّقْمَةَ السَّاقِطَةَ، وَأَن يَأْكُلَ بِثَلَاثَةِ أَصَابِعَ، وَأَلَّا يَتّكِئَ أَثْنَاءَ الْأَكْلِ، وَأَلَّا يَبصُقَ عِندَ الْأَكْلِ، وَيُستَحَبُّ الحَدِيثُ الحَسَنُ عَلَى الأَكلِ، وَحَمدُ اللهِ بَعدَ الفَرَاغِ مِنَ الأَكلِ، وَيَحرُمُ الأَكلُ وَالشُّربُ فِي آنِيَّةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ وَيُكرَهُ ذَمُّ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، وَيَجُوزُ الأَكلُ مِن طَعَامِ قَرِيبِهِ وَصَدِيقِهِ بِغَيرِ إِذنِهِ إِن عَلِمَ رِضَاهُ.

كَمَا يَجُوزُ لِلمُضطَرِّ إِذَا لَم يَجِد حَلَالًا أَن يَأكُلَ الْمَيتَةَ وَلَحمَ الخِنزِيرِ مَطبُوخًا وَنَيِّئًا، وَحَدُّ الضَّرُورَةِ هُوَ: خَوفُ الهَلَاكِ عَلَى نَفسِهِ، وَيَكفِي غَلَبَةُ الظَنِّ. وَالضَّرُورَةُ تُقَّدَرُ بِقَدَرِهَا، وَلَهُ أَن يَأكُلَ مِنَ الْمُحَرَّمِ مَا يَسُدُّ الرَّمَقَ.

وَمَنِ اضطُرَّ إِلَى طَعَامِ غَيرِهِ يَقتَصِرُ عَلَى سَدِّ الرَّمَقِ، وَيَغرَمُ لَهُ القِيمَةَ.

وَعَلَى الْمَالِكِ إِطعَامُ الْمُضطَرِّ إِذَا لَم يَكُنِ الْمَالِكُ مُضطَرًّا إِلَيهِ، وَإِن آثَرَ غَيرَهُ عَلَى نَفسِهِ فَقَد أَحسَنَ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ [الحشر: ٩].

وَلِلمُضطَرِّ قَهرُهُ وَأَخذُ الطَّعَامِ وَإِن قَتَلَهُ. وَمَن وَجَدَ مَاءً نَجَسًا وَبَولًا شَرِبَ الْمَاءَ؛ لِأَنَّ نَجَاسَتَهُ طَارِئَةٌ.



فهرس الموضوعات

الموضوع	الصفحة
مُقَدِّمَةُ	٥
فَصلٌ: طَلَبُ العِلمِ العَينِيِّ:	١٠
الكِتَابُ الأَوَّلُ: الطَّهَارَةُ	١٢
أَحْكَامُ المَاءِ	١٢
تَطْهِيرُ المَاءِ النَّجَسِ:	١٣
أَحْكَامُ النَّجَاسَاتِ:	١٤
تَطْهِيرُ النَّجَسِ:	١٥
قَضَاءُ الْحَاجَةِ:	١٦
الآنِيَةُ وَأَحكَامُهَا:	١٧
الْسِّوَاكُ:	١٨
الْحَدَثُ الأَكبَرُ:	١٨
الاغْسَالُ الْمُسْتَحَبَّةُ أَحَدَ عَشَرَ:	١٨
الْحَدَثُ الأَصْغَرُ:	١٩
صِفَةُ الوُضُوءِ:	١٩
سُنَنُ الْوُضُوءِ	٢٠

الْمَسْحُ عَلَى الخُفَّيْنِ وَالْجَوَارِبِ وَغَيرِهِمَا ٢٠
نَوَاقِضُ الْوُضُوْءِ: ٢١
مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْدِثِ ٢٢
الْتَيَمُّمُ وَشُرُوطُهُ: ٢٢
الدِّمَاءُ الْخَارِجَةُ مِن رَحِمِ الْمَرْأَةِ: ٢٤
الكِتَابُ الثَّانِي: الْصَّلَاةُ ٢٨
شُرُوطُ وُجُوبِ الصَّلَاةِ أَرْبَعَةٌ: ٢٩
شُرُوطُ صِحَّةِ الْصَّلَاةِ ٣٠
أَرْكَانُ الصَّلَاةِ: ٣٤
وَاجِبَاتُ الصَّلَاةِ: ٣٧
سُنَنُ الصَّلَاةِ ٣٧
صِفَةُ الصَّلَاةِ ٣٨
الأُمُورِ الَّتِي تُخَالِفُ فِيهَا المَرأَةُ الرَّجُلَ فِي الصَّلَاةِ: ٤١
مُبطِلَاتُ الصَّلَاةِ: ٤١
مَا يُكرَهُ فِعلُهُ فِي الصَّلَاةِ: ٤٢
الصَّلَوَاتُ الْمَسنُونَةُ: ٤٢
الأَوقَاتُ التِّي تَحرُمُ فِيهَا الصَّلَاةُ: ٤٤
صَلَاةُ الجَمَاعَةِ: ٤٤
صَلَاةُ الْمُسَافِرِ: ٤٦
صَلَاةُ الْجُمعَةِ: ٤٧

صَلَاةُ الخَوْفِ: ٤٩
صَلَاةُ العِيدَينِ: ٥٠
صَلَاةُ الكُسُوفِ وَالخُسُوفِ: ٥٢
صَلَاةُ الِاستِسقَاءِ ٥٣
صَلَاةُ الجَنَازَةِ وَأَحكَامُهَا ٥٥
ذِكرُ الْمَوتِ ٥٥
عِيَادَةُ الْمَرِيضِ ٥٥
غَسلُ الْمَيِّتِ ٥٦
كَيفِيَّةُ الغُسلِ ٥٧
تَكفِينُه: ٥٨
الصَّلَاةُ عَلَيهِ ٥٩
صِفَةُ الصَّلَاةِ عَلَيهِ: ٥٩
حَملُ الجَنَازَةِ ٦٠
دَفنُ المَيِّتِ وِكَيفِيَّتُهُ ٦١
التَّعزِيَّةُ ٦٢
الكِتَابُ الثَّالِثُ: الزَّكَاةُ ٦٣
شُرُوطُ وُجُوبِهَا هِيَ: ٦٣
الأَموَالُ التِّي تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ. ٦٤
زَكَاةُ الإِبِلِ وَنِصَابُهَا وَالقَدرُ الوَاجِبُ فِيهَا: ٦٥
زَكَاةُ البَقَرِ وَنِصَابُهَا وَالقَدرُ الوَاجِبُ فِيهَا: ٦٧

زَكَاةُ الغَنَمِ وَنِصَابُهَا وَالقَدرُ الوَاجِبُ فِيهَا ٦٨
اِتِّحَادُ نَوعُ الماشِيَةِ: ٦٨
زَكَاةُ الحُبُوبِ وَالثِّمَارِ: ٦٩
زَكَاةُ النُّقُودِ: ٧١
زكاةُ الْمَعدِنِ وَالرِّكَازِ: ٧٢
زَكَاةُ عُرُوضِ التِّجَارَةِ: ٧٢
مُستَحِقُّو الزَّكَاةِ ٧٣
أَصنَافٌ لَا يَستَحِقُّونَ الزَّكَاةَ: ٧٤
زَكَاةُ الفِطرِ: ٧٥
مَن تَجِبُ عَلَيه: ٧٥
شُرُوطُ وُجُوبِها: ٧٦
حِكمَةُ وُجُوبِهَا: ٧٦
الجِنسُ الوَاجِبُ: ٧٦
الْمِقدَارُ الوَاجِبُ ٧٧
وَقتُ إِخرَاجِهَا: ٧٧
الكِتَابُ الرَّابِعُ: الصِّيَامُ ٧٩
حُكْمُ صِيَامِ رَمَضَانَ: ٧٩
أَقسَامُ النَّاسِ فِي الصِّيَامِ: ٨١
تَبيِيتُ النِيَّةِ: ٨٧
آدَابُ الصِّيَامِ ٨٨

مُبطِلَاتُ الصَّومِ: ٩٠
شُرُوطُ الفِطرِ بِالْمُفَطِّرَاتِ: ٩٣
حُكمُ قِيَامِ رمَضَانَ ٩٥
فَضْلُ العَشرِ الأَوَاخِرِ مِن رَمَضَانَ ٩٦
صَومُ التَّطَوُّعِ: ٩٨
مَا يُكرَهُ مِنَ الصِّيَامِ: ٩٩
الاعتِكَافُ ١٠٠
مُبطِلَاتُهُ: ١٠٠
الكِتَابُ الخَامِسُ: الحَجُّ وَالعُمرَةُ. ١٠٢
حَقِيقَةُ الحَجِّ وَالعُمرَةِ: ١٠٢
الْمَوَاقِيتُ ١٠٣
أَركَانُ الحَجِّ أَربَعَةٌ ١٠٥
وَاجِبَاتُ الحَجِّ: ١٠٦
وَاجِبَاتُ العُمرَةِ. ١٠٨
سُنَنُ الحَجِّ ١٠٨
مَحظُورَاتُ الإحرَامِ ١٠٩
هَديُ الْمُتعَةِ وَالقِرَانِ ١١١
أَقسَامُ الفِديَةِ ١١١
أَنوَاعُ فِديَةِ الْمَحظُورَاتِ ١١١
كَيفِيَةُ أَدَاءِ الحَجِّ وَالعُمرَةِ ١١٣

صِفَةُ الحَجِّ: ١١٣
صِفَةُ العُمرَةِ ١١٧
الإِحصَارُ وَالفَوَاتُ ١١٨
مَا يَتَحَلَّلُ بِهِ مِنَ النُّسُكِ ١١٨
زِيَارَةُ الْمَدِينَةِ ١١٩
الهَديُ ١٢٠
الكِتَابُ السَّادِسُ الأُضحِيَّةُ ١٢١
الكِتَابُ السَّابِعُ: العَقِيقَةُ ١٢٣
الكِتَابُ الثَّامِنُ: الذَّكَاةُ ١٢٤
شُرُوطُ الذَّكَاةِ ١٢٤
الكِتَابُ التَّاسِعُ: أَحكَامُ الصَّيدِ ١٢٧
الكِتَابُ العَاشِرُ: الطَّعَامُ ١٣١

